서명완료
E-Document
2026/06/09

주문장/하도급계약서

계약 일반사항

계약번호	4500309354	계약일자	2026-06-08
원사업자		수급사업자	
상호	SK주식회사	상호	주식회사 에이치나인
주소	경기도 성남시 분당구 성남대로 343번길 9 (본점소재지 : 서울특별시 종로구 종로 26)	주소	서울특별시 성동구 뚝섬로1길 25 1001,1002,1003,1004,1005호
사장	김완종	대표이사	최우식

※ "원사업자"와 "수급사업자"는 상호 대등한 입장에서 본 계약서 및 첨부의 계약문서에 정하여진 의무를 성실히 이행할 것을 확약하며 전자서명을 통하여 계약을 체결한다.

전자서명을 수행할 여력이 되지 않는 공급 업체는 구매 정보시스템에서 Acknowledgement을 수행 한다.

계약명	서울아산병원 / 서울아산병원 AI-IDP (통합데이터플랫폼) 구축사업 / 에이치나인		
용역수행장소	서울특별시 송파구 올림픽로43길 26 (풍납동, 풍납빌딩) 풍납동빌딩 5층 서울아산병원		
계약 기간	2026-06-10 ~ 2027-11-27		
계약금액	서명완료 E-Document		971,547,500 KRW 공급가액 : 883,225,000 부가가치세 : 88,322,500
대금지급조건			
선급금	30 %	기성금	* 도급업무내역서에 기재된 바에 따라 나누어 지급함
계약조건			
지체 상금율	0.075 %	계약 이행 보증금율	10 %
하자 이행 보증 기간	최종검수완료일 로부터 12 개월	하자 이행 보증 금율	10 %
특약사항			

※ 첨부문서:

01 정보시스템업종 표준하도급계약_정보시스템 공급개발구축업_20250915.pdf
도급업무내역서(일반사항)_20260401.pdf
도급업무내역서(개별)
보안준수약정서_20250625.pdf
(외주) 비밀유지계약서_20250916.pdf
협력회사 윤리경영 실천서약_20250601.pdf
업무재위탁 약정서_SKAX_20251105.pdf
협력회사 ESG 행동규범.pdf
가격견적서

* 본 계약은 "구매자"와 "공급자"의 전자서명을 완료함으로써 구매계약이 유효하게 성립하고 당사자의 권리의무가 발생한다.

* 당사자는 위 내용과 첨부의 계약조건에 의하여 계약을 체결하고 계약서 2통을 작성하여 각각 1통씩 가진다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

정보시스템업종 표준하도급계약서

(정보시스템 공급개발구축업)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 계약은 원사업자가 수급사업자에게 의뢰하는 정보시스템의 개발·공급 및 구축(이하 '개발 등'이라 한다)에 관해 원사업자와 수급사업자 사이의 권리와 의무 등을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "발주자"라 함은 정보시스템의 개발 등을 원사업자에게 도급하는 자를 말한다.
2. "선급금"이라 함은 정보시스템의 개발 등을 완료하기 전에 원사업자가 수급사업자에게 지급하는 하도급대금의 일부 또는 원사업자가 정보시스템의 개발 등을 완료하기 전에 발주자로부터 지급받은 도급대금의 일부를 말한다.
3. "지연이자"라 함은 하도급대금 또는 손해배상금 등을 지급하여야 할 자가 지급시기에 지급하지 않을 경우 상대방에게 지급해야 할 손해배상금을 말한다.
4. "지체상금"이라 함은 수급사업자가 계약의 이행을 지체한 경우에 원사업자에게 지급해야 할 손해배상금을 말한다.
5. "기술자료"라 함은 비밀로 관리되는 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정하는 자료를 말한다.
6. "커스터마이징(Customizing)"이란 정보시스템을 발주자 또는 원사업자의 설치환경에 정착/연동시키기 위하여 원사업자의 요구에 따라 발주자 또는 원사업자가 원하는 형태로 재구성·재설계하는 것을 의미한다.

② 제1항에서 정한 용어 외의 정의는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령에서 정한 바에 따른다.

제3조(계약의 기본원칙) ① 원사업자와 수급사업자는 이 계약에 따라 정보시스템의 개발 등을 완료하고, 하도급대금 등을 지급함에 있어 상호 대등한 입장에서 신의성실의 원칙에 따라 자신의 권리를 행사하며, 의무를 이행한다.

② 원사업자와 수급사업자는 이 계약상 권리를 행사하고, 의무를 이행함에 있어서 독립된 계약자의 지위를 가진다.

③ 원사업자와 수급사업자는 이 계약에 명시된 경우를 제외하고, 상대방을 대리하거나 상대방의 의무를

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

부담하지 아니하다.

제4조(일부 내용이 기재되지 않은 계약서 교부와 추완 등) ① 원사업자는 위탁시점에 확정하기 곤란한 사항에 대하여는 재해·사고 등 정당한 사유가 있는 경우에는 해당 사항을 적지 아니한 계약서를 발급할 수 있다. 이 경우 해당 사항이 정하여지지 아니한 이유와 그 사항을 정하게 되는 예정기일을 계약서에 적어야 한다.

② 원사업자는 제1항에 따라 일부 사항을 적지 아니한 계약서를 발급한 경우에는 해당 사항이 확정되는 때에 지체 없이 그 사항을 적은 새로운 계약서를 발급한다.

③ 원사업자가 정보시스템의 개발 등을 위탁하면서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 서면(제1항에 따라 일부 사항을 적지 아니한 서면을 포함한다)을 발급하지 아니한 경우, 수급사업자는 위탁받은 정보시스템의 개발 등의 내용, 하도급대금 등을 원사업자에게 서면으로 통지하여 위탁내용의 확인을 요청할 수 있다.

④ 원사업자는 제3항의 통지를 받은 날부터 15일 이내에 그 내용에 대한 인정 또는 부인(否認)의 의사를 수급사업자에게 서면으로 회신을 발송하여야 하며, 이 기간 내에 회신을 발송하지 아니한 경우에는 원래 수급사업자가 통지한 내용대로 위탁이 있었던 것으로 추정한다. 다만, 천재나 그 밖의 사변으로 회신이 불가능한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통지 및 회신은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 한다.

1. 내용증명우편
2. 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제1호에 따른 전자문서로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 요건을 갖춘 것
   가. 「전자서명법」 제2조 제2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)이 있을 것
   나. 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조 제8호에 따른 공인전자주소를 이용할 것
3. 그 밖에 통지와 회신의 내용 및 수신 여부를 객관적으로 확인할 수 있는 방법

⑥ 제3항의 통지에는 수급사업자가, 제4항의 회신에는 원사업자가 서명 또는 기명날인한다.

서명완료
E-Document

제2장 정보시스템의 개발 등

제1절 정보시스템의 개발 등

제5조(정보제공 및 정보시스템 개발 등에 관한 계획서 제출 등) ① 원사업자는 계약 체결 후 지체 없이 정보시스템의 개발 등에 필요한 정보를 수급사업자에게 서면으로 제공한다.

② 제1항에 따른 서면을 교부받은 수급사업자는 정보시스템의 개발 등을 개시하기 전까지 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서를 제출하여 원사업자의 승인을 받는다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

③ 제2항에 따른 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서가 이 계약에 따른 정보시스템 개발 등에 적절하지 않은 경우, 원사업자는 수급사업자와 협의하여 정보시스템의 개발 등에 관한 계획을 수정할 수 있다.
④ 제1항에 따른 서면 교부가 늦어져서 정보시스템의 개발 등이 지체된 경우에 수급사업자는 그 지체에 대해 책임을 지지 아니하다.
⑤ 제1항에 따른 서면을 교부하지 않거나 제공하지 않은 정보로 인해 발생한 원사업자의 손해에 대해 수급사업자는 책임을 지지 아니하다. 다만, 수급사업자에게 책임이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
⑥ 수급사업자는 제1항에 따라 제공받은 정보를 이 계약에서 정한 목적 외에 사용할 수 없으며, 해당 정보시스템의 개발 등을 수행하는 자 외의 자에게 제공할 수 없다.
⑦ 원사업자가 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서를 수급사업자에게 교부하는 경우에는 제1항부터 제6항까지를 적용하지 아니하다.
⑧ 원사업자로부터 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서를 교부받은 수급사업자는 그 내용을 검토하고, 이 계약에 따른 정보시스템 개발 등에 적절하지 않은 경우에 원사업자와 협의하여 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서를 수정한다.

제6조(정보시스템의 개발 등) ① 수급사업자는 이 계약 및 관련 법령에서 정한 바에 따라 정보시스템의 개발 등을 수행한다.
② 수급사업자는 정보시스템의 개발 등을 위하여 필요한 경우에 원사업자에게 기술지원 및 교육지원을 요청할 수 있으며, 원사업자와 협의하여 기술지원 등의 실시여부·일정·횟수·시간등을 정한다. 다만, 비용은 원칙적으로 원사업자가 부담한다.
③ 수급사업자는 정보시스템의 개발 등을 수행하는 도중에 그 내용이 관련 법령에 위반한다고 판단한 경우에 지체 없이 원사업자에게 그 사실을 통지하고, 원사업자의 지시에 따라 정보시스템의 개발 등을 수행한다. 이 경우에 원사업자는 수급사업자에게 발생한 추가비용을 지급한다. 이 경우에 원사업자는 수급사업자에게 발생한 추가비용을 지급하며, 변경된 개발 등의 업무를 고려하여 계약기간을 연장한다.
④ 제3항의 경우에 원사업자가 지시하지 않거나 지연함으로 인해 발생한 손해에 대해 수급사업자는 책임을 지지 아니하다.
⑤ 정보시스템의 개발 등과 관련하여 원사업자가 위법한 지시를 하였을 경우에 수급사업자는 이를 거부할 수 있다.
⑥ 원사업자가 위법한 지시를 계속할 경우에 수급사업자는 이 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.
⑦ 수급사업자는 원사업자의 위법한 지시로 인해 발생한 손해에 대해 배상을 청구할 수 있다.

제7조(품질관리) ① 수급사업자는 정보시스템의 개발 등에 대한 품질보증체제를 수립 및 운영하고, 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서에 명시된 바에 따라 정보시스템의 개발 등을 수행한다. 이 경우에 원사업자는 정보시스템의 개발 등에 관한 품질과 신뢰성 확보를 위하여 수급사업자에게 품질관리 계획서를 요구할 수 있다.

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

② 제1항에 따른 수급사업자의 품질관리범위는 이 계약 및 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서에서 정한 내용으로 한정되며, 원사업자는 수급사업자에게 그 외의 사항에 대한 품질관리를 요구할 수 없다.
③ 정보시스템의 개발 등에 관한 품질관리의 수준은 양 당사자 간의 합의로 결정하며, 그 합의된 내용을 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서에 명시한다.

제8조(수급사업자의 중간보고 등) ① 수급사업자는 전문에서 정한 시기에 원사업자에게 정보시스템의 개발 등에 대해 중간보고한다. 다만, 원사업자가 중간보고일을 변경할 경우에 수급사업자의 동의를 받아야 한다.
② 원사업자는 제1항에 따른 중간보고 외에 수급사업자에게 개발 등의 진행과정 등에 대한 추가보고를 요구할 경우에 수급사업자의 동의를 받아야 한다. 이 경우에 추가보고를 함에 있어 소요되는 비용은 원사업자가 부담한다.
③ 원사업자는 수급사업자가 수행한 내용이 이 계약 및 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서와 적합하지 않은 경우에 이에 대한 시정을 요청할 수 있다.
④ 수급사업자는 제3항에 따른 원사업자의 시정요구에 대해 필요한 조치를 취한다. 다만, 시정요구가 부당하거나 이 계약 및 정보시스템의 개발 등에 관한 계획서에 기재되지 않은 내용을 요구한 경우에는 그러하지 아니하다.

서명완료
E-Document

제9조(원부자재 등의 양도.대여 등) ① 원사업자는 정보시스템의 개발 등을 수행함에 있어 품질유지.개선 및 그 밖에 정당한 사유가 있거나 수급사업자의 요청이 있는 경우에 자신의 원부자재를 무상으로 제공하거나 매도 또는 임대할 수 있다.
② 원사업자는 수급사업자에게 목적물등의 품질유지 및 개선, 규격의 통일, 기술개발, 관련 법령의 준수 등 정당한 사유가 있는 경우에 한하여 원사업자가 공급하는 원부자재등(사급재 포함)을 사용하거나 특정 업체의 물품 등을 사용할 수 있도록 할 수 있다. 이 경우 원사업자는 사전에 그 사유를 구체적으로 명시하여 수급사업자에게 서면으로 통지하여야 한다.
③ 원사업자가 제공한 원부자재 등에 대한 소유권은 그 점유가 이전된 때에 수급사업자가 취득한다. 다만, 무상인 경우에 원사업자가 원부자재 등의 소유권을 유보한 때에는 그러하지 아니하다.
④ 수급사업자는 무상으로 제공받은 원부자재 등을 원사업자의 동의없이 이 계약에서 정한 내용 외의 용도로 사용하거나 제3자에게 양도·대여하거나 담보로 제공할 수 없다.
⑤ 원사업자가 수급사업자에게 원부자재를 매도 또는 임대할 경우에 그 가격, 임대료, 보관, 반환 등에 관한 사항은 상호 협의로 정한다. 이 경우에 그 대금은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고, 원사업자가 해당 원부자재 등을 구입·사용하거나 제3자에게 공급하는 조건보다 현저히 불리하게 정하지 아니하다.
⑥ 수급사업자가 원사업자로부터 원부자재 등을 유상으로 구입한 경우에 그 대금의 지급시기는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고, 하도급대금의 지급시기 이후로 한다. 이 경우에 원사업자는 수급사업자에

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

게 지급할 하도급대금에서 원부자재 등의 대금을 상계할 수 있다.

⑦ 원사업자로부터 유상으로 제공받은 원부자재 등 중 이 계약에 따른 정보시스템의 개발 등을 완료한 후 남은 원부자재 등에 대해 수급사업자는 원사업자에게 당초의 구입조건과 동일한 조건으로 구입을 요청할 수 있고, 이 경우 원사업자는 이를 거부할 수 없다. 다만, 유통기간의 경과 또는 일부 사용에 의해 재판매 또는 사용할 수 없는 원부자재 등에 대해서는 그러하지 아니하다.

⑧ 품질의 유지·개선, 재하도급 위탁, 수급사업자의 원활한 사업진행을 위한 요청 등 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고, 원사업자는 수급사업자에게 소프트웨어의 개발 등과 관련하여 자신이 지정하는 물품·장비(사급제 포함) 또는 역무의 공급 등을 수급사업자에게 매입 또는 사용(이용을 포함한다)하도록 강요하지 아니한다.

⑨ 제7항에서 정한 정당한 사유에 따라 원사업자가 지정한 물품이나 장비 또는 역무의 공급 등이 품절, 공급업체의 납품거절 등의 사유로 조달할 수 없는 경우와 공급지연 방지, 신기술 대체품 발굴 등의 경우에는 수급사업자는 원사업자와 협의하여 이를 변경할 수 있다.

제10조(지식재산권 등의 이용허락 및 보증) ① 수급사업자는 원사업자의 동의를 받아 정보시스템의 개발 등과 관련하여 원사업자가 가지고 있는 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권 그 밖에 지식재산권 및 기술·노하우(이하 "지식재산권 등"이라 한다)를 위탁받은 정보시스템의 개발 등을 위해 사용할 수 있다. 이 경우에 수급사업자는 원사업자의 지식재산권 등을 이 계약의 목적 외에 사용하지 않으며, 서면에 의한 원사업자의 승낙을 얻지 않는 한 제3자에게 지식재산권 등을 제공하지 아니하다.

② 수급사업자가 제1항에 따른 지식재산권 등을 이용하여 정보시스템의 개발 등을 한 경우에 그 지식재산권 등이 제3자의 지식재산권등을 침해하여 발생한 손해에 대해 원사업자가 책임을 진다. 이 경우, 수급사업자가 그 손해를 제3자에게 배상한 경우에 원사업자에게 구상할 수 있다.

③ 수급사업자는 자신의 지식재산권 등을 이용하여 정보시스템의 개발 등을 한 경우에 그 지식재산권 등이 제3자의 지식재산권 등을 침해하지 않음을 보증한다. 이 경우, 제3자의 지식재산권 등을 침해하여 원사업자가 제3자에게 배상한 경우에 수급사업자에게 구상할 수 있다.

④ 수급사업자 또는 원사업자는 정보시스템의 개발 등과 관련하여 원사업자 또는 수급사업자와 제3자간에 지식재산권 등에 관한 분쟁이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에 지체 없이 상대방에게 서면으로 통지한다. 이 경우에 원사업자 또는 수급사업자 중 책임있는 당사자는 자신의 노력과 비용으로 해당 분쟁을 처리하며, 상대방의 손해에 대해 배상한다.

제11조(추가작업) ① 이 계약에서 정한 사항 외에 추가로 작업할 필요가 있는 경우(이하 '추가작업'이라고 한다)에 원사업자는 추가작업에 대해 수급사업자의 동의를 얻어야 한다.

② 원사업자는 수급사업자가 추가작업을 시작하기 전까지 수급사업자에게 추가작업의 위탁연월일, 내용, 계약금액 및 제작조건 등이 기재된 추가작업서를 발급한다.

③ 원사업자의 요구에 따라 수급사업자가 수행한 추가작업에 대하여 발주자로부터 증액받지 못한 경우

서명완료
E-Document

에도 원사업자는 수급사업자에게 증액하여 지급한다.

④ 원사업자가 제2항에 따른 추가작업에 관한 서면을 발급하지 아니한 경우에는 제4조를 준용한다.

제12조(정보시스템의 개발 등의 중지등) ① 원사업자가 이 계약에서 정한 선급금, 기성금 또는 추가작업 대금을 지급하지 않는 경우에 수급사업자가 상당한 기간을 정하여 그 지급을 독촉하였음에도 불구하고 원사업자가 이를 지급하지 아니하면 수급사업자는 정보시스템의 개발 등의 중지기간을 정하여 원사업자에게 통보하고, 그 개발 등의 전부 또는 일부를 일시 중지할 수 있다. 이 경우에 중지된 기간은 전문에서 정한 계약기간에 포함되지 않으며, 지체상금 산정시 지체일수에서 제외한다.

② 원사업자의 책임있는 사유 또는 태풍.홍수.악천후.전쟁.사변.지진.전염병.폭동 등 불가항력(이하 "불가항력"이라고 한다) 등으로 인해 정보시스템의 개발 등이 지연되는 경우에 수급사업자는 지체 없이 그 사유를 서면으로 통지하고, 계약기간의 연장을 요구할 수 있다.

③ 원사업자는 제2항에 따른 계약기간연장의 요구가 있는 경우에 즉시 그 사실을 조사.확인하고, 정보시스템의 개발 등이 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 취한다.

④ 제3항에 따라 계약기간연장을 승인한 경우, 원사업자는 그 연장기간에 대해 지체상금을 부과하지 아니하다.

⑤ 제3항에 따라 계약기간을 연장한 경우에 원사업자와 수급사업자는 협의하여 하도급대금을 조정한다. 다만, 원사업자가 이를 이유로 발주자로부터 대금을 증액받은 경우에는 그 증액된 금액에 전체 도급대금 중 하도급대금이 차지하는 비율을 곱한 금액 이상으로 하도급대금을 조정한다.

서명완료
E-Document

제13조(재하도급) ① 수급사업자는 이 계약에서 정한 위탁 업무를 직접 수행한다. 다만, 수급사업자는 원사업자의 동의를 받아 위탁 업무의 일부를 제3자에게 재하도급할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 재하도급한 경우, 수급사업자는 다음 각 호에서 정한 사항이 기재된 재하도급계약서(공정거래위원회가 공시한 표준하도급계약서)를 원사업자에게 제출한다.

1. 하수급업자
2. 재하도급대상 과업 범위 및 과업 내용
3. 재하수급사업자에 대한 하도급대금 지급 방법
4. 그 밖에 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정한 사항 등

③ 제1항 단서에 따라 수급사업자가 위탁 업무의 일부를 제3자에게 재하도급한 경우, 수급사업자는 그 제3자의 행위로 인하여 발생한 원사업자의 손해에 대해 제3자와 연대하여 책임을 진다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당한 경우. 수급사업자는 제3항에 따른 책임을 지지 아니하다.

1. 수급사업자 및 제3자에게 고의 또는 과실이 없음을 증명한 경우
2. 원사업자의 지명에 따라 수급사업자가 제3자를 선임한 경우에 수급사업자가 제3자의 부적임 또는 불성실함을 알고 원사업자에게 고지하였거나 수급사업자가 제3자의 해임을 해태하지 않은 경우

⑤ 원사업자의 제3자에 대한 대금지급에 관하여는 제36조를 준용한다. 이 경우에 '발주자'는 '원사업자'

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

로, '원사업자'는 '수급사업자'로, '수급사업자'는 '제3자'로 한다.

제2절 안전 등

제14조(원사업자의 안전조치 의무) ① 원사업자는 수급사업자의 정보시스템 개발 등의 업무 수행으로 인하여 안전사고가 발생하지 않도록 관리·감독한다.

② 원사업자는 산업재해를 예방하기 위한 다음 각 호의 조치를 한다.

1. 원사업자와 수급사업자를 구성원으로 하는 안전 및 보건에 관한 협의체의 구성 및 운영
2. 작업장 순회점검
3. 수급사업자가 근로자 등에게 하는 「산업안전보건법」에 따른 안전보건교육을 위한 장소 및 자료의 제공 등 지원
4. 수급사업자가 근로자 등에게 하는 「산업안전보건법」에 따른 안전보건교육의 실시 확인
5. 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 대비한 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련
   가. 작업 장소에서 발파작업을 하는 경우
   나. 작업 장소에서 화재·폭발, 토사·구축물 등의 붕괴 또는 지진 등이 발생한 경우
6. 위생시설 등 「산업안전보건법」에서 정하는 시설의 설치 등을 위하여 필요한 장소의 제공 또는 원사업자가 설치한 위생시설 이용의 협조
7. 같은 장소에서 이루어지는 원사업자와 수급사업자의 작업에 있어서 수급사업자의 작업시기·내용, 안전조치 및 보건조치 등의 확인
8. 제7호에 따른 확인 결과 수급사업자의 작업 혼재로 인하여 화재·폭발 등「산업안전보건법」에서 정하는 위험이 발생할 우려가 있는 경우 수급사업자의 작업시기·내용 등의 조정

③ 원사업자는 수급사업자 근로자 등의 산업재해를 예방하기 위하여 안전 및 보건 시설의 설치 등 필요한 안전조치 및 보건조치를 한다. 다만, 보호구 착용의 지시 등 수급사업자 근로자 등의 작업행동에 관한 직접적인 조치는 제외한다.

④ 원사업자는 「산업안전보건법」 등에서 정하는 바에 따라 자신의 근로자 및 수급사업자의 근로자 등과 함께 정기적으로 또는 수시로 작업장의 안전 및 보건에 관한 점검을 한다.

⑤ 다음 각 호의 작업을 하도급하는 원사업자는 그 작업을 수행하는 수급사업자의 근로자 등의 산업재해를 예방하기 위하여 「산업안전보건법」에서 정하는 바에 따라 해당 작업 시작 전에 수급사업자에게 안전 및 보건에 관한 정보를 문서로 제공한다.

1. 폭발성·발화성·인화성·독성 등의 유해성·위험성이 있는 화학물질 중 「산업안전보건법」에서 정하는 화학물질 또는 그 화학물질을 포함한 혼합물을 제조·사용·운반 또는 저장하는 반응기·증류탑·배관 또는 저장탱크로서「산업안전보건법」에서 정하는 설비를 개조·분해·해체 또는 철거하는 작업
2. 제1호에 따른 설비의 내부에서 이루어지는 작업

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

3. 질식 또는 붕괴의 위험이 있는 작업으로서 「산업안전보건법」에서 정하는 작업

⑥ 원사업자는 제5항 각 호의 작업을 하도급하는 경우에 수급사업자 또는 수급사업자의 근로자 등이 하도급받은 작업과 관련하여 「산업안전보건법」 또는 같은 법에 따른 명령을 위반하면 수급사업자에게 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 정당한 사유가 없으면 그 조치에 따른다.

⑦ 원사업자가 제5항에 따라 안전 및 보건에 관한 정보를 해당 작업 시작 전까지 제공하지 아니한 경우에는 수급사업자는 정보 제공을 요청할 수 있다.

⑧ 원사업자는 수급사업자가 제5항에 따라 제공받은 안전 및 보건에 관한 정보에 따라 필요한 안전조치 및 보건조치를 하였는지 확인한다.

⑨ 수급사업자는 제7항에 따른 요청에도 불구하고 원사업자가 정보를 제공하지 아니하는 경우에는 해당 작업을 하지 아니할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 계약의 이행 지체에 따른 책임을 지지 아니하다.

⑩ 원사업자는 수급사업자 또는 수급사업자의 근로자 등이 하도급받은 작업과 관련하여 「산업안전보건법」 또는 같은 법에 따른 명령을 위반하면 수급사업자에게 그 위반행위를 시정하도록 필요한 조치를 할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 정당한 사유가 없으면 그 조치에 따른다.

⑪ 원사업자는 안전한 작업 수행을 위하여 다음 각 호의 사항을 준수한다.

1. 계약기간을 단축하지 아니할 것
2. 비용을 줄이기 위하여 위험성이 있는 방법을 사용하거나 정당한 사유 없이 방법을 변경하지 아니할 것

⑫ 제1항부터 제4항까지, 제10항은 수급사업자의 근로자 등이 원사업자의 사업장에서 정보시스템의 개발 등을 수행하는 경우에 한해 적용된다.

서명완료
E-Document

제15조(수급사업자의 안전조치 및 보건조치) ① 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 한다.

1. 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험
2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험
3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험

② 수급사업자는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 한다.

③ 수급사업자는 근로자 등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 한다.

1. 근로자 등이 추락할 위험이 있는 장소
2. 토사·구축물 등이 붕괴할 우려가 있는 장소
3. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 장소
4. 천재지변으로 인한 위험이 발생할 우려가 있는 장소

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

④ 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 한다.

1. 원재료・가스・증기・분진・흄(fume, 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미세입자를 말한다)・미스트(mist, 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울을 말한다)・산소결핍・병원체 등에 의한 건강장해
2. 방사선・유해광선・고온・저온・초음파・소음・진동・이상기압 등에 의한 건강장해
3. 사업장에서 배출되는 기체・액체 또는 찌꺼기 등에 의한 건강장해
4. 계측감시(計測監視), 컴퓨터 단말기 조작, 정밀공작(精密工作) 등의 작업에 의한 건강장해
5. 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해
6. 환기·채광·조명·보온·방습·청결 등의 적정기준을 유지하지 아니하여 발생하는 건강장해

⑤ 수급사업자는 원사업자의 안전조치에 관한 지시에 따른다. 다만, 정당한 사유가 있는 경우에 원사업자와 협의하여 안전조치를 취한다.

제16조(수급사업자의 작업중지 및 중대재해 발생시 조치 등) ① 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 한다.

1. 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때
2. 중대재해가 발생하였을 때

② 제1항에 따른 조치 또는 「산업안전보건법」에서 정하는 조치 등으로 인해 정보시스템의 개발 등이 중단된 경우에 원사업자는 수급사업자에게 손해배상 등을 청구할 수 없다. 다만, 수급사업자가 고의 또는 과실없음을 증명한 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

서명완료
E-Document

제17조(산업안전보건관리비) ① 원사업자는 수급사업자와 협의하여 산업안전보건관리비를 책정할 수 있다.

② 원사업자는 제1항에 따라 책정된 산업안전보건관리비를 제3항에 따라 수급사업자가 산업안전보건관리비 사용계획 등을 제출한 때에 지체 없이 지급하며, 그 사용에 대해 감독한다.

③ 수급사업자는 계약체결 후 지체 없이 산업안전보건관리비 사용기준, 이 계약의 특성에 적합한 안전관리계획 및 안전관리비 사용계획을 작성하여 원사업자에게 제출하고, 이에 따라 산업안전보건관리비를 사용한다.

④ 수급사업자는 정보시스템 개발 등의 시작 후 6개월마다 1회 이상 또는 6개월 이내에 정보시스템의 개발 등이 종료되는 경우에 종료시 제3항에 따라 사용한 산업안전보건관리비 사용내역을 원사업자에게 제출하여야 하며, 원사업자가 수급사업자에게 지급한 산업안전보건관리비가 실제로 사용된 산업안전보건관리비보다 많거나 적은 경우에는 이를 정산한다.

제18조(현장유지 및 노무관리) ① 수급사업자는 선량한 관리자의 주의의무로 자신의 근로자에 대해 지도

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

및 교육을 실시하고, 원활한 과업 수행을 위하여 자기책임과 부담으로 현장유지의무를 다한다.

② 수급사업자는 과업수행과 관련하여 자신의 근로자에 대해 「근로기준법」, 「산업안전보건법」, 「산업재해보상보험법」, 「직업안정법」, 사회보험법령 그 밖에 법령상 책임을 지고 노무관리를 한다. 다만, 관련 법령에 따라 원사업자가 그 의무를 부담하는 경우에는 원사업자도 그 범위내에서 책임을 진다.

③ 원사업자는 과업수행에 종사하는 수급사업자의 근로자에 대하여 원사업자가 소유 또는 점유하는 시설물・설비・기계 등에 의한 안전보건상의 책임을 지며, 수급사업자의 근로자는 위험·유해의 우려가 발견되었을 경우에 즉시 이를 원사업자에게 보고한다.

④ 제3항의 경우에 원사업자는 안전보건상의 유해・위험신고가 있을 때에는 이에 따라 신속히 조치를 취하며, 재해예방을 위하여 수급사업자의 근로자는 협조한다.

⑤ 수급사업자는 과업수행을 위하여 자신을 대리하여 개별 주문·지시사항을 처리하며, 과업수행에 종사하는 수급사업자의 근로자를 관리하는 자(이하 "현장대리인"이라 한다)를 선임하고, 다음 각 호의 업무를 담당하게 할 수 있다.

1. 수급사업자의 근로자의 노무관리와 작업상의 지휘·명령
2. 과업수행에 관한 원사업자와의 연락 및 조정
3. 그 밖에 이 계약업무의 처리에 관한 사항

⑥ 수급사업자는 현장대리인을 선임함과 동시에 현장대리인의 성명 및 직위를 서면으로 원사업자에게 통지한다. 현장대리인을 변경한 경우에도 동일하다.

⑦ 원사업자는 과업수행과 관련하여 주문·지시 등을 현장대리인에게 행하고, 수급사업자의 근로자에게 직접 하지 아니하다. 다만, 수급사업자 또는 현장대리인의 책임있는 사유로 원사업자가 현장대리인등에게 지시할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑧ 원사업자가 수급사업자의 근로자에게 직접 주문·지시 등을 하는 경우에 이로 인하여 발생하는 위험, 비용, 책임 등은 원사업자가 부담한다. 다만, 제7항 단서 및 수급사업자 또는 현장대리인이 그 지시 등이 부적당함을 알고 원사업자에게 고지하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

서명완료
E-Document

제19조(편의시설 등의 사용에 있어 차별금지) 수급사업자의 근로자 등이 원사업자의 사업장에서 정보시스템의 개발 등을 수행하는 경우, 수급사업자의 근로자가 원사업자의 편의시설 등을 이용함에 있어 원사업자는 자신의 근로자와 차별하지 아니하다. 다만, 보안 등과 같은 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제3절 정보시스템의 납품 및 검사

제20조(납품) ① 수급사업자는 전문에서 정한 시기에 정보시스템을 원사업자에게 납품하여 구축하며, 원사업자가 이를 수령한 경우에 수급사업자에게 수령증을 발급한다.

② 수급사업자는 납기 전에 정보시스템을 납품 및 구축하고자 하는 경우에는 사전에 원사업자와 협의하

여 그 납품 및 구축 시기를 변경할 수 있다.

③ 원사업자와 수급사업자는 상호 협의하여 개발 등의 기간을 단축할 수 있다. 이 경우에 원사업자는 개발 등의 기간 단축을 이유로 하도급대금을 감액할 수 없다.

④ 원사업자의 요구로 제3항에 따른 개발 등의 기간이 단축된 경우, 개발 등의 기간의 단축으로 인하여 발생하는 추가비용은 원사업자가 부담한다.

⑤ 수급사업자는 정보시스템을 납기까지 납품 및 구축할 수 없다고 판단될 경우, 사전에 그 원인 및 실제 납품 및 구축예정일을 원사업자에게 통보하고, 원사업자의 서면 승인이 있는 경우에만 연장된 납기에 따라 정보시스템을 납품 및 구축할 수 있다.

⑥ 제5항의 경우, 원사업자는 이로 인해 발생한 손해에 대해 배상을 청구할 수 있다. 다만, 수급사업자가 고의 또는 과실 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제21조(납품 등의 수령) ① 원사업자는 정당한 사유 없이 수급사업자의 납품 및 구축에 대해 수령을 거부하거나 지연하지 아니하다.

② 제1항을 위반한 경우, 그 효과는 다음 각 호에서 정한 바에 따른다.

1. 하도급대금의 지급기일에 있어서 납품 및 구축일은 수급사업자가 원사업자에게 정보시스템을 처음 납품한 시기로 한다.
2. 원사업자의 수령거부 또는 지연기간 중에 수급사업자의 고의 또는 중대한 과실로 인해 발생한 원사업자의 손해에 대하여만 수급사업자가 책임을 진다.
3. 정당한 사유없이 원사업자가 수령거부 또는 지연할 경우 수급사업자는 지체상금을 청구할 수 있으며 지체상금율은 전문에 따른다. 또한 원사업자는 수급사업자가 요청하는 지체상금을 하도급대금 증액 또는 직접 지급할 수 있다. 단, 정당한 사유가 있는 경우는 예외이며, 정당한 사유는 본 계약서 제49조를 준용한다.
4. 원사업자의 수령거부 또는 지연기간 중에 원사업자의 수령거부 또는 지연기간 중 정보시스템가 수급사업자의 책임 없는 사유로 멸실 또는 훼손되어 복구할 수 없는 경우, 그 위험은 원사업자가 부담한다.
5. 수급사업자가 정보시스템을 다시 납품 및 구축함에 있어서 소요되는 비용은 원사업자가 부담한다.

서명완료
E-Document

제22조(검사 및 이의신청 등) ① 원사업자는 수급사업자로부터 정보시스템의 전부 또는 일부에 대한 개발 등의 완료 통지를 받은 경우에 이 계약에서 정한 바에 따라 개발되었는지의 여부 등을 지체 없이 검사한다.

② 정보시스템의 개발 등에 대한 검사의 기준 및 방법은 원사업자와 수급사업자가 협의하여 객관적이고 공정·타당하게 정한다. 검사는 전수검사를 시행하며, 수급사업자의 요청 시 샘플검사를 시행할 수 있다. 또한 원사업자와 수급사업자의 협의를 통해 제3자에 의한 검사를 의뢰할 수 있다.

③ 원사업자는 정보시스템 개발 등의 완료를 통지받은 날부터 10일 이내에 검사결과를 수급사업자에게

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

서면으로 통지하고, 원사업자가 이 기간 내에 검사결과를 통지하지 않은 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다. 다만, 정보시스템의 커스터마이징에 대한 검사에 있어 10일 이상의 기간이 소요되는 경우 등과 같이 정당한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하며, 검사결과통지기한에 대해 수급사업자에게 서면으로 통지한다. 다만, 원사업자와 수급사업자가 서면으로 별도의 검사결과 통지 기간으로 단축하는 것을 합의한 경우에는 원사업자는 목적물의 완료를 통지받은 날부터 그 기간 이내에 검사결과를 수급사업자에게 서면으로 통지하여야 하며, 원사업자가 이 기간 내에 검사결과를 통지하지 않은 경우에는 검사에 합격한 것으로 본다.

④ 원사업자는 검사 기간 중 정보시스템 등에 대해 선량한 관리자의 주의로 관리한다.

⑤ 수급사업자는 원사업자가 정보시스템의 커스터마이징 등에 대한 검사를 위해 협력을 요청한 경우에 이에 응한다. 이 경우에 수급사업자가 그 협력을 지연한 때에 그 지연기간은 제3항에 따른 기간을 계산함에 있어 산입하지 아니하다.

⑥ 원사업자가 기성 또는 완료 부분에 대해 불합격을 판정할 경우에 그 구체적인 사유를 기재한 서면으로 수급사업자에게 통지한다.

⑦ 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고, 수급사업자는 원사업자로부터 정보시스템의 개발 등에 대한 불합격 통지서를 받은 날부터 10일 이내에 서면으로 이의를 신청할 수 있다. 이 경우에 원사업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고, 수급사업자의 이의신청을 받은 날부터 10일 이내에 재검사를 실시한 후 그 결과를 서면으로 통지한다.

서명완료
E-Document

제23조(검사비용의 부담) ① 검사비용은 원사업자가 부담하며, 제3자에 의한 검사도 같다.

② 제22조 제6항에 따른 재검사비용은 다음 각 호에서 정한 바에 따른다.

1. 재검사에서 합격한 경우 : 원사업자. 다만, 재검사를 위해 수급사업자가 정보시스템을 보수 또는 변경 등을 한 경우에는 수급사업자가 부담한다.
2. 재검사에서 불합격한 경우 : 수급사업자. 다만, 재검사 비용이 최초 검사 비용을 초과하는 경우 초과분에 대해서는 원사업자가 부담한다.

제24조(부당한 위탁취소 등의 금지) ① 원사업자는 정보시스템의 개발 등을 위탁한 후 수급사업자의 책임으로 돌릴 수 있는 사유가 아니면 그 위탁을 임의로 취소하거나 변경하지 아니하다.

② 원사업자는 수급사업자로부터 정보시스템 개발 등의 완료를 통보받은 후, 수급사업자의 책임으로 돌릴 수 있는 사유가 아니면 그 정보시스템의 개발 등을 반품하지 아니하다. 이 경우에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 부당반품으로 인정한다.

1. 거래 상대방으로부터의 발주취소 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 정보시스템을 반품하는 행위
2. 검사의 기준 및 방법을 불명확하게 정함으로써 정보시스템의 개발 등을 부당하게 불합격으로 판정하여 이를 반품하는 행위
3. 원사업자가 공급한 원부자재의 품질불량으로 인하여 정보시스템의 개발 등이 불합격품으로 판정되

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

었음에도 불구하고 이를 반품하는 행위

4. 원사업자의 원부자재 공급 지연으로 인하여 납기가 지연되었음에도 불구하고 이를 이유로 정보시스템의 개발 등을 반품하는 행위

③ 제2항에 따른 부당반품의 경우에 제21조 제2항을 준용한다.

제25조(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 요구하지 아니하다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로서 그 사유를 원사업자가 구체적으로 입증하는 경우에는 수급사업자에게 기술자료를 요구할 수 있다.

1. 정보시스템의 개발 등으로 인해 생명, 신체 등의 피해가 발생하여 그 원인을 규명하기 위한 경우
2. 수급사업자가 납품한 목적물을 원사업자 또는 발주자의 기존 정보시스템 등과 결합·연동하는 과정에서 상호 합의한 규격이나 사양만으로는 호환성 확보가 곤란하여, 그 원인 규명과 해결을 위해 기술자료 제공이 불가피한 경우
3. 납품 목적물에서 안전 또는 성능에 관한 중대한 결함이 발견되었으나, 수급사업자의 책임 있는 사유로 그에 대한 신속한 조치가 이루어지지 않아 원사업자 또는 최종 사용자에 중대한 손해가 생길 수 있는 명백한 우려가 있는 경우

② 원사업자가 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 그 목적 달성을 위해 필요최소한의 범위 내에서 기술자료를 요구한다. 이 경우에 원사업자는 다음 각 호의 사항을 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 수급사업자에게 교부한다.

1. 기술자료 제공 요구목적
2. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
3. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법
4. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위

서명안료
E-Document

예시 자료 유형	유형 설명
PoC 계획/결과	개념 검증을 위한 계획, 방법론 및 결과 자료
공사 공정계획서	공정진행을 위한 업무내용, 업무자, 기간 등의 계획
도면	공사를 위한 물리 설계 도면
디자인	제품 외형 등의 설계
소프트웨어 알고리즘	소프트웨어 실행을 구성하는 알고리즘에 관한 설명자료
소프트웨어의 요소기술	소프트웨어를 구성하는 기술 요소에 관한 설명자료
아키텍쳐 (SW/HW/NW)	소프트웨어, 하드웨어, 네트워크 등의 구성 관련 자료
어플리케이션 업무 기술서	어플리케이션 간의 업무 관계 및 흐름에 대한 설명 자료
완제품 Spec. Sheet	제품의 성능 및 특성 등을 모아놓은 문서
성능테스트 결과서	제품의 기능을 증험하여 결과를 기록한 문서
요구사항 조견표	요구사항에 대한 제품의 적용 가능여부에 대한 판단자료

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

매뉴얼/교육자료	사업 수행을 위해 작성되고 교육되는 매뉴얼 및 교육 자료
인터페이스목록/설계서	인터페이스 연동을 위한 API 정의서 및 개발 가이드
제품 성능 비교 자료	제품 선정을 위한 후보 제품간의 성능 비교 분석 자료
테스트 방법 및 결과	테스트 방법, 시나리오 및 그 결과를 기술한 자료

5. 요구일, 제공일 및 제공방법
6. 그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항

③ 수급사업자가 원사업자에게 기술자료를 제공하는 경우, 원사업자는 해당 기술자료를 제공받는 날까지 다음 각 호의 사항이 포함된 비밀유지계약을 수급사업자와 체결한다. 이 경우, 원사업자는 【별첨】 표준비밀유지계약서(기술자료)로 수급사업자와 비밀유지계약을 체결할 수 있다.

1. 기술자료의 명칭 및 범위
2. 기술자료의 사용기간
3. 기술자료를 제공받아 보유할 임직원의 명단
4. 기술자료의 비밀유지의무
5. 기술자료의 목적 외 사용금지
6. 제4호 또는 제5호의 위반에 따른 배상
7. 기술자료의 반환·폐기 방법 및 일자

서명완료
E-Document

④ 원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 부당하게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하지 아니하다.

1. 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위
2. 제3자에게 제공하는 행위

제26조(기술자료 임치) ① 제31조에도 불구하고, 원사업자와 수급사업자가 합의하여 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 등에 따른 임치기관에 기술자료를 임치할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 원사업자는 제1항에 따른 기술자료임치기관에 대해 수급사업자가 임치한 기술자료를 내줄 것을 요청할 수 있다.

1. 수급사업자가 동의한 경우
2. 수급사업자가 파산선고 또는 해산결의로 그 권리가 소멸된 경우
3. 수급사업자가 사업장을 폐쇄하여 사업을 할 수 없는 경우
4. 원사업자와 수급사업자가 협의하여 정한 기술자료 교부조건에 부합하는 경우

③ 제1항에 의하여 기술자료를 임치한 경우에 수급사업자는 정보시스템의 개발 등에 있어 중요한 변경사항이 발생한 때에는 그 변경사항이 발생한 날부터 30일 이내에 추가 임치한다.

④ 제1항 및 제3항에 따른 기술자료 임치에 소요되는 비용은 원사업자가 부담한다. 다만, 수급사업자가 원사업자의 요구 없이 기술자료를 임치할 경우에는 수급사업자가 부담한다. 본 계약과 관련된 기술자료의 경우, 수급사업자가 원사업자의 요구없이 기술자료를 임치할 경우에도 수급사업자의 지원요청이 있

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

을 경우 상생협력 차원에서 임치비용은 원사업자가 부담한다.

제27조(기술지원 및 교육) ① 원사업자는 정보시스템 개발 등에 대한 검사가 완료된 이후 수급사업자에게 원사업자 또는 발주자의 관련 직원을 대상으로 정보시스템의 사용과 운영을 위하여 필요한 교육을 요청할 수 있으며, 수급사업자와 협의하여 교육의 실시 여부·일정·횟수·시간·비용 등을 정한다.

② 제1항에 따른 교육이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 비용은 원사업자가 부담한다.

1. 교육을 수행하기 위해 이 계약 및 정보시스템의 개발 등에 소요되는 자원 이외의 추가 자원이 투입되는 경우
2. 교육이 이 계약에 따른 이행이 아닌 가치있는 지식습득의 기회로 인정될 경우

③ 원사업자는 정보시스템 개발 등에 대한 검사가 완료된 이후 수급사업자에게 정보시스템의 사용·운영을 위하여 필요한 기술지원을 요청할 수 있다. 이 경우에 기술지원의 일정, 횟수, 시간, 비용 등에 대하여 양 당사자는 정보시스템의 개발 등의 완료 이전에 서면으로 합의한다.

④ 제3항에 따른 기술지원의 기간은 전문에서 정한 하자담보책임기간으로 하며, 그 기간을 도과한 기술지원에 대한 기간·비용 등에 대해서는 별도로 정한다.

제28조(지식재산권의 귀속 등) ① 이 계약에 따라 개발된 정보시스템의 저작권 등 지식재산권은 이를 창작한 수급사업자가 갖는다. 다만, 원사업자 등이 창작에 기여한 경우에 그 기여한 비율에 따라 공동으로 갖는다. 양사간 이견이 있을 경우, 전문기관의 기여한 비율에 대한 조사결과를 바탕으로 결정한다. 단, 수급사업자가 본 계약 체결 이전에 보유하고 있거나 본 계약의 목적과 관계없이 수급사업자가 별도의 비용을 투자하여 생성된 지식재산권은 수급사업자에게 귀속된다.

② 수급사업자는 원사업자와 협의하여 제1항에 따른 정보시스템에 대한 자신의 지식재산권을 원사업자에게 양도할 수 있다. 다만, 지식재산권의 양도 또는 이용허락에 대한 협의가 없거나 협의가 이루어지지 않은 경우에도 원사업자 또는 발주자는 이 계약의 목적 범위 내에서 정보시스템에 대한 수급사업자의 지식재산권을 사용할 수 있다.

③ 이 계약에 따라 제작된 정보시스템 중 수급사업자가 저작권을 갖는 정보시스템에 대한 2차적 저작물 작성권의 양도에 관해서는 별도로 정한다.

제3장 하도급대금 조정 및 지급

제1절 하도급대금의 조정

제29조(부당한 하도급대금의 결정금지) ① 원사업자는 이 계약에 따른 정보시스템의 개발 등과 같거나 유사한 것에 대해 일반적으로 지급되는 대가보다 낮은 수준으로 하도급대금이 결정되도록 수급사업자에게 강요하지 아니하다.

서명한로 E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 제1항에 따른 부당한 하도급대금의 결정으로 본다.

1. 정당한 사유 없이 일률적인 비율로 단가를 인하하여 하도급대금을 결정하는 행위
2. 협조요청 등 어떠한 명목으로든 일방적으로 일정 금액을 할당한 후 그 금액을 빼고 하도급대금을 결정하는 행위
3. 정당한 사유 없이 수급사업자를 차별 취급하여 하도급대금을 결정하는 행위
4. 수급사업자에게 발주량 등 거래조건에 대하여 착오를 일으키게 하거나 다른 사업자의 견적 또는 거짓 견적을 내보이는 등의 방법으로 수급사업자를 속이고 이를 이용하여 하도급대금을 결정하는 행위
5. 원사업자가 일방적으로 낮은 단가에 의하여 하도급대금을 결정하는 행위
6. 경쟁입찰에 의하여 이 계약을 체결할 때 정당한 사유 없이 최저가로 입찰한 금액보다 낮은 금액으로 하도급대금이 결정되도록 하는 행위
7. 계속적 거래계약에서 원사업자의 경영적자, 판매가격 인하 등 수급사업자의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 수급사업자에게 불리하게 하도급대금을 결정하는 행위

③ 제1항 또는 제2항에 해당할 경우, 수급사업자는 원사업자에게 하도급대금의 조정을 청구할 수 있다. 이 경우에 원사업자와 수급사업자는 소프트웨어의 개발등의 업무량, 업무 수행기간, 업무 난이도, 인건비, 기술료, 재경비, 직접관리비 등 관리비, 계획되지 않은 출장비, 적정 수익, 납품 시 발생한 원사업자 부담의 추가비용, 관련 법령 변경 등을 고려하여 합리적인 수준에서 그 하도급대금을 정한다.

④ 하도급대금의 조정은 수급사업자가 원사업자에게 공식문서를 접수하여 개시를 시작하고 문서(전자문서 포함)를 활용하여 협의를 진행하며, 상호 협의서 및 변경계약을 체결하여 완료한다.

⑤ 수급사업자의 목적물을 납품하는 과정에서 수급사업자에게 책임 없는 사유로 추가 업무가 발생하여 대금조정이 불가피한 경우, 수급사업자는 원사업자에게 대금의 조정을 신청할 수 있다.

⑥ 제3항에 따라 원사업자가 부당하게 감액된 하도급대금을 지급하지 않고, 이로 인해 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에 수급사업자는 이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

제30조(감액금지) ① 원사업자는 이 계약에서 정한 하도급대금을 감액하지 아니하다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 증명한 경우에는 하도급대금을 감액할 수 있다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 정당한 사유에 의한 감액행위로 보지 아니하다.

1. 위탁할 때 하도급대금을 감액할 조건 등을 명시하지 아니하고 위탁 후 협조요청 또는 거래 상대방으로부터의 발주취소, 경제상황의 변동 등 불합리한 이유를 들어 하도급대금을 감액하는 행위
2. 수급사업자와 단가 인하에 관한 합의가 성립된 경우 그 합의 성립 전에 위탁한 부분에 대하여도 합의 내용을 소급하여 적용하는 방법으로 하도급대금을 감액하는 행위
3. 하도급대금을 현금으로 지급하거나 지급기일 전에 지급하는 것을 이유로 하도급대금을 지나치게

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

감액하는 행위

4. 원사업자에 대한 손해발생에 실질적 영향을 미치지 아니하는 수급사업자의 책임을 이유로 하도급대금을 감액하는 행위

5. 정보시스템의 개발 등에 필요한 원부자재 등을 자기로부터 사게 하거나 자기의 시설 등을 사용하게 한 경우에 적정한 구매대금 또는 적정한 사용대가 이상의 금액을 하도급대금에서 공제하는 행위

6. 하도급대금 지급 시점의 물가나 물품 등이 정보시스템 개발 등의 업무 개시시점에 비하여 떨어진 것을 이유로 하도급대금을 감액하는 행위

7. 경영적자 또는 판매가격 인하 등 불합리한 이유로 부당하게 하도급대금을 감액하는 행위

8.「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」,「산업안전보건법」등에 따라 원사업자가 부담하여야 하는 고용보험료, 산업안전보건관리비, 그 밖의 경비 등을 수급사업자에게 부담시키는 행위

9. 그 밖에「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정하는 행위

③ 원사업자가 제1항 단서에 따라 하도급대금을 감액할 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 수급사업자에게 미리 제시하거나 제공한다.

1. 감액의 사유와 기준
2. 감액의 대상이 되는 시공물량
3. 감액금액
4. 공제 등 감액방법
5. 그 밖에 감액이 정당함을 증명할 수 있는 사항

서명완료
E-Document

④ 원사업자가 정당한 사유 없이 하도급대금을 감액할 경우 그 해당 금액 역시 수급사업자에게 지급한다.

⑤ 원사업자가 제4항에 따라 지급해야 할 금액을 원사업자가 공사목적물의 인수일로부터 60일이 지난 후에 지급하는 경우 원사업자는 그 60일을 초과한 기간에 대하여「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회가 고시한 지연이자율을 곱하여 산정한 지연이자(이하 "지연배상금"이라 한다)를 지급한다.

제31조(정보시스템의 개발 등에 관한 계획변경 등에 따른 계약금액의 조정) ① 원사업자는 정보시스템의 개발 등을 위탁 후 다음 각 호에 모두 해당하는 때에는 자신이 발주자로부터 증액받은 계약금액의 내용과 비율에 따라 하도급대금을 증액한다. 다만, 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 감액받은 경우에는 그 내용과 비율에 따라 하도급대금을 감액할 수 있다.

1. 정보시스템의 개발 등에 관한 계획변경, 정보시스템의 개발 등의 완료 시기의 변동 또는 경제상황의 변동 등을 이유로 계약금액이 증액되는 경우
2. 제1호와 같은 이유로 정보시스템의 개발 등에 추가비용이 들 경우

② 제1항에 따라 하도급대금을 증액 또는 감액할 경우 원사업자는 발주자로부터 계약금액을 증액 또는

감액받은 날부터 15일 이내에 발주자로부터 증액 또는 감액받은 사유와 내용을 수급사업자에게 통지한다. 다만, 발주자가 그 사유와 내용을 수급사업자에게 직접 통지한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 제1항에 따른 하도급대금의 증액 또는 감액은 원사업자가 발주자로부터 계약금액을 증액 또는 감액받은 날부터 30일 이내에 한다.

④ 원사업자는 발주자로부터 증액받은 대금을 수령한 경우 수령한 날부터 15일 안에 수급사업자에게 증액한 하도급대금을 지급한다. 다만, 발주자로부터 증액 받은 대금의 일부만 수령한 경우에는 증액 받은 대금 중 수령한 대금의 비율에 따라 증액한 하도급대금을 지급한다.

⑤ 원사업자가 제1항의 계약금액 증액에 따라 발주자로부터 추가금액을 지급받은 날부터 15일이 지난 후에 추가대금을 지급하는 경우에 그 지연기간에 대해 지연배상금을 지급하며, 추가대금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우의 어음할인료·수수료의 지급 및 어음할인율·수수료율에 관하여는 제35조를 준용한다. 이 경우 "정보시스템의 개발 등을 마친 날부터 60일"은 "추가금액을 받은 날부터 15일"로 본다.

제32조(공급원가 변동 등에 따른 하도급대금의 조정) ① 수급사업자는 이 계약을 체결한 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 하도급대금의 조정이 불가피한 경우에는 원사업자에게 하도급대금의 조정을 신청할 수 있고, 원사업자는 수급사업자가 요청하는 경우 내부심의위원회 운용 절차를 통해 신속하고 자율적인 해결을 적극 지원한다.

서명완료
E-Document

1. 공급원가가 변동되는 경우
2. 원사업자의 요구 사항 변경, 자료 제공 지연, 의사결정 지연 등 수급사업자의 책임으로 돌릴 수 없는 사유로 시기가 지연되어 관리비 등 공급원가 외의 비용이 변동되는 경우
3. 공급원가 또는 그 밖의 비용이 하락할 것으로 예상하여 계약기간 경과에 따라 단계적으로하도급대금을 인하하는 내용의 계약을 체결하였으나 원사업자가 정보시스템의 개발 등의 업무를 축소하는 등 수급사업자의 책임이 없는 사유로 공급원가 또는 그 밖의 비용이 하락하지 아니하거나 그 하락률이 하도급대금 인하 비율보다 낮은 경우

② 원사업자는 제1항에 따른 신청이 있은 날부터 10일 이내에 하도급대금 조정을 위한 협의를 개시하며, 정당한 사유 없이 협의를 거부하거나 게을리 하지 아니하다.

③ 원사업자 또는 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 하도급분쟁조정협의회에 조정을 신청할 수 있다.

1. 제1항에 따른 신청이 있은 날부터 10일이 지난 후에도 원사업자가 대금의 조정을 위한 협의를 개시하지 아니한 경우
2. 원사업자와 수급사업자가 제1항에 따른 신청이 있은 날부터 30일 이내에 대금의 조정에 관한 합의에 도달하지 아니한 경우
3. 원사업자 또는 수급사업자가 협의 중단의 의사를 밝힌 경우
4. 원사업자와 수급사업자가 제시한 조정금액이 상호 간에 1.5배 이상 차이가 나는 경우

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

5. 합의가 지연되면 영업활동이 심각하게 곤란하게 되는 등 원사업자 또는 수급사업자에게 중대한 손해가 예상되는 경우
6. 그 밖에 제3호부터 제5호까지에 준하는 사유가 있는 경우

④「하도급거래 공정화에 관한 법률」제16조의2에서 정하는 요건을 충족한 경우, 수급사업자는「중소기업협동조합법」제3조 제1항 제1호 또는 제2호에 따른 중소기업협동조합에게 자신을 대신하여 원사업자와 하도급대금의 조정을 위한 협의를 하도록 신청할 수 있으며, 조합원이 아닐 시 원사업자에게 직접 하도급대금의 조정을 신청할 수 있다. 이 경우에 제2항부터 제4항까지를 준용한다.

제32조의2(하도급대금의 연동) ① 원사업자와 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고, 주요 원재료에 대해 하도급대금 연동을 한다.

1. 원사업자가「중소기업기본법」제2조 제2항에 따른 소기업에 해당하는 경우
2. 하도급거래 기간이 90일 이내의 범위에서「하도급거래 공정화에 관한 법률」시행령에서 정하는 기간 이내인 경우
3. 하도급대금이 1억 원 이하의 범위에서「하도급거래 공정화에 관한 법률」시행령에서 정하는 금액 이하인 경우
4. 원사업자와 수급사업자가 하도급대금 연동을 하지 아니하기로 합의한 경우

② 제1항에도 불구하고, 원사업자와 수급사업자는 합의를 통해 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에도 하도급대금 연동을 할 수 있다.

1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 원재료가 주요 원재료에 해당하지 않는 경우

③ 제1항에 따라 하도급대금 연동을 하는 경우, 원사업자는 수급사업자와 합의하여 다음 각 호의 사항을 기재하여 서명 또는 기명날인한 계약서를 교부한다. 이 경우, 원사업자는【별첨】표준 연동 계약서로 작성하여 수급사업자에게 교부할 수 있다.

1. 하도급대금 연동의 대상 목적물의 명칭
2. 하도급대금 연동의 주요 원재료 또는 원재료
3. 하도급대금 연동의 조정요건
4. 하도급대금 연동의 기준 지표 및 산식
5.「하도급거래 공정화에 관한 법률」시행령에서 정하는 사항

④ 제1항 제4호에 따라 하도급대금 연동을 하지 않은 경우, 원사업자와 수급사업자는 그 취지와 사유를 계약서에 분명하게 적어야 한다. 이 경우,【별첨】표준 미연동 계약서로 하도급 대금 미연동 계약을 체결할 수 있다.

⑤ 원사업자는 제1항에 따른 하도급대금 연동과 관련하여 하도급거래에 관한 거래상 지위를 남용하거나 거짓 또는 그 밖의 부정한 방법으로「하도급거래 공정화에 관한 법률」제3조의 적용을 피하려는 행위를 하지 아니한다.

서명완료
E-Document

⑥ 제5항을 위반하여 제4항에 따른 하도급대금 미연동 합의가 이루어진 경우에 수급사업자는 제1항에 따른 하도급대금 연동 계약의 체결을 요구할 수 있으며, 원사업자는 제3항에 따라 하도급대금 연동 계약을 체결한다.

⑦ 원사업자 또는 수급사업자가 착오 등을 이유로 제1항에 따른 하도급대금 연동 또는 제4항에 따른 미연동 계약을 체결하지 않은 경우에 일방 당사자는 상대방에 대해 하도급대금 연동 또는 미연동 계약의 체결을 요구할 수 있으며, 원사업자와 수급사업자는 하도급대금 연동 또는 미연동 계약을 체결한다.

제2절 대금의 지급

제33조(선급금) ① 원사업자와 수급사업자는 협의하여 정한 선급금을 전문에서 정한 시기에 지급한다.

② 수급사업자는 원사업자의 동의없이 선급금을 계약목적 외에 사용할 수 없으며, 노임지급 및 원부자재의 확보에 우선 사용한다.

제34조(발주자의 선급금) ① 원사업자가 발주자로부터 선급금을 받은 경우 그 선급금의 내용과 비율에 따라 이를 받은 날(개발 등을 위탁하기 전에 선급금을 받은 경우에는 개발 등을 위탁한 날)부터 15일 이내에 선급금을 수급사업자에게 지급한다.

② 원사업자가 발주자로부터 받은 선급금을 제1항에 따른 기한이 지난 후에 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대해 지연배상금을 지급한다.

③ 원사업자가 제1항에 따른 선급금을 어음 또는 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우의 어음할인료·수수료의 지급 및 어음할인율·수수료율에 관하여는 제35조를 준용한다.

④ 발주자의 선급금에 대해서는 제33조 제2항을 준용한다.

서명완료
E-Document

제35조(하도급대금의 지급 등) ① 원사업자는 이 계약에서 정한 하도급대금의 지급기일까지 수급사업자에게 하도급대금을 지급한다. 다만, 하도급대금의 지급기일은 정보시스템의 개발 등을 마친 날(개발 등이 빈번하여 원사업자와 수급사업자가 월 1회 이상 세금계산서의 발행일을 정한 경우에는 그 정한 날을 말한다)로부터 60일을 초과하지 아니하다.

② 원사업자는 발주자로부터 정보시스템의 개발 등의 완료에 따라 대금을 받았을 때에는 하도급대금을, 정보시스템의 개발 등의 진척에 따라 기성금 등을 받았을 때에는 수급사업자가 수행한 부분에 상당하는 금액을, 발주자로부터 그 대금이나 기성금 등을 지급받은 날부터 15일(대금의 지급기일이 그 전에 도래하는 경우에는 그 지급기일) 이내에 수급사업자에게 지급한다.

③ 원사업자가 수급사업자에게 하도급대금을 지급할 때에는 원사업자가 발주자로부터 해당 정보시스템의 개발 등과 관련하여 받은 현금비율 이상으로 지급한다.

④ 원사업자가 하도급대금을 어음으로 지급하는 경우에는 해당 정보시스템의 개발 등과 관련하여 발주자로부터 원사업자가 받은 어음의 지급기간(발행일부터 만기일까지)을 초과하는 어음을 지급하지 아니하

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

다.

⑤ 원사업자가 하도급대금을 어음으로 지급하는 경우에 그 어음은 법률에 근거하여 설립된 금융기관에서 할인이 가능한 것이어야 하며, 어음을 교부한 날부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 어음을 교부하는 날에 수급사업자에게 지급한다. 다만, 정보시스템의 개발 등을 마친 날부터 60일(제1항에 따라 지급기일이 정하여진 경우에는 그 지급기일을, 발주자로부터 대금이나 기성금 등을 받은 경우에는 제3항에서 정한 기일을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 이내에 어음을 교부하는 경우에는 정보시스템의 개발 등을 마친 날부터 60일이 지난 날 이후부터 어음의 만기일까지의 기간에 대한 할인료를 정보시스템의 개발 등을 마친 날부터 60일 이내에 수급사업자에게 지급한다.

⑥ 원사업자는 하도급대금을 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우에는 지급일(기업구매전용카드의 경우는 카드결제 승인일을, 외상매출채권 담보대출의 경우는 납품등의 명세 전송일을, 구매론의 경우는 구매자금 결제일을 말한다. 이하 같다)부터 하도급대금 상환기일까지의 기간에 대한 수수료(대출이자를 포함한다. 이하 같다)를 지급일에 수급사업자에게 지급한다. 다만, 정보시스템의 개발 등을 마친 날부터 60일 이내에 어음대체결제수단을 이용하여 지급하는 경우에는 정보시스템의 개발 등을 마친 날부터 60일이 지난 날 이후부터 하도급대금 상환기일까지의 기간에 대한 수수료를 정보시스템의 개발 등을 마친 날부터 60일 이내에 수급사업자에게 지급한다.

⑦ 제5항에서 적용하는 할인율은 연 100분의 40 이내에서 법률에 근거하여 설립된 금융기관에서 적용되는 상업어음할인율을 고려하여 공정거래위원회가 정하여 고시한 할인율을 적용한다.

⑧ 제6항에서 적용하는 수수료율은 원사업자가 금융기관(「여신전문금융업법」 제2조제2호의2에 따른 신용카드업자를 포함한다)과 체결한 어음대체결제수단의 약정 수수료율로 한다.

⑨ 원사업자가 정당한 사유가 없이 제1항 단서를 위반하여 하도급대금을 지급하는 경우에는 그 초과기간에 대하여 지연배상금을 지급한다.

⑩ 원사업자가 정당한 사유없이 대금지급시기에 하도급대금을 지급하지 않은 경우, 수급사업자는 자신이 점유하고 있는 원사업자 소유의 물건 등에 대해 유치권을 행사할 수 있다.

제36조(발주자의 직접 지급 등) ① 발주자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에 수급사업자가 수행한 부분에 해당하는 하도급대금을 수급사업자에게 직접 지급한다.

1. 원사업자의 지급정지·파산, 그 밖에 이와 유사한 사유가 있거나 사업에 관한 허가·인가·면허·등록 등이 취소되어 원사업자가 하도급대금을 지급할 수 없게 된 경우로서 수급사업자가 하도급대금의 직접 지급을 요청한 때
2. 발주자가 하도급대금을 직접 수급사업자에게 지급하기로 발주자·원사업자 및 수급사업자 간에 합의한 때
3. 원사업자가 지급하여야 하는 하도급대금의 2회분 이상을 해당 수급사업자에게 지급하지 아니한 경우로서 수급사업자가 하도급대금의 직접 지급을 요청한 때
4. 원사업자가 하도급대금 지급보증을 하지 아니한 경우로서 수급사업자가 하도급대금의 직접 지급을

서명안료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

요청한 때

② 제1항에 따른 사유가 발생한 경우 원사업자에 대한 발주자의 대금지급채무와 수급사업자에 대한 원사업자의 하도급대금 지급채무는 그 범위에서 소멸한 것으로 본다.

③ 원사업자가 발주자에게 이 계약과 관련된 수급사업자의 임금의 지급 지체 사실(원사업자의 책임있는 사유로 그 지급 지체가 발생한 경우는 제외한다)을 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 해당 하도급대금의 직접 지급 중지를 요청한 경우, 발주자는 제1항에도 불구하고 그 하도급대금을 직접 지급하여서는 아니 된다.

④ 제1항에 따라 발주자가 해당 수급사업자에게 하도급대금을 직접 지급할 때에 발주자가 원사업자에게 이미 지급한 금액은 빼고 지급한다.

⑤ 제1항에 따라 수급사업자가 발주자로부터 하도급대금을 직접 받기 위하여 기성부분의 확인 등이 필요한 경우 원사업자는 다음 각 호의 어느 하나의 기간 내에 필요한 조치를 이행한다. 다만, 원사업자가 그 기한 내에 필요한 조치를 이행할 수 없는 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유와 이행 예정시기 등을 적시하여 발주자 및 수급사업자에게 제출하고, 그 사정이 소멸한 때에 지체 없이 이에 필요한 조치를 이행한다.

1. 제1항 제1호의 사유에 따라 발주자가 하도급대금을 직접 지급하는 경우에는 수급사업자로부터 기성부분 등의 확인에 필요한 조치의 이행을 요청받은 날부터 15일
2. 제1항 제2호부터 제4호까지의 사유에 따라 발주자가 하도급대금을 직접 지급하는 경우에는 수급사업자로부터 기성부분 등의 확인에 필요한 조치의 이행을 요청받은 날부터 5일

⑥ 발주자는 하도급대금을 직접 지급할 때에 「민사집행법」 제248조 제1항 등의 공탁사유가 있는 경우에는 해당 법령에 따라 공탁(供託)할 수 있다.

⑦ 제1항이 적용되는 경우, 발주자는 원사업자에 대한 대금지급의무의 범위에서 하도급대금 직접 지급의무를 부담한다.

⑧ 제1항이 적용되는 경우, 그 수급사업자가 작업한 분(分)에 대한 하도급대금이 확정된 경우, 발주자는 도급계약의 내용에 따라 수급사업자에게 하도급대금을 지급한다.

⑨ 발주자가 수급사업자에게 하도급대금을 직접 지급한 경우에 수급사업자는 발주자 및 원사업자에게 하도급대금의 사용내역(자재·장비대금 및 임금, 보험료 등 경비에 한함)을 하도급대금 수령일부터 20일 이내에 통보한다.

⑩ 제1항 제2호에 따른 합의는 【별첨】 하도급대금 직접지급합의서로 할 수 있다.

제37조(부당한 대물변제의 금지) ① 원사업자는 하도급대금을 물품으로 지급하지 아니하다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우
2. 원사업자에 대한 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산신청, 회생절차개시 또는 간이회생절차개시의 신청이 있은 경우

서명한로 E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

3. 「기업구조조정 촉진법」에 따라 금융채권자협의회가 원사업자에 대하여 공동관리절차 개시의 의결을 하고 그 절차가 진행 중이며, 수급사업자의 요청이 있는 경우

② 원사업자는 제1항 단서에 따른 대물변제를 하기 전에 수급사업자에게 다음 각 호의 구분에 따른 자료를 제공한다.

1. 대물변제의 용도로 지급하려는 물품이 관련 법령에 따라 권리·의무 관계에 관한 사항을 등기 등 공부(公簿)에 등록하여야 하는 물품인 경우: 해당 공부의 등본(사본을 포함한다)
2. 대물변제의 용도로 지급하려는 물품이 제1호 외의 물품인 경우: 해당 물품에 대한 권리·의무 관계를 적은 공정증서(「공증인법」에 따라 작성된 것을 말한다)

③ 제2항에 따른 자료 제공은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 한다. 이 경우 문서로 인쇄되지 아니한 형태로 자료를 제시하는 경우에는 문서의 형태로 인쇄가 가능하도록 하는 조치를 한다.

1. 문서로 인쇄된 자료 또는 그 자료를 전자적 파일 형태로 담은 자기디스크(자기테이프, 그 밖에 이와 비슷한 방법으로 그 내용을 기록·보관·출력할 수 있는 것을 포함한다)를 직접 또는 우편으로 전달하는 방법
2. 수급사업자의 전자우편 주소로 제2항에 따른 자료가 포함된 전자적 파일을 보내는 방법. 다만, 원사업자가 전자우편의 발송·도달 시간의 확인이 가능한 자동수신사실 통보장치를 갖춘 컴퓨터 등을 이용한 경우로 한정한다.

서명완료
E-Document

④ 원사업자는 제2항에 따른 자료를 제공한 후 대물변제를 하기 전에 그 물품의 권리·의무 관계가 변경된 경우에는 그 변경된 내용이 반영된 제2항에 따른 자료를 제3항에 따른 방법으로 수급사업자에게 지체 없이 다시 제공한다.

⑤ 원사업자는 제2항 및 제4항에 따라 자료를 제공한 후 지체 없이 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 작성하여 수급사업자에게 내주고 원사업자와 수급사업자는 해당 서면을 보관한다.

1. 원사업자가 자료를 제시한 날
2. 자료의 주요 목차
3. 수급사업자가 자료를 제시받았다는 사실
4. 원사업자와 수급사업자의 상호명, 사업장 소재지 및 전화번호
5. 원사업자와 수급사업자의 서명 또는 기명날인

제4장 보칙

제38조(채권·채무의 양도금지) 원사업자와 수급사업자는 이 계약으로부터 발생하는 채권 또는 채무를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공하지 아니하다. 다만, 상대방의 서면에 의한 승낙(보증인이 있으면 그의 승낙도 필요하다)을 받았을 때에는 그러하지 아니하다.

제39조(비밀유지) ① 원사업자와 수급사업자는 이 계약에서 알게 된 상대방의 업무상 비밀을 상대방의

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

동의 없이 이용하거나 제3자에게 누설하지 아니하다.

② 법원 또는 수사기관 등이 법령에 따라 상대방의 업무상 비밀의 제공을 요청한 경우에 원사업자 또는 수급사업자는 지체 없이 상대방에게 그 내용을 통지한다. 다만, 상대방에게 통지할 수 없는 정당한 사유가 있는 경우에는 비밀을 제공한 후에 지체 없이 통지한다.

③ 제1항에 따른 비밀유지에 관한 구체적인 내용은【별첨】비밀유지계약서에서 정한 바에 따른다.

제40조(개별약정 및 부당특약) ① 원사업자와 수급사업자는 이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여 대등한 지위에서 상호 합의하여 서면으로 개별약정을 정할 수 있다. 이 경우, 원사업자는 수급사업자의 이익을 부당하게 침해하거나 제한하는 계약조건을 설정하지 아니하다.

② 기본계약 및 개별약정에서 정한 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정은 무효로 한다.

1. 원사업자가 기본계약 및 개별약정 등의 서면에 기재되지 아니한 사항을 요구함에 따라 발생된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
2. 원사업자가 부담하여야 할 민원처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
3. 원사업자가 입찰내역에 없는 사항을 요구함에 따라 발생된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정
4. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 비용이나 책임을 수급사업자에게 부담시키는 약정
   가. 관련 법령에 따라 원사업자의 의무사항으로 되어 있는 인·허가, 환경관리 또는 품질관리 등과 관련하여 발생하는 비용
   나. 원사업자(발주자를 포함한다)가 설계나 계약내용을 변경함에 따라 발생하는 비용
   다. 원사업자의 지시(요구, 요청 등 명칭과 관계없이 재작업, 추가작업 또는 보수작업에 대한 원사업자의 의사표시를 말한다)에 따른 재작업, 추가작업 또는 보수작업으로 인하여 발생한 비용 중 수급사업자의 책임 없는 사유로 발생한 비용
   라. 관련 법령, 발주자와 원사업자 사이의 계약 등에 따라 원사업자가 부담하여야 할 하자담보책임 또는 손해배상책임
5. 천재지변, 매장문화재의 발견, 해킹·컴퓨터 바이러스 발생 등으로 인한 계약기간 연장 등 계약체결시점에 원사업자와 수급사업자가 예측할 수 없는 사항과 관련하여 수급사업자에게 불합리하게 책임을 부담시키는 약정
6. 해당 계약의 특성을 고려하지 아니한 채 간접비(하도급대금 중 재료비, 직접노무비 및 경비를 제외한 금액을 말한다)의 인정범위를 일률적으로 제한하는 약정. 다만, 발주자와 원사업자 사이의 계약에서 정한 간접비의 인정범위와 동일하게 정한 약정은 제외한다.
7. 계약기간 중 수급사업자가「하도급거래 공정화에 관한 법률」제16조의2에 따라 하도급대금 조정을 신청할 수 있는 권리를 제한하는 약정
8. 그 밖에「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 인정되거나 같은 법에서 보호하는 수급사업자

서명완료
E-Document

의 권리·이익을 부당하게 제한하거나 박탈한다고 공정거래위원회가 정하여 고시하는 약정

③ 기본계약 및 개별약정에서 정한 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정이 수급사업자 또는 원사업자에게 현저하게 불공정한 경우, 그 부분은 무효로 한다.

1. 계약 체결 이후 과업내용의 변경 및 경제상황의 변동에 따라 발생하는 계약금액과 계약기간의 변경을 상당한 이유 없이 인정하지 아니하거나 그 부담을 상대방에게 전가하는 경우
2. 계약 내용에 대하여 구체적으로 정하지 아니하였거나 당사자 간 이견이 있을 경우 계약 내용을 한쪽의 의사에 따라 정함으로써 상대방의 정당한 이익을 침해한 경우
3. 「민법」 등 관계 법령에서 인정하고 있는 상대방의 권리를 상당한 이유 없이 배제하거나 제한하는 경우

④ 제2항 또는 제3항에 따라 무효가 되는 약정에 근거하여 수급사업자가 비용을 부담한 경우 또는 이로 인해 손해를 입은 경우에 수급사업자는 이에 해당하는 비용의 지급 또는 손해의 배상을 원사업자에게 청구할 수 있다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실없음을 증명한 경우에 수급사업자는 손해배상을 청구할 수 없다.

제41조(계약 외의 사항) ① 기본계약 등에서 정한 것 외의 사항에 대해서는 이 계약과 관련된 법령 또는 상관습에 의한다.

② 원사업자와 수급사업자는 이 계약을 이행하는 과정에서 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 그 밖에 관련 법령을 준수한다.

서명완료
E-Document

③ 원사업자는 다음 각 호에서 정한 행위를 하지 아니하다.

1. 하도급거래량을 조절하는 방법 등을 이용하여 수급사업자의 경영에 간섭하는 행위
   가. 수급사업자가 임직원을 선임 또는 해임함에 있어 원사업자의 지시 또는 승인을 얻게 하거나 수급사업자의 의사에 반하여 특정인을 채용하게 하는 등의 방법으로 인사에 간섭하는 행위
   나. 재하도급 거래에 개입하여 자신의 위탁한 납품물 등의 품질유지 및 납기 내 납품여부 등 하도급거래의 목적과 관계없이 선정, 계약조건 설정 등 재하도급 거래내용을 제한하는 행위
   다. 정상적으로 소프트웨어 개발 중에 있음에도 불구하고 수급사업자의 의사에 반하여 현장근로자를 동원하여 개발을 진행케 하는 행위
   라. 수급사업자의 생산품목, 시설규모 등을 제한하거나 수급사업자로 하여금 원사업자 또는 원사업자의 계열회사의 경쟁사업자와 거래하지 못하도록 하는 행위
   마. 수급사업자에게 납품관련 기술자료 등을 정당한 이유 없이 요구하여 제공하도록 하는 행위
   바. 경품부 판매, 할인특매 등의 특별판매행사에 수급사업자가 참여토록 강요하거나, 상품이나 상품권 등의 구입을 강요하는 행위
2. 정당한 사유 없이 수급사업자가 기술자료를 해외에 수출하는 행위를 제한하거나 기술자료의 수출을 이유로 거래를 제한하는 행위
3. 정당한 사유 없이 수급사업자로 하여금 자기 또는 자기가 지정하는 사업자와 거래하도록 구속하는

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

행위

4. 정당한 사유 없이 수급사업자에게 원가자료 등 공정거래위원회가 고시하는 경영상의 정보를 요구하는 행위

④ 원사업자는 정당한 사유 없이 수급사업자에게 자기 또는 제3자를 위하여 금전, 물품, 용역, 그 밖의 경제적 이익을 제공하도록 요구하지 아니하다.

제42조(계약의 변경) ① 합리적이고 객관적인 사유가 발생하여 부득이하게 계약변경이 필요하다고 인정되는 경우 원사업자와 수급사업자는 상호 합의하여 기본계약 등의 내용을 서면으로 변경할 수 있다.

② 당초의 계약내역에 없는 계약내용이 추가·변경되어 계약기간의 연장·대금의 증액이 필요한 경우 원사업자는 수급사업자와 협의하여 계약기간 연장·대금 증액에 관해 필요한 조치를 하고, 계약내용의 변경에 따른 작업을 시작하기 전까지 변경된 계약내용을 서면으로 발급한다.

③ 제2항에 따라 원사업자가 위탁 업무의 내용을 변경하면서 서면을 발급하지 아니한 경우 수급사업자는 원사업자에게 위탁사실에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 서면에 다음 각 호의 사항을 적고 서명 또는 기명날인한 후에 해당 서면을 원사업자에게 송부하는 방법으로 확인을 요청한다.

1. 변경된 위탁 업무의 내용
2. 하도급대금
3. 위탁일
4. 원사업자와 수급사업자의 사업자명과 주소(법인 등기사항증명서상 주소와 사업장 주소를 포함한다)
5. 그 밖에 원사업자가 위탁한 내용

서명완료
E-Document

④ 원사업자는 수급사업자로부터 제3항에서 정한 방법으로 위탁사실에 대한 확인 요청을 받은 날부터 15일 안에 그 내용에 대한 인정 또는 부인(否認)의 의사를 수급사업자에게 서명 또는 기명날인한 서면으로 회신하며, 이 기간 내에 회신을 발송하지 아니한 경우 수급사업자가 통지한 내용대로 위탁이 있는 것으로 추정한다. 다만, 자연재해 등 불가항력으로 인한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 원사업자는 계약내용의 변경에 따라 비용이 절감될 때에 한하여 대금을 감액할 수 있다. 이 경우에 원사업자는 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 수급사업자에게 미리 제시하거나 제공한다.

1. 감액의 사유와 기준
2. 감액의 대상이 되는 목적물의 분량
3. 감액금액
4. 공제 등 감액방법
5. 그 밖에 감액이 정당함을 증명할 수 있는 사항

⑥ 수급사업자가 정당한 사유를 제시하여 원사업자의 변경 요청을 거절한 경우 원사업자는 이를 이유로 수급사업자에게 불이익을 주는 행위를 하지 아니하다.

제43조(보복조치 금지) 원사업자는 수급사업자 또는 수급사업자가 소속된 조합이 다음 각 호의 어느 하

나에 해당하는 행위를 한 것을 이유로 그 수급사업자에 대하여 수주기회(受注機會)를 제한하거나 거래의 정지, 그 밖에 불이익을 주는 행위를 하지 아니하다.

1. 원사업자가 관련 법령(「하도급거래 공정화에 관한 법률」등)을 위반하였음을 관계 기관 등에 신고한 행위
2. 원사업자에 대한 하도급대금의 조정신청 또는 하도급분쟁조정협의회에 대한 조정신청
3. 관계 기관의 조사에 협조한 행위
4. 하도급거래 서면실태조사를 위하여 관계기관(공정거래위원회 등)이 요구한 자료를 제출한 행위

제44조(원사업자의 수급사업자 근로자 채용 제한) 수급사업자의 파산 등 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고, 원사업자는 계약기간 중 수급사업자의 근로자 중 이 계약과 직접적으로 관련있는 업무(정보시스템의 개발 등의 업무에 국한한다)를 담당하는 근로자를 채용하지 아니하다.

제45조(주요 원자재 가격변동에 따른 하도급대금 연동) ① 원사업자는 수급사업자와 협의하여 하도급대금 중 정보시스템의 개발 등에 사용되는 주요 원자재(정보시스템의 개발 등에 사용되는 원재료로서 그 비용이 하도급대금의 100분의 10 이상인 원자재를 말한다. 이 조에서 같다)의 가격이 원사업자와 수급사업자가 합의하여 정한 비율 이상으로 변경하는 경우, 그 변동분에 연동하여 하도급대금을 조정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자가 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업에 해당하는 경우
2. 하도급거래의 기간이 90일 이내의 범위에서 관련법령으로 정하는 기간 이내인 경우
3. 하도급대금이 1억원 이하의 범위에서 관련법령으로 정하는 금액 이하인 경우
4. 원사업자와 수급사업자가 하도급대금 연동을 하지 아니하기로 합의한 경우. 이 경우에 원사업자와 수급사업자는 그 취지와 사유를 하도급계약서에 기재하여야 한다.

② 제1항의 경우에 원사업자와 수급사업자는 공정거래위원회가 마련하여 보급하는 「하도급대금 연동계약서」를 사용하여 구체적인 내용을 정한다.

제5장 피해구제 및 분쟁해결

제46조(계약이행 보증금) ① 원사업자는 필요한 경우에 이 계약 전문에서 정한 계약이행보증금의 납부를 수급사업자에게 요구할 수 있으며, 수급사업자는 이를 현금으로 납부하거나 또는 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 보증서를 원사업자에게 제출한다. 다만, 원사업자가 하도급대금지급보증을 하지 아니하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 소프트웨어공제조합 또는 보증보험회사, 신용보증기금 등 이와 동등한 보증기관이 발행하는 보증서
2. 금융기관의 지급보증서 또는 예금증서

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

② 발주자가 있는 계약인 경우, 제1항의 보증요율은 원사업자와 발주자 간 계약에서 정한 요율을 초과할 수 없다.
③ 수급사업자가 계약이행보증금을 제1항 각 호에서 정한 방법으로 지급하기로 하고, 그 보증서 발급비용 등을 원사업자가 수급사업자에게 지급한 경우에 제1항 단서 및 제46조를 적용하지 않을 수 있다.

제47조(하도급대금지급 보증) 원사업자가 수급사업자에게 계약이행 보증금의 납부를 요구한 경우, 원사업자는 수급사업자에게 전문에서 정한 금액으로 하도급대금에 대한 지급보증을 한다. 이 경우에 보증방법은 제46조 제1항을 준용한다.

제48조(손해배상) ① 원사업자 또는 수급사업자가 이 계약을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다. 다만, 고의 또는 과실 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.
② 수급사업자가 책임 있는 사유로 정보시스템의 개발 등과 관련하여 제3자에게 손해를 입힌 경우, 이에 책임이 있는 원사업자는 수급사업자와 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다. 이 경우 원사업자가 제3자에게 배상하면 그 책임 비율에 따라 수급사업자에게 구상권을 행사할 수 있다.
③ 수급사업자는 이 계약에 따른 의무를 이행하기 위해 제3자를 사용한 경우 그 제3자의 행위로 인하여 원사업자에게 발생한 손해에 대해 제3자와 연대하여 책임을 진다. 다만, 수급사업자 및 제3자가 고의 또는 과실 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.
④ 원사업자가 제21조 제1항, 제24조 제1항·제2항, 제29조 제1항·제2항, 제30조 제1항·제2항 또는 제43조를 위반한 경우, 수급사업자는 이로 인해 발생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상을 청구할 수 있다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.
⑤ 원사업자가 제25조 제4항을 위반한 경우, 수급사업자는 이로 인해 발생한 손해의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상을 청구할 수 있다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

서명완료
E-Document

제48조의2(손해액의 추정 등) ① 원사업자가 제25조 제4항을 위반함으로써 손해를 입은 수급사업자가 제48조에 따른 손해배상을 청구하는 경우, 원사업자 또는 기술자료를 제공받은 제3자가 제25조 제4항의 위반행위를 하게 한 정보시스템을 판매·제공하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 수급사업자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

1. 정보시스템의 판매·제공 규모(수급사업자가 그 침해행위 외의 사유로 판매·제공할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매·제공할 수 없었던 규모를 뺀 규모) 중 수급사업자가 제조하거나 할 수 있었던 정보시스템의 규모에서 실제 판매·제공한 정보시스템의 규모를 뺀 나머지 규모를 넘지 아니하는 정보시스템의 규모를 수급사업자가 그 침해행위가 없었다면 판매·제공하여 얻을 수 있었던 이익액
2. 정보시스템의 판매·제공 규모 중 수급사업자가 제조하거나 할 수 있었던 정보시스템의 규모에서

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

실제 판매·제공한 정보시스템의 규모를 뺀 규모를 넘는 규모 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매·제공할 수 없었던 규모가 있는 경우 그 규모에 대해서는 기술자료의 사용에 대하여 합리적으로 얻을 수 있는 이익액

② 제25조 제4항 위반에 따라 제48조에 따른 손해배상을 청구하는 경우, 원사업자 또는 기술자료를 제공받은 제3자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 수급사업자의 손해액으로 추정한다.

③ 제25조 제4항 위반에 따라 제48조에 따른 손해배상을 청구하는 경우, 수급사업자는 침해행위의 대상이 된 기술자료의 사용에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 자기의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 제3항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다.

제49조(지체상금) ① 수급사업자가 계약기간 중 정보시스템의 개발 등을 완료하지 않은 경우에 원사업자는 지체일수에 전문에서 정한 지체상금요율을 곱하여 산정한 지체상금을 청구할 수 있다. 납품 및 구축 후 검사에 합격하지 않은 경우에도 같다.

② 원사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당한 경우에 그 해당 일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니하다.

1. 태풍, 홍수, 그 밖의 악천후, 전쟁 또는 사변, 지진, 화재, 폭동, 항만봉쇄, 방역 및 보안상 출입제한 등 불가항력의 사유에 의한 경우
2. 원사업자가 공급하기로 한 원부자재 등의 공급이 지연되는 사정으로 정보시스템의 개발 등을 할 수 없었던 경우
3. 원사업자의 책임있는 사유로 정보시스템의 개발 등이 지연되거나 중단된 경우
4. 수급사업자의 부도 등으로 연대보증인이 보증이행을 할 경우(부도 등이 확정된 날부터 원사업자가 보증이행을 지시한 날까지를 의미한다)
5. 수급사업자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증이행할 경우(원사업자로부터 보증채무이행청구서를 접수한 날부터 보증이행개시일 전일까지를 의미함, 다만 30일이내에 한한다)
6. 그 밖에 수급사업자에게 책임 없는 사유로 인하여 지체된 경우

③ 지체일수의 산정기준은 다음 각 호의 어느 하나에 의한다.

1. 납품기한 내에 정보시스템을 납품 및 구축한 경우 : 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니하다. 다만, 검사결과(불합격판정에 한한다)에 따라 원사업자가 보수를 요구한 날부터 최종검사에 합격한 날까지의 기간은 지체일수에 산입한다.
2. 납품기한을 도과하여 정보시스템을 납품 및 구축한 경우 : 구축을 마친 날의 다음 날부터 실제 인도한 날까지의 기간 및 제1호 단서에 해당하는 기간은 지체일수에 산입한다.

④ 원사업자는 제1항의 지체상금을 수급사업자에게 지급하여야 할 하도급대금에서 공제하거나 계약이행보증금에서 회수할 수 있다.

서명완료 E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

제50조(하자담보책임 등) ① 하자보수보증금을 지급하기로 약정한 경우에 수급사업자는 전문에서 정한 하자보수보증금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하"하자보수보증금"이라 한다) 또는 제45조 제1항 각호에서 정한 증서를 그 하도급대금을 지급받을 때까지 원사업자에게 납부 또는 교부한다.

② 원사업자는 검사를 마친 날부터 전문에서 정한 하자담보책임기간 동안에 수급사업자의 개발 등으로 인해 발생한 하자에 대해 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다. 다만, 수급사업자가 그 부적당함을 알고 원사업자에게 고지하지 않은 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 발주자 또는 원사업자가 제공한 원부자재 등으로 인해 하자가 발생한 경우
2. 발주자 또는 원사업자의 지시에 따라 하자가 발생한 경우

③ 전문에서 정한 하자담보책임기간이 「민법」 등에서 정한 하자담보책임기간보다 더 장기인 경우에는 「민법」 등에서 정한 기간으로 한다.

④ 원사업자와 수급사업자는 하자발생에 대한 책임이 분명하지 아니한 경우, 상호 협의하여 전문기관에 조사를 의뢰할 수 있다. 전문기관에 하자 원인 조사를 의뢰하는 경우, 원사업자는 조사가 원활히 진행될 수 있도록 관련 자료 제출 등 전문기관의 요청에 성실히 협조하여야 하며 전문기관의 조사 결과에 따라 지체없이 하자 보수, 비용 정산 등의 후속 조치를 이행하여야 한다. 이 경우에 조사비용은 다음 각 호에서 정한 바에 따라 부담한다.

1. 하자가 수급사업자의 사유로 인해 발생한 경우 : 수급사업자
2. 제1호 이외의 사유로 발생한 경우 : 원사업자

서명완료
E-Document

⑤ 수급사업자가 전문에서 정한 하자담보책임기간 중 원사업자로부터 하자보수의 요구를 받고 이에 응하지 아니하면 제1항의 하자보수보증금 중 하자보수에 소요되는 비용에 해당하는 금액은 원사업자에게 귀속한다.

⑥ 원사업자는 하자담보책임기간이 종료한 후 수급사업자의 청구가 있는 날부터 10일 이내에 수급사업자에게 제1항의 하자보수보증금을 반환한다. 다만, 보증보험증서를 교부한 경우에는 그러하지 아니하다.

제51조(계약의 해제 또는 해지) ① 원사업자 또는 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서면으로 이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 원사업자 또는 수급사업자가 금융기관으로부터 거래정지처분을 받아 이 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
2. 원사업자 또는 수급사업자가 감독관청으로부터 인·허가의 취소, 영업취소·영업정지 등의 처분을 받아 이 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
3. 원사업자 또는 수급사업자가 어음·수표의 부도, 제3자에 의한 강제집행(가압류 및 가처분 포함), 파산신청, 회생절차개시 또는 간이회생절차개시의 신청 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 이 계약을 이행할 수 없다고 인정되는 경우
4. 원사업자 또는 수급사업자가 해산, 영업의 양도 또는 다른 회사로의 합병을 결의하여 이 계약을

이행할 수 없다고 인정되는 경우. 다만, 영업의 양수인 또는 합병된 회사가 그 권리와 의무를 승계함에 대해 상대방이 동의한 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 원사업자 또는 수급사업자가 재해 그 밖의 사유로 인하여 이 계약의 내용을 이행하기 곤란하다고 쌍방이 인정한 경우
6. 발주자, 원사업자 또는 수급사업자에 대하여 파산선고, 회생절차개시결정 또는 간이회생절차개시결정이 있는 경우

② 원사업자 또는 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 상대방에게 상당한 기간을 정하여 서면으로 그 이행을 최고하고, 그 기간 내에 이를 이행하지 아니한 때에는 이 계약의 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있다. 다만, 원사업자 또는 수급사업자가 이행을 거절하거나 기한 내에 이행하여야 이 계약의 목적을 달성할 수 있는 경우에는 최고 없이 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 원사업자 또는 수급사업자가 이 계약상의 의무를 이행하지 않은 경우. 다만, 원사업자 또는 수급사업자의 미이행 부분이 사소하고, 이 계약의 목적 달성과 관계없는 경우에는 그러하지 아니하다.
2. 원사업자가 정당한 사유없이 수급사업자의 책임 없이 정보시스템의 개발 등에 필요한 사항의 이행을 지연하여 수급사업자의 정보시스템의 개발 등에 지장을 초래한 경우
3. 수급사업자가 원사업자의 책임 없이 약정한 개시일을 경과하고도 정보시스템의 개발 등을 시작하지 아니한 경우
4. 수급사업자가 원사업자의 책임 없이 정보시스템의 개발 등을 거부하거나 지연하여 계약기간 내에 정보시스템의 개발 등의 완료가 곤란하다고 객관적으로 인정되는 경우
5. 수급사업자의 인원·장비 및 품질관리능력이 현저히 부족하여 이 계약을 원만히 이행할 수 없다고 인정되는 등 수급사업자의 책임 있는 사유가 인정되는 경우
6. 원사업자나 수급사업자가 하도급대금지급보증이나 계약이행보증을 하지 아니한 경우

③ 제1항 또는 제2항에 따른 해제 또는 해지는 기성검사를 필한 부분과 기성검사를 필하지 않은 부분 중 객관적인 자료에 의해 정보시스템 개발 등의 수행 사실이 확인된 부분(추후 검사결과 불합격으로 판정된 경우는 그러하지 아니하다)에 대해 적용하지 아니하다.

④ 제1항 또는 제2항에 따라 계약이 해제·해지된 때에는 각 당사자의 상대방에 대한 일체의 채무는 기한의 이익을 상실하고, 당사자는 상대방에 대한 채무를 지체 없이 이행한다.

⑤ 제1항 제6호에 의한 해제·해지를 제외하고, 원사업자 또는 수급사업자는 상대방에 대하여 해제 또는 해지로 인해 발생한 손해배상을 청구할 수 있다. 다만, 상대방이 고의 또는 과실 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥ 제1항 또는 제2항에 따라 계약을 해제 또는 해지한 경우 원사업자는 기성검사를 필한 부분과 기성검사를 필하지 않은 부분 중 객관적인 자료에 의해 이행사실이 확인된 부분(추후 검사결과 불합격으로 판정된 경우는 그러하지 아니하다)에 대한 하도급대금을 수급사업자에게 지급하고, 수급사업자는 하도급대금을 수령한 부분에 대한 하자보수보증금을 제49조 제1항에 따라 원사업자에게 납부한다.

⑦ 수급사업자는 제6항의 하자보수보증금을 현금으로 납부한 경우, 검사 후 하자보수보증서로 대체할

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

수 있다.

⑧ 제1항 및 제2항에 따라 이 계약이 해제된 경우 원사업자와 수급사업자는 다음 각 호에서 정한 의무를 동시에 이행한다. 다만, 일부 해제 또는 해지된 경우에 잔존계약의 이행과 관련된 범위 내에서는 그러하지 아니하다.

1. 원사업자는 수급사업자로부터 인도받은 정보시스템의 개발 등과 관련된 모든 자료를 반환하고, 저장된 자료를 삭제한다.
2. 수급사업자는 원사업자로부터 지급받은 하도급대금과 그 이자를 더하여 반환한다.
3. 수급사업자는 원사업자로부터 제공받은 지식재산 등을 반환하며, 이를 활용하지 아니하다.

⑨ 원사업자가 제1항 또는 제2항에 따라 계약을 해제 또는 해지한 경우 수급사업자는 다음 각 호의 사항을 이행한다.

1. 해제 또는 해지의 통지를 받은 부분에 대한 정보시스템의 개발 등을 지체 없이 중지한다.
2. 대여품이 있을 때에는 지체 없이 원사업자에게 반환한다. 이 경우에 그 대여품이 수급사업자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 훼손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해를 배상한다.
3. 원사업자가 무상으로 제공한 원부자재 등 중 정보시스템의 개발 등의 기성부분에 사용한 것을 제외한 잔여 원부자재 등을 지체 없이 원사업자에게 반환한다. 이 경우, 그 자재가 수급사업자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 훼손되었거나 정보시스템의 개발 등의 기성부분으로서 인수되지 아니한 부분에 사용된 때에는 원상회복하거나 그 손해를 배상한다.

⑩ 손해배상금을 지급하거나 또는 대금을 반환해야 할 자가 이를 지연한 경우 그 지연기간에 대해 지연이자를 더하여 지급한다.

서명안로
E-Document

제52조(분쟁해결) ① 이 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 원사업자와 수급사업자는 상호 협의하여 분쟁을 해결하기 위해 노력한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않은 경우 원사업자 또는 수급사업자는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 한국공정거래조정원, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 하도급분쟁조정협의회 한국소프트웨어산업협회의 소프트웨어하도급분쟁조정협의회, 「중소기업 기술보호지원에 관한 법률」에 따른 중소기업 기술 분쟁조정위원회, 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」에 따른 정보보호산업 분쟁조정위원회 등에 조정을 신청할 수 있다. 이 경우에 원사업자와 수급사업자는 조정절차에 성실하게 임하며, 원활한 분쟁해결을 위해 노력한다.

③ 제1항에도 불구하고, 분쟁이 해결되지 않은 경우에 원사업자 또는 수급사업자는 법원에 소를 제기하거나 중재법에 따른 중재기관에 중재를 신청할 수 있다.

제53조(재판관할) 이 계약과 관련된 소는 원사업자 또는 수급사업자의 주된 사무소를 관할하는 지방법원에 제기한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

도급업무내역서(일반사항)

본 "도급업무내역서(일반사항)"은, 원사업자인 에스케이 주식회사(이하 "원사업자"라 한다)와 "표준하도급계약서 전문"에 기재된 계약 상대방(이하 "수급사업자"라 한다) 사이에, "표준하도급계약서 전문" 상의 하도급 계약(이하 "프로젝트")에 관한 업무(이하 "본 도급업무")의 일반 사항을 정하기 위하여 작성한다.

본 "도급업무내역서(일반사항)"과 "표준하도급계약서"가 상충하는 경우, 본 "도급업무내역서(일반사항)"이 우선하여 적용되며, 본 "도급업무내역서(일반사항)"에서 정하고 있는 사항 외에 프로젝트 및 본 도급업무의 세부 내용에 관해서는 "표 준하도급계약서 전문"에 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)"에서 정한 바에 따른다.

서명완료
E-Document

1. 도급업무 개요

본 도급업무의 범위, 산출물, 개발수준 및 그에 필요한 기술자료 제공에 관한 일반사항은 다 음과 같다.

1.1 도급업무범위

※ 도급업무범위의 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

1.2 도급업무에 필요한 기술자료 및 산출물

※ 수급사업자가 납품할 산출물의 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

1.3 적용 방법론 및 프로젝트 개발 라이프 사이클

※ 본 1.3 조는 "개발계약"에만 적용됨.

수급사업자는 원사업자의 표준 방법론인 SKPE(SKPE(Agile, CNPAS, _UM, _IE, _WEB, _CBD 등)을 프로젝트에 적합하도록 테일러링하여 적용하도록 한다. 고객의 요청이나 프로젝트의 특성 에 따라 변경될 수 있다.

적용 방법론	SKPE-IE 등

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

프로젝트 개발 라이프 사이클	Waterfall 등

1.4 적용 방법론 및 프로젝트 개발 라이프 사이클

※ 본 1.4 조는 출장 업무가 PJT 범위에 포함된 경우에만 적용됨

※ 출장 경비 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

2. 일정계획

2.1 전체 진행일정

※ 전체 진행일정의 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

※ 작업장소: 원칙적으로 수급사업자가 사용할 작업장소 임차료는 수급사업자가 부담하며, 수급사업자의 사용분에 상응하는 관리비, 전기, 전화, 통신망, 수도 사용 요금 등도 별도의 약정이 없는 한 수급사업자가 부담한다.
다만, 양당사자가 작업장소 및 사무집기, 용품 등을 수급사업자에게 무상으로 사용대차하도록 합의할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 프로젝트 종료시 사용대차 받은 작업장소, 사무집기, 용품 등을 원상회복하여 원사업자에게 반환하여야 하며, 원상회복하지 못하거나 파손/망실되는 경우 수급사업자는 그에 따른 손해를 원사업자에게 배상하여야 한다.

서명완료
E-Document

2.2 단계별 주요 활동

상세수행일정은 선택된 방법론의 활동(Activity), 작업(Task)으로 구성된다.

※ 단계별 주요 활동의 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

3. 대금의 지급

3.1 지급방법

※ 지급방법의 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

3.2 지급시기

※ 지급시기의 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

3.3 대금의 내역

- 원사업자가 수급사업자에게 지급하는 대가에는 본 도급업무에 필요한 인건비, 제경비, 기술 료, 직접경비 등이 포함되며, 기술료는 [SW 대가산정 가이드][당해 기술에 대한 가치평가결 과][기타 산정 근거]에 의하여 산정된다는 점을 미리 수급사업자와 협의하였다.
- 원사업자가 지급하는 대가 중 인건비 항목의 경우, 수급사업자가 근로기준법 등 관련 법령 상 허용되는 한도 내에서 연장·야간·휴일근로 등이 발생할 수 있음을 전제로 업무 수행 과정에 서 발생할 연장·야간·휴일근로 등을 모두 고려하여 산정한 것으로원사업자와 협의하여 정한 것 이다. 또한 본 "도급업무내역서(일반사항)" 작성 시점을 기준으로 반영되어야 하는 최저임금 수준 등 인건비 산정의 기초가 되는 요인이 모두 적법하게 반영된 것이다. 단, 수급사업자의 책임없는 사유로 인하여 발생한 추가비용은 별도 합의하여 정산할 수 있다

서명완료
E-Document

4. 검수

4.1 검수요청 및 결과 통보

1) 단계별 검수

- 수급사업자는 단계별 검수는 단계별 검수 종료일 이전에 원사업자가 검수검사를 할 수 있는 산출물을 첨부하여 서면으로 검수를 요청해야 하며, 원사업자는 수급사업자의 검수 요청일로부터 10 일 이내에 검수 결과를 서면으로 통지한다.
- 검수 결과가 불합격일 경우 수급사업자는 검수결과를 통보받은 날로부터 7 일 이내에 산출물보완계획을 제출하고 원사업자의 승인을 받아야하며, 산출물 보완계획에 따라 보완 작업이 완료되었을 경우 원사업자에게 재검수를 요청해야 한다.
- 수급사업자가 단계별 검수 종료일까지 검수 요청을 하지 않거나 단계별 검수가 제때 완료되지 못해 원사업자의 사업 일정에 심각한 영향을 줄 경우 원사업자는 검수기준에 맞 게 신속히 업무를 완수할 것을 수급사업자에게 요구할 수 있다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

2) 최종검수

- 수급사업자는 계약종료일 이전에 원사업자가 최종검수 검사를 할 수 있는 최종결과물을 제출하고 서면으로 검수를 요청해야 하며, 원사업자는 수급사업자의 검수 요청일로부터 10 일 이내에 검수 결과를 서면으로 통지한다.
- 최종검수결과가 불합격이거나 수급사업자가 계약종료일까지 검수요청을 하지 않을 경우 원사업자와 수급사업자는 검수연기합의서를 작성하여 재검수요청 기한을 정하고, 수급사업자는 재검수 요청 기간내에 재검수를 요청해야 한다.

만약 납기 지연이 예상되는 경우에는 수급사업자의 현장대리인은 해당 납품일 2 주 전에 원사업자와 협의하여 납품일자를 조정해야 한다.

각 단계별 검수는 양 사가 합의하여 진행하고, 최종 검수가 진행되는 과정에서 부적합 사항이 발생하면 검수주관자는 공문으로 검수 부적합과 부적합 내역을 통보해야 한다. 부적합 통보 시 수급사업자의 현장대리인은 검수연기합의서에서 정한 재검수요청 기한 내에 재검수를 요청해 야 한다.

서명완료
E-Document

4.2 검수절차

1) 개발/운영 계약의 경우 산출물에 대한 검수는 사전에 결정된 검수 체크리스트를 기준으로, 1 단계 원사업자의 품질 담당자(QA) 검수, 2 단계 원사업자의 PM 검수로 수행한다

검수단계	검수 주관자	주요 체크리스트의 내용
1 단계	원사업자의 품질담당자(QA)	▪ 표준 준수 여부 확인 – 합의된 원사업자의 방법론 및 관리 표준을 준수하였는가? – 산출물간의 일관성을 유지하고 있는가? – 산출물의 충분성/완전성에 문제가 없는가? ▪ 시큐어 코딩 준수 여부 확인 – 합의된 원사업자의 시큐어 코딩 지침을 준수하였는가?

2 단계	원사업자의 PM	▪ 요구사항 추적성 확인 – 요구사항정의서 기준으로 누락된 내용은 없는가? (과업대비표, 요구사항 추적표 확인) – 결정된 요구사항 변경도 반영되었는가? ▪ 계획 달성 확인 – 계획된 활동이 수행되었는가? – 시정조치 사항이 모두 완결되었는가? ▪ 어플리케이션 보안 취약점 조치 확인 – 확인된 취약점 조치 사항이 모두 완결되었는가? (정적 보안진단 결과서, 동적 보안진단 결과서 확인)

– '시큐어 코딩 (Secure Coding)'이란 소프트웨어 개발 과정에서 해킹 등 사이버 공격의 원인이 되는 보안 취약점을 사전에 식별, 제거하여 안전하고 신뢰성 있는 어플리케이션을 개발하기 위한 소스코드 작성 및 보안 활동을 의미한다.

– '정적 보안진단 (Static Security Testing)'이란 소스 코드나 바이너리 코드를 실행하지 않고 분석 도구를 사용하여 코드 내 보안 취약점, 결함, 위험 요소 등을 탐지하는 검사 방식을 의미한다.

– '동적 보안진단 (Dynamic Security Testing)'이란 소프트웨어를 실제 실행하는 환경에서 동작을 관찰하며 보안 취약점을 검사하는 방식으로, 입력 값에 따른 어플리케이션의 반응과 동작을 분석하여 런타임 상의 문제점을 찾아내는 진단 활동을 의미한다.

서명인쿄
E-Document

2) 제안 계약의 경우 산출물에 대한 검수는 사전에 결정된 검수기준에 따라 원사업자의 업무담당자(PL) 또는 제안 PM 이 수행한다.

검수 주관자	주요 체크리스트의 내용
원사업자의 업무담당자 (PL) 또는 제안 PM	▪ 요구사항 달성여부 확인 : 도급업무내역서에 정의된 요구사항과 업무범위 가 모두 산출물에 반영되었는가? ▪ 계획 달성 확인 : 계획된 활동이 수행되었는가? ▪ 품질 확인 : 산출물간의 일관성을 유지하고 있는가? 산출물의 충분성/완전 성에 문제가 없는가?

4.3 단계별 검수 기준

※ 단계별 검수기준의 세부 사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

4.4 어플리케이션 보안 검수 기준

※ 본 4.4 조는 도급업무에 어플리케이션 개발/운영 업무가 있는 계약에만 적용한다.

단계	검수 대상	검수 기준
최종	정적 보안진단 결과서 동적 보안진단 결과서	보안 취약점 조치율 100%

4.5 시큐어 코딩 목표

※ 본 4.5 조는 도급업무에 어플리케이션 개발/운영 업무가 있는 계약에만 적용한다.

원사업자와 수급사업자는 고객 요구사항 및 프로젝트 특성을 고려하여 다음과 같이 어플리케이션 시큐어 코딩 목표를 설정한다.

보안 지표	측정 방식	평가 시기	보안 목표	수집 도구	측정 항목
시큐어 코딩 준수율	(조치 완료한 수/보고된 취약점 수) * 100	통합 테스트	100%	정적 보안진단 결과서 동적 보안진단 결과서	행안부 시큐어 코딩 가이드 점검 항목

서명완료
E-Document

4.6 시큐어 코딩 활동계획

※ 본 4.6 조는 도급업무에 어플리케이션 개발/운영 업무가 있는 계약에만 적용한다.

- 어플리케이션 개발/운영 업무를 수행하는 수급사업자는 어플리케이션 보안 취약점을 제거하기 위해 사업자가 수립한 시큐어 코딩 가이드라인을 준수하고 아래 시큐어 코딩 활동을 수행한다.
- 단, 원사업자는 수급사업자가 준수해야 하는 원사업자의 시큐어 코딩 가이드라인을 사전에 제공하기로 한다.

프로젝트의 어플리케이션 보안 취약점 제거를 위하여 원사업자와 수급사업자는 다음과 같이 어플리케이션에 대한 소스 코드 보안 진단과 시큐어 코딩 활동을 수행한다.

구분	수행대상	수행자	수행시기	비고
시큐어 코딩 교육 이수	온라인 교육	원사업자 및 수급사업자의 PL, 개발자	인력 투입 시	원사업자와 협의한 온라인 강의 활용

정적 보안진단	소스 코드	원사업자 및 수급사업자의 PL, 개발자	개발 단계 단위/통합 테스트 단계	원사업자가 제공하는 보안진단 도구 활용
진단 결과 취약점 시정 조치	소스 코드	원사업자 및 수급사업자의 PL, 개발자	개발 단계 단위/통합 테스트 단계	
동적 보안진단	소스 코드	원사업자의 PM 원사업자의 PL, 개발자	통합 테스트 단계	원사업자가 수행하는 모의해킹 또는 원사업자가 제공하는 보안진단 도구 활용
진단 결과 취약점 시정 조치	소스 코드	원사업자 및 수급사업자의 PL, 개발자	통합 테스트 단계 ~ 검수 전	

※ 보안진단 도구는 원사업자가 제공하는 CODE-RAY 를 사용하며, 고객사의 요청 등 변경이 필요한 경우 수급사업자와 사전 협의 하에 다른 보안진단 도구를 활용할 수 있다.

서명완료
E-Document

5. 품질보증 방안

5.1 품질목표

※ 품질목표의 세부사항은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

5.2 품질관리 활동계획

프로젝트의 품질목표를 달성하기 위하여 원사업자와 수급사업자는 다음과 같이 프로젝트의 프로세스와 개발공정 산출물에 대한 품질관리 활동을 수행한다.

구분	수행대상	수행자	수행시기	비고
산출물 Inspection	납품대상 산출물	원사업자의 PM	대상 산출물 작성 후	단계말 산출물 검수 요청 전 수행
Code Inspection	소스 코드	원사업자 및 수급사업자의 개발자	개발 단계	코드 품질목표 달성 품질점검도구 활용

감리	개발 및 관리활동 전반	원사업자	설계 단계 말	산출물 품질 검토 관리활동 적정성 검토
단위 테스트	소스 코드	원사업자의 PM	개발 단계	
단위 테스트	소스 코드	수급사업자의 개발자	개발 단계	테스트 코드 작성 (자동생성 도구 활용 가능)
개발 품질 리뷰	소스 코드	원사업자의 PM 원사업자 및 수급사업자의 PL, 개발자	개발 단계	2 주 단위로 개발담당자 별 구현기능을 시연
통합 테스트	소스 코드	원사업자의 PM	테스트 단계	
합동 검토	납품대상 산출물	원사업자	검수 시	단계말 산출물 검수시, 필요대상 선별후 실시

서명완료
E-Document

6. 사업관리 방안

6.1 현장대리인

1) 현장대리인의 선임

- 수급사업자는 본 도급업무를 수행하기 위해 현장에 투입된 즉시 현장대리인을 선정하여 원사업자의 PM 에게 통보해야 하며 현장대리인의 교체가 필요한 경우 교체시기, 교체사유, 신규 현장대리인을 교체일 이전에 서면으로 통보해야 한다. 단, 본 도급업무를 수행하는 장소가 여러 곳일 경우 또는 수행하는 업무의 내용이 상이할 경우 수행 장소 또는 업무내용과 동일한 수의 현장대리인을 선정할 수 있다
- 현장대리인의 통보는 현장대리인 임명장 등 현장대리인 선임을 증명하는 문서를 첨부하여 원사업자의 PM 에게 제출해야 한다. 단 최초 계약체결시에는 "도급업무내역서(개별사항)"에 선임된 현장대리인을 명시하여 통보할 수 있다.

※ 현장대리인 이름, 소속, 직위 등은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

2) 현장대리인의 역할

- 수급사업자의 현장대리인은 원사업자의 PM 또는 원사업자의 PM 이 지정한 자와 본 도급업무의 수행에 필요한 업무협의, 조정 및 의사결정을 해야 하며 수급사업자의 직원의 배치, 업무조정, Roll-out 등의 업무지휘권을 가지고 본 도급업무의 수행을 책임진다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다. -8-
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

- 수급사업자의 현장대리인은 수급사업자의 직원에 대한 노무관리권을 가지고 근태관리, 시간외근무, 근로시간, 휴가, 휴게 등을 결정한다.

6.2 공정(업무)진척관리

※ 본 6.2 조에서 "공정(업무)"라는 표현은 각각 개발 계약에서는 "공정"을, 운영 계약에서는 "업무"를 의미한다.

수급사업자의 현장대리인은 정해진 납기내에 성공적으로 프로젝트를 수행하기 위하여 프로젝트의 공정(업무)계획을 상세히 수립하고, 이를 기준으로 진척현황을 지속적으로 관리한다. 이를 위해 다음과 같은 관리절차를 정의한다.

1) 공정(업무)계획수립 절차

- 프로젝트 초기에 합의된 개발 방법론 및 관리 프로세스(운영 계약의 경우 본 도급업무 수행 초기에 합의된 관리세스)를 근간으로 공정(업무)을 확정하고, 작업 세분화, 작업간 연관관계 정의를 통해 WBS(Work Breakdown Structure)를 정의한다.
- WBS 로 정의된 각 작업별로 그 작업에 소요되는 계획공수를 가중치로 입력한다.
- 공정(업무)계획과 작업별 가중치가 할당되면 현장대리인이 검토 및 확정하여 초기계획으로 저장 및 PM 에 통보하고, PM 은 수급사업자의 계획 실행 진척 및 공정(업무) 확인에 활용한다.

서명완료
E-Document

2) 공정(업무)진척관리 절차

- 매주 프로젝트 공정(업무)수행 결과를 파악하여 공정(업무)관리툴에 등록하고, 초기계획과 비교하여 진척률을 관리한다
- 서브시스템별로 단계별 예상진척률, 결과진척률, 달성율이 산출되면, 계획과의 차이와 그 원인을 파악하여 조치방안을 수립하고 관리해야 한다.
- 정기적인 회의(6.4 도급업무 협의방안 참조)를 통해 프로젝트의 전체 진척상황과 관련 이슈사항을 원사업자의 PM 에게 통보한다.

3) 공정(업무)관리 툴

- 프로젝트 일정을 체계적으로 계획, 관리, 분석할 수 있도록 지원하는 도구인 (예, JIRA, Confulence, Service Flow, NEXCORE PMS 등) 를 사용하여 프로젝트 일정을 관리한다.

6.3 RISK 관리

수급사업자의 현장대리인은 프로젝트 계획수립 및 수행 중 식별된 Risk 에 대한 체계적인 관리를 위하여 Risk 관리 담당자를 지정하고, 정기적으로 현황 및 대응 활동에 대하여 보고하여 야 한다.

1) Risk 관리 계획 수립

- Risk 를 관리할 담당자 지정을 포함한 Risk 관리 계획을 수립한다.

2) Risk 관리 수행

- 정기적으로 Risk 를 식별하고, 평가한다.
- 정해진 의사 소통 방법을 통하여 현황 및 대응/조치 활동을 원사업자의 PM 에게 보고한다.
- 프로젝트의 납기 및 품질상에 영향을 미칠 수 있는 중대한 Risk 는 발견시부터 원사업자의 PM 과 그 내용을 공유하여 협업을 통해 사전에 예방하거나, 문제가 발생한 초기에 즉시 대처해야 한다.

서명완료
t-Document

6.4 도급업무협의 방안

1) 주제

- 주간 및 월간단위로 본 도급업무 결과 협의
- 차주 및 익월 업무 계획 협의
- 문제점/이슈사항 도출, 시정조치 계획 수립

2) 진행방법

구분	시기	주요 내용	참석대상
주간회의	현장대리인과 협의 후 결정	주간 도급업무 수행(진행) 결과 및 계획	원사업자의 PM 수급사업자의 현장대리인
월간회의	현장대리인과 협의 후 결정	도급업무(프로젝트) 수행 결과 (일정, 품질, 범위, 위험 등)	원사업자의 PM 수급사업자의 현장대리인
위험/이슈 회의	수시	발생 시	원사업자의 PM 수급사업자의 현장대리인

3) 역할

구분	수행역할
수급사업자의 현장대리인	▪ 예상진척률, 결과진척률 데이터 확인 및 차이분석 ▪ 변경요청서, 의사결정요청서 정리(필요시) ▪ 이슈(위험) 및 협력요청사항 정리
원사업자의 PM	▪ 이슈(위험) 및 협력요청사항 사전 검토 ▪ 변경요청서, 의사결정요청서 영향력 사전 검토 ▪ 진척률 데이터 확인 및 차이분석 사전검토

6.5 사용자 교육계획

※ 본 6.5 조는 개발계약 중 "사용자 교육"을 프로젝트 범위에 포함하고 있는 경우에만 적용됨

※ 사용자 교육계획의 경우, 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

서명완료
E-Document

6.6 인력관리

원사업자와 수급사업자는 각자의 직원, 협력업체 또는 사용인 등(이하 "직원")에 대한 관리, 지 도 및 통제의 책임을 진다. 단 원사업자는 수급사업자의 현장대리인을 통해 본 도급업무 수행 에 수반되는 업무협조를 요청할 수 있다.

1) 투입인력의 적정성 수급사업자는 본 도급업무 수행에 필요한 충분한 기술과 경험이 있는 인력를 투입하여 본 도급업무를 수행하여야 하며, 수급사업자의 직원에 대하여 산재·보건·노동 기타 사용자로서 의 책임을 진다.

2) 투입인력의 관리

- 수급사업자의 직원은 업무 수행 장소인 원사업자의 사업장(또는 사업 발주처의 사업장인 경우 그 사업장)의 질서 유지에 협조하기 위하여 원사업자의 사업장(또는 발주처의 사업장)의 근무수칙, 내부 규정을 준수해야 하며 본 도급업무 수행에 부적합하거나 사업장 질서유지에 지장을 초래하고 있다고 객관적으로 판단되는 경우 원사업자는 수급사업자에게 시정을 요구할 수 있으며, 수급사업자는 이에 성실히 응해야 한다.
- 수급사업자는 산업안전법에 의거하여 투입된 직원의 정기적인 건강진단 및 보건관리를 수행해야 하며, 직원의 건강상태가 악화될 경우 즉시 조치를 취해야 한다.
- 수급사업자는 자신의 책임하에 본 도급업무를 수행하고 그 투입인력을 관리한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다. -11-
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

- 수급사업자는 본 도급업무 수행과정에서 발생한 수급사업자 직원의 연장· 야간·휴일근로 등에 대해 수급사업자 자신의 책임으로 해당 인력에 대한 휴가, 휴게, 보상 등의 적절한 조치를 취하는 등 근로기준법을 준수하여야 한다. 다만, 그로 인해 본 도급업무의 불이행이나 차질이 발생해서는 아니되며, 불이행이나 차질이 발생하거나 발생할 것이 예상되는 경우 수급사업자 현장대리인을 통해 원사업자와 사전 협의하여야 한다.
- 수급사업자는 본 도급업무 수행 중 도급업무가 변경되지 않았음에도 원사업자의 사유로 인하여 계약대금 외에 추가적인 공급원가가 발생할 것이 예상되는 경우, 그 즉시 그러한 사실 등을 구체적으로 기재하여 원사업자에게 사전에 서면 통지하고 협의하여야 한다.

3) 투입인력의 구성

※ 투입인력의 세부 구성은 별도로 첨부된 "도급업무내역서(개별사항)" 참조

- 투입인력 구성이 "도급업무내역서(개별사항)"에 기재된 내용과 상이 할 경우 원사업자는 상당한 기간을 정하여 그에 맞는 이행을 최고하고, 수급사업자가 이를 이행하지 아니한때에는 계약해지 및 이로 인한 손해배상을 청구할 수 있으며 수급사업자는 이에 응해야 한다.

서명완료
E-Document

6.7 SHE 관리

- 수급사업자는 본 도급업무 수행에 있어서 SHE(Safety, Health and Environment) 관리에 최선을 다하며 원사업자의 요구조건 및 관련 법령을 준수하여 본 도급업무를 수행해야한다.
- 수급사업자가 SHE 와 관련된 원사업자의 요구조건 및/또는 관련 법령(산업안전보건법 등)을 위반하는 등 수급사업자의 귀책사유로 인해 수급사업자(재하도급업체, 협력업체 등 포함) 소속 근로자 또는 제 3 자의 사망사고가 발생한 경우, 원사업자는 내부 규정에 따라수급사업자에게 영구(즉시) 퇴출, 거래금액쿼터제 등의 제재 조치를 취할 수 있고, 수급사업자는 원사업자의 제재조치에 대해 이의를 제기하지 않기로 한다.
- 수급사업자는 원사업자가 SHE 와 관련된 제재 현황을 원사업자 그룹사에게 공유할 수 있음에 동의하고, 이에 대해 이의를 제기하지 않기로 한다

6.8 SGR(Service Golden Rules) 준수

※ 본 6.8 조는 "운영계약"에만 적용됨.

- Service Golden Rules(이하 "SGR")는 IT 시스템 장애를 예방하기 위해 수립된 수칙을 의미 한다.
- 운영 업무를 수행하는 수급사업자는 IT 시스템 장애 예방을 위해 원사업자가 수립한 아 래의 SGR 을 준수하여야 한다.

1. **변경 작업 시, 원사업자가 사전 승인한 작업만 수행한다. (임의 작업 금지).**
2. **변경 작업 시, 사전 영향도를 파악해 원사업자에게 사전 공유한다. (원사업자와 사전 합의된 절차 준수)**
3. **작업 진행 후(Infra/Appl.), 계획대로 작업이 완료되었는지 즉시 확인하여 그 결과를 원사업자에게 공유한다. (원사업자와 사전 합의된 절차 준수)**
4. **위험 명령어는 실행 전 반드시 재확인하고, 원사업자로부터 사전 검토된 Script 만 실행한다.**
5. **부여받은 계정 ID/PW 는 제 3 자에게 공유, 고지, 전달하는 등의 방법으로 누설하거나 유출하지 않는다. (무단도용금지).**
6. **모든 작업은 수급사업자의 현장대리인(또는 그에 준하는 수급사업자의 책임자)의 관리 하에 수행하고, 필요 시 원사업자와 협업을 진행한다.**
7. **시스템 이상 징후 발생 시 즉시 원사업자에게 통보하고, 장애 조치 절차를 기반으로 업무를 수행한다.**
8. **장애 발생 시 처리과정을 원사업자에게 사실 그대로 최대한 신속하고 정확하게 공유한다. (은폐, 축소 금지)**
9. **변경 작업이나 장애 처리 등 제반 업무는 관련 법령, 본 계약, 원사업자의 내부 규정 등을 준수하여 수행한다. 단, 원사업자는 수급사업자가 준수해야 하는 원사업자의 내부규정을 사전에 제공하기로 한다.**

서명완료
E-Document

- 수급사업자는 수급사업자(수급사업자, 수급사업자의 임직원, 수급사업자로부터 재하도급 을 받은 제 3 자 및 그 임직원, 기타 이행보조자 등을 모두 포함함)가 SGR 을 위반할 경 우, 원사업자가 수급사업자에게 아래의 기준에 따라 직접 조치를 취하거나, 수급사업자 에게 적절한 조치를 취할 것을 요구할 수 있음을 확인하며, 특별한 사정이 없는 한 원 사업자의 요구에 따를 것임을 확인한다.

1. SGR 1 차 위반 발생시 원사업자는 수급사업자에게 1 차 서면 경고와 함께 수급사업자 대표 명의의 서면 재발방지책 제출, 해당 인력에 대한 교체 등 적절한 조치를 요구할 수 있다.
2. SGR 2 차 위반 발생시 원사업자는 수급사업자에게 2 차 서면 경고와 함께 해당 인력에 대한 교체, 6 개월간 원사업자의 다른 사업에 대한 수급사업자 참여 제한 등 적절한 조치를 취하거나 요구할 수 있다.
3. SGR 3 차 위반 발생시 원사업자는 수급사업자와의 계약을 해제/해지하거나, 수급사업자와의 거래를 (영구)정지하는 등 적절한 조치를 취할 수 있다.

- 수급사업자는 다른 특별한 사정이 없는 한 원사업자의 요구나 조치에 대해 이의를 제기 하지 않기로 한다.
- 수급사업자가 위 요구나 조치를 이행하거나 인용하였다고 하여 수급사업자가 계약상 또 는 계약 외에서 부담하는 다른 손해배상책임 등이 면책되거나 감액되는 것은 아니며, 수 급사업자는 그 이행 또는 인용 여부와 상관없이 손해배상책임 등의 의무를 별도로 부담 한다. 이때 수급사업자에게 발생하는 손해배상책임 등의 구체적인 범위는 계약 및 관련 법령에 따라

정하되, 필요시 원사업자와 수급사업자가 별도로 협의하여 손해배상책임 등 의 범위를 달리 정할 수 있다.

7. 도급업무의 변경

1) **발주처의 변경사항으로 인한 계약변경** 계약체결 후 발주처의 업무변경, 사업중지, 일정변경으로 인해 본 도급업무의 변경이 발 생할 경우 원사업자는 발주처의 공식문서(공문서, 변경계약서 등)를 첨부하여 수급사업자 에게 본 도급업무의 범위, 일정계획 등의 변경을 요청할 수 있다 단, 계약 변경은 발주처 의 변경내역과 연계하여 동일한 조건(업무범위, 일정, 도급대가 등)으로 변경한다.

2) **발주처가 없는 계약의 계약변경** 사업 수행 중 업무 변경, 수행기간 증가, 업무량 증가 등 계약변경이 필요할 경우 상호합 의하여 계약을 변경할 수 있다.

3) **도급업무 증가에 따른 추가 업무 수행**

① 사업 수행 중 원사업자가 아닌 제 3 자(발주처 포함)가 원사업자와 수급사업자가 체결 한 "도급업무내역서(일반사항)" 및 "도급업무내역서(개별사항)"에 기재된 업무 범위를 벗어난 추가 업무를 지시하는 경우, 수급사업자는 추가 업무 이행에 착수하기 전 원 사업자가 필요한 조치를 취할 수 있도록 원사업자의 PM 에게 즉시 이를 알림과 동시 에 원사업자의 구매부서에 서면 또는 전자우편으로 이를 통지하여야 한다.

② 제 1 항의 통지내용에는 추가 업무를 지시한 자, 지시한 일시, 추가 업무의 내용, 예상 소요 비용, 착수 개시 요청 시점을 포함한 구체적인 사항을 기재하여야 한다.

③ 수급사업자는 원사업자의 구매부서로부터 공문 형식의 서면 또는 전자우편으로 추가 업무 이행에 대해 승인을 받기 전까지 이행에 착수해서는 안된다.

④ 수급사업자가 제 1 항의 통지 의무를 이행하지 아니하거나 통지를 게을리하여 원사업 자의 구매부서로부터 제 3 항의 승인을 받지 아니한 채 추가 업무 이행에 착수하는 경우, 수급사업자는 원사업자에게 "도급업무내역서(일반사항)" 및 "도급업무내역서(개 별사항)"에 기재된 업무 범위를 벗어난 추가업무에 대한 대금지급을 청구할 수 없다.

4) **계획하지 않은 출장비용 지급** 사업 수행 중 예측하지 못한 사정으로 불가피하게 출장이 발생할 경우, 출장 소요비용은 원사업자와 수급사업자가 사전 합의하여 결정한다. 단, 사전 합의가 이루어지지 않을 경 우 출장 소요비용은 사회통념 상 합리적인 수준을 적용한다.

5) **제안업무의 경우** 사업 수행 중 중요한 업무 변경, 수행기간 증가, 업무량 증가 등 계약변경이 필요할 경우 상호합의하여 계약을 변경할 수 있다.

서명완료
E-Document

8. 손해배상

- 수급사업자는 계약수행 중 자신의 고의, 과실로 인하여 원사업자에게 발생한 손해에 대하 여 손해배상의 책임을 지며, 원사업자의 손해배상 청구권 행사는 관련 법규에 따르기로 한다. 단, 다음 각 호는 위 손해배상의 범위에 포함되는 것으로 한다

  ① 수급사업자의 귀책에 의한 운영상의 서비스 장애(Data 유실, Program 오류·결함·오조 작 등) 등으로 계약이 정하는 의무사항을 위반함에 따라 발생된 손해
  ② 수급사업자가 정당한 사유 없이 완성도에 미치지 못하는 산출물을 납품하거나, 각 단 계별 공정지연, 수행역량 부족 등 계약 조건에 따라 업무를 수행하지 않은 경우 발생 된 손해
  ③ 수급사업자가 계약수행 관련하여 원사업자로부터 지급받은 물품(PC 등)이 있는 경우, 수급사업자는 주의의무를 다해 관리하여야 하며 수급사업자의 관리부실로 인하여 위 물품의 파손, 분실, 하자가 발생된 손해
  ④ 수급사업자 또는 피고용인, 기타 본 계약의 이행과 관련하여 도급, 위임, 재 위탁 등 으로 수급사업자가 이행하여야 할 의무를 대신 이행하는 자의 책임 있는 사유로 발 생한 손해
  ⑤ 수급사업자가 본 계약을 위반함으로 인하여 원사업자에게 부과된 조세, 이자, 또는 벌과금, 손해배상 등
- 원사업자는 정보보안 상의 사유로 필요시 수급사업자에 PC 등 작업장비, 비품(이하 '설비' 라고 함)을 무상으로 임대할 수 있다.
- 수급사업자은 수급사업자의 귀책사유로 인해 원사업자 또는 제 3 자에게 인명이나 재산상 의 손해가 발생하였을 경우에는 민·형사상의 일체의 책임을 진다.
- 수급사업자이 본 조 제 1 항에 따라 제 3 자에게 부담해야 할 손해배상의무를 원사업자가 부담하는 경우 원사업자는 수급사업자에게 구상할 수 있다

서명완료
E-Document

9. 지식재산권

- 수급사업자 또는 원사업자 중 어느 일방이 본 도급업무 시작 이전에 보유하고 있거나 본 도급업무 수행의 목적과 관계없이 별도의 비용을 투자하여 생성된 지식재산권(산업재산권 과 저작권을 포함함)은 해당 일방에게 귀속된다.
- 본 도급업무 수행에 따른 결과물에 대한 지식재산권은 원사업자에게 독점적으로 귀속한 다
- 원사업자는 수급사업자에게 원사업자의 영업적, 기술적 기밀을 누설하지 않는 조건으로 해당 결과물을 복제, 배포, 개작, 전송 등 영업적으로 사용할 수 있는 권한을 부여한다. 단, 발주자가 있는 계약의 경우 원사업자가 지식재산권을 소유한 경우(발주자와 공동으로 소 유한 경우를 포함)에 한하여 본문을 적용한다.

- 끝 -

도급업무내역서(개별사항)

원사업자:에스케이주식회사(SK)

수급사업자:주식회사 에이치나인

본 "도급업무내역서(개별사항)"은, 원사업자인 에스케이 주식회사(이하 "원사업자"라 한다)와 "표준하도급계약서 전문"에 기재된 계약 상대방(이하 "수급사업자"라 한다) 사이에, "표준하도급계약서 전문" 상의 하도급 용역(이하 "프로젝트")에 관한 업무(이하 "본 도급업무")의 개별 세부사항을 정하기 위하여 작성한다.

본 "도급업무내역서(개별사항)"은 "표준하도급계약서 전문"에 첨부된 "도급업무내역서(일반사항)"과 일체를 이루며, 수급사업자는 "도급업무내역서(일반사항)"과 "도급업무내역서(개별사항)"에 정한 바에 따라 프로젝트 및 본 도급업무를 수행한다.

(본 "도급업무내역서(개별사항)" 상의 목차 번호는 "도급업무내역서(일반사항)" 중 관련되는 부분의 목차 번호를 의미한다)

1.도급업무 개요

1.1 도급업무범위

구분	세부 업무	비고
UI/UX 컨설팅, 통합포탈 구축	To-Be 시스템의 UI/UX컨설팅 / 기획 / 구현과 연관된 모든 기능/비기능 요구사항에 대한 분석 / 설계 / 개발 / 검증 / 이행 / 인도 과정을 수행한다. ○ 마일스톤 - 분석(4M), 설계(3M), 개발(5M), 테스트(3M), 안정화(3M) 수행 ○ 대상 시스템 - 통합포털 (BI포털 포함) - 챗기반 UI (사용자별 질의 및 결과 관리 등) ○ 요구사항 정의 - 발주사의 RFP 및 현업 인터뷰를 통한 요구사항 수집 및 관리 ○ 현행시스템 분석 - 아산병원 고유컬러/인포그라피 병원 아이덴티티 분석/적용 등 ○ 프로세스 설계 - 고객 요구사항에 따른 분석/설계/구현 - UX 컨설팅 기반 기획 / 디자인 - 베이스라인이 확정된 요구사항에 대한 반영 및 관리 ○ 프로그램 개발 - 퍼블리싱 - 챗 기반 UI/UX Frontend, Backend 개발 - 포털 서비스 / 운영영역 (메뉴 / 사용자 / 권한 / 게시판 등) 개발 ○ 단위/통합테스트 수행 - 테스트 시나리오 작성 - 테스트 시나리오 기준으로 수행 - 테스트 과정에서 발생된 결함 대응 ○ 관련 산출물 작성 및 수정 대응	
무상 MA	최종검수 후 12개월 무상 유지보수 지원	
외부감리 대응/응대	외부감리 업체 대응 및 응대	

※ 위 내용을 포함하여 발주처와 업무 협의를 통해 결정되어 인터뷰 질의서, 인터뷰결과서, 회의록, 요구사항정의서, 요구사항명세서 등으로 확정된 요구사항을 수용하고 구현하기 위한 업무를 수행한다

※ 위 내용을 포함하여 발주처와 업무 협의를 통해 결정되어 인터뷰 질의서, 인터뷰결과서, 회의록, 요구사항정의서, 요구사항명세서 등으로 확정된 요구사항을 수용하고 구현하기 위한 업무를 수행한다

※ 본 도급업무 수행 중 발생하는 소정의 잡비(식품에 한정)는 원사업자가 부담할 수 있다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

1.2 도급업무에 필요한 기술자료 및 산출물

단계	구분	산출물 및 기술자료의 명칭과 범위	인도방법	인도시기	인도장소
분석	요구정의 산출물	요구사항 정의서 (요구사항 상세 명세 포함) 요구사항 추적표	출력본 및 Soft Copy	분석 단계 완료 시	프로젝트 수행장소
	분석 산출물	업무기능 분해도			
	화면 정의	화면 목록 화면 정의서			
	보고서 정의	보고서 목록			
	프로그램 정의	프로그램 목록 배치 프로그램 목록			
	인터페이스 정의	인터페이스 정의서			
	논리데이터 모델링	논리모델 ERD 엔티티 목록 엔티티정의서			
	단계 완료 고객검토 회의	고객검토 결과서			
설계	프로그램 설계	프로그램 목록 (정제) 프로그램 설계서	출력본 및 Soft Copy	설계 단계 완료 시	프로젝트 수행장소
	배치 프로그램 설계	배치 프로그램 목록 (정제) 배치 프로그램 설계서			
	인터페이스 설계	인터페이스 목록 인터페이스 설계서			
	화면 설계	화면 목록 (정제) 화면 설계서			
	보고서 설계	보고서 설계서			
	데이터 표준화	표준단어/용어/도메인목록 데이터 코드 목록 데이터 코드 정의서			
	단계 완료 고객검토 회의	고객검토 결과서			
	테이블 설계	테이블 목록 테이블 정의서 물리 ERD			
	테스트계획 수립	테스트계획서			
	단위 테스트설계	단위테스트 케이스			
	통합 테스트설계	통합테스트 시나리오			
	단계 완료 고객검토 회의	고객검토 결과서			
개발 및 단위 테스트	프로그램 개발	소스코드	출력본 및 Soft Copy	구축 단계 완료 시	프로젝트 수행장소
	단위테스트 수행	단위테스트결과서			
통합 테스트	통합테스트 수행	통합테스트결과서	출력본 및 Soft Copy	테스트 단계 완료 시	프로젝트 수행장소
	매뉴얼 작성	사용자 매뉴얼 운영자 매뉴얼			
운영전환	인수테스트 수행	인수테스트계획서 인수테스트시나리오	출력본 및 Soft Copy	작성 후 즉시	프로젝트 수행장소
	컷오버	이행 및 안정화 계획서 이행결과서			
종료	최종 검수	최종 검수 확인서	출력본 및 Soft Copy	작성 후 즉시	프로젝트 수행장소

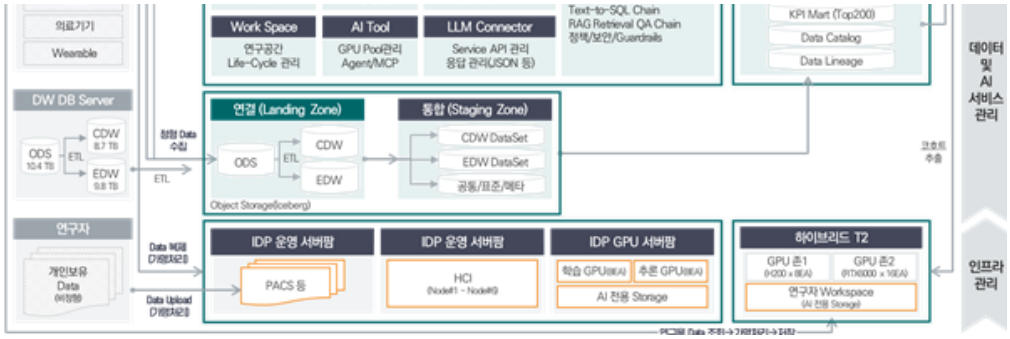
※ 상기 단계별 산출물은 산출물 테일러링 진행하며 고객사와 협의하여 변경될 수 있음

1.4 계획된 출장 업무 및 경비 처리
(해당사항 없음)

1.5 목표시스템 구성도



본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.



※ UX컨설팅 및 포탈 구축

1.6 수행 조직별 역할과 책임

1) 원사업자의 역할과 책임

Role	역할과 책임
총괄PM	• 프로젝트 추진 총괄, 조직과 R&R관장 • 사업수행 관련 중요 사안에 대한 의가셜정, 발주처보고 • 사업 이행관계자 간의 분쟁에 대한 적절한 조정 수행
사업관리	• 요건관리, 품질관리, 변화관리, 일정/진척 관리 • 도급업무 추진현황 모니터링 및 관리 • 도급업무 수행에 관한 협의 • 발주처 요구사항, 변경요청사항 전달 • 업무별 기능테스트, 통합테스트 수행 진행 관리
업무PL	• 팀내 업무 조정 및 진행관리 • 진척사항 및 이슈/위험 관리 • 단계별 산출물 작성 현황 관리 • 팀내 품질검토 주관

2) 수급사업자의 역할과 책임

Role		역할과 책임
현장대리인		• 해당 수행 분야 추진 총괄, 수행 조직과 해당 수행 R&R관장 • 업무 추진계획 및 관리 방안 수립 및 관리. 추진상황 보고 • 주요 이슈해결 방안 수립 및 단계별 일정 준수, 산출물 책임 • 투입인력 업무배치/변경 및 노무관리
사업관리	품질관리	• 품질관리 계획 수립 및 실행 • 결함 시정조치 • 단계별 검토 활동 실행 • 품질 점검 및 결과 분석 보고
	일정관리	• 일정 관리 계획서 작성 및 일정관리 • 통합 WBS 작성 및 갱신, 공유 • 검수 승인 요청 계획 수립 침 실행
	진행관리	• 팀내 업무 조정 및 진행관리 • 진척사항 및 이슈/위험 관리
	시스템 개발	• 산출물 작성 및 동료 검토 • 프로그램 개발 • 단위 테스트 수행 및 결함 조치 • 통합 테스트 수행 및 결함 조치 • 이행 및 적용 • 사용자/운영자 매뉴얼 작성 및 교육 • 안정화 지원

서명완료

2. 일정계획

2.1 전체 진행일정

단계	시작일	종료일
분석	2026-06-10	2026-09-30
설계	2026-10-01	2026-12-31
구축 및 단위 테스트	2027-01-01	2027-05-31
테스트 및 이행	2027-06-01	2027-08-31
Cut Over	2027-09-01	2027-09-01
안정화	2027-09-01	2027-11-27
무상 유지보수	최종 검수 완료 후 12개월	

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

2.2 단계별 주요 활동

단계	활동	작업
분석	현행시스템 분석	현행 HW, SW 분석, 프로그램 목록 및 화면목록 현행화 기 도출된 요구사항 식별
	요구사항 정의	향후 완성될 목표 비즈니스 프로세스를 정의하고 요구사항 도출 기법을 활용해 기능 요구사항, 인터페이스 요구사항을 도출/정리 요구사항의 구현 타당성과 우선순위를 분석하고 가정 및 제약사항을 도출해 이벤트 흐름을 정의한다. 최종 고객 검토 및 승인을 받고 요구사항 Baseline을 설정
	프로세스 모델 정의	신규 및 변경 대상을 기준으로 작성 필요
	UI 정의	UI 목록 작성
	인터페이스 정의	인터페이스 도출, 인터페이스 목록 정의
	엔티티 정의	속성 정의, 엔티티 상세화 (신규는 작성, 변경은 ADD)
설계	프로그램 설계	프로그램 목록 도출 신규개발 부분만 작성.(개발 후 F/W을 이용하여 조회, 생성)
	배치 설계	배치 프로그램 목록 작성, 배치 설계
	UI 설계	UI 목록 정제 UI 기획서 대체
	보고서 설계	보고서 목록 작성 보고서 레이아웃 상세 설계
	인터페이스 설계	인터페이스 상세 설계
	테스트 전략	테스트 전략 수립
	데이터 모델링	데이터베이스 모델링 (신규/변경 만 대상 진행)
	프로세스 모델 정의	신규 및 변경 대상을 기준으로 작성 필요
	PiMS 커스터마이징	PiMS 커스터마이징 및 오류수정
구축	프로그램 개발	프로그램 개발
	단위 테스트 수행	단위 테스트 환경 점검 단위 테스트 수행 단위 테스트 결과 보고
	통합 테스트 계획	통합 테스트 계획 수립
	통합 테스트 설계	통합 테스트 시나리오 / 케이스 작성
	이행 테스트 계획	이행 테스트 계획 수립
테스트	운영전환 계획 수립 (이행 계획서)	Cut Over 상세일정 수립 Application 점검 목록 비상조치 계획 및 복구 절차 수립
	통합 테스트 수행	통합 테스트 환경 점검 통합 테스트 집계 및 결과 보고
	영업점 테스트 수행	영업점 테스트 환경 점검 영업점 테스트 집계 및 결과 보고
	이행 테스트 수행	이행테스트 수행
	매뉴얼 작성	시스템 사용자 그룹을 위한 사용자 매뉴얼을 작성
보안	보안 활동 및 테스트	협의 필요
운영전환	교육훈련수행	교육 훈련 계획에 명시된 내용에 따라 원 고객사의 관리자/운영자 또는 사용자를 대상으로 교육 훈련을 실시한다.
Cut Over	Cut Over 및 안정화	개발 완료된 최종 시스템을 사용자에게 인도하기 위해 하드웨어 및 소프트웨어의 설치와 데이터 운영전환을 완료하고, 설치 과정 중 발생한 문제점 및 해결 방법을 보고

서명완료
E-Document

3. 대금의 지급

3.1 지급방법

1) 선급금

- 계약금액의 30 %

2) 기성금

- 기성에 따른 업무 진척단계 별 산출물 검수 후 대금지급

3.2 지급시기

고객사 대금 수령일로부터 15일 이내 목적물 수령일로부터 60일 이내중 짧은 기일에 지급

4. 검수

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

4.3 단계별 검수 기준

단계	검수대상	검수기준	종료일
요구정의 및 분석	요구정의/분석단계 산출물	기 작성된 요구사항 및 신규 요구사항의 산출물 반영 정도 및 산출물 100% 작성	2026-09-30
설계	설계단계 산출물	요구사항 추적표의 내용이 설계 단계 산출물에 적용 및 산출물 100%작성	2026-12-31
개발	소스 단위테스트 수행 결과서 Source Inspection 결과서 품질관리 테스트결과서	테스트 커버리지 툴 통과율 (Statement 커버리지 비율 : 50% Function 커버리지 비율 : 95% Condition 커버리지 비율: 60%) 화면 전수검사 결과 테스트 통과율99% 이상인 경우	2027-08-31
운영전환	운영전환 단계 산출물	고객 인수테스트 적합 승인	2027-11-27
무상 MA	최종검수 완료 후12개월		

5. 품질보증방안

5.1 품질목표

원사업자와 수급사업자는 고객 요구사항 및 프로젝트 특성을 고려하여 다음과 같이 품질목표를 설정한다.

품질 지표	측정 방식	평가 시기	품질목표	수집 도구	비고[품질특성]
테스트 수행율	(시험한 테스트케이스 수 / 전체 테스트케이스 수) * 100	통합테스트	*100%*	테스트 결과서	테스트케이스 기준 [기능성-적합성]
테스트 결함율	(발견한 결함 수 / 시험한 테스트케이스 수) * 100	통합테스트	3% 이하	테스트 결과서	[신뢰성-성숙성]
결함 조치율	(조치 완료한 결함 수 / 등록한 결함 수) * 100	통합테스트	97%	테스트 결과서	[신뢰성-성숙성]
테스트 커버리지	(테스트 코드에 의해 호출된 라인수 / 전체 소스코드 라인수) * 100	단위테스트	50% 이상	Sonarqube	[기능성-적합성]
개발표준 준수율	(발견된 코드표준 결함수 / 총 점검 대상 수) * 100	단위테스트	중요도 上 이상 100%	Code Inspector	[유지보수성-용이성]
보안코드 준수율	(발견된 보안코드 결함 수 / 행자부 가이드 점검 항목 수) * 100	단위테스트	100%	Code Inspector	[기능성-보안성]

서명완료
E-Document

※ 품질목표는 착수 후 고객사와 협의한 품질보증계획서에 따라 변동될 수 있음

6. 사업관리방안

6.1 현장대리인

-수급사업자의 현장대리인은 다음과 같다.

구분	소속회사	직위	성명
현장대리인	주식회사 에이치나인	부장	홍성목

6.5 사용자 교육계획

사용자 교육은 프로젝트와 관련하여 발주처 실무자와 현업 사용자들에게 프로젝트에 대한 이해와 공감대를 형성하고 변화 관리 능력을 배양하고자 하는데 그 목적이 있다.

교육은 주요 경영진/부서장 교육, 시스템 사용자 교육, 시스템 운영자 교육으로 구성되며 상세 내용은 다음과 같다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

1) 경영진/부서장 교육과정

- 프로젝트의 도입배경 및 프로젝트의 구축목표와 일정에 대한 이해를 도비 위한 교육으로 프로젝트에 대한 소개 및 최근 IT 기술동향, 선진기업 사례 등을 중심으로 실시한다.

교육내용	기간	대상인원	교재	교육장소	주관
프로젝트의 이해	1일(2H)	추후 결정	사업소개자료	추후 결정	수급사업자

2) 시스템 사용자 교육

- 프로젝트 현업 사용자를 대상으로 사용 수준별 시스템에 대한 사용방법 교육을 실시한다.

교육내용	기간	대상인원	교재	교육장소	주관
발주처 사용자 교육	추후결정	현업부서대상 추후결정	사용자 매뉴얼	추후 결정	수급사업자
발주처 공급업체 사용자 교육	추후결정	현업부서대상 추후결정	사용자 매뉴얼	추후 결정	수급사업자

3) 시스템 운영자 교육

- 프로젝트의 실무 운영을 맡게 될 발주처 운영팀에서 추후 작성할 운영자 매뉴얼에 의거 교육을 실시한다.

교육내용	기간	대상인원	교재	교육장소	주관
발주처 시스템 운영자 교육	추후결정	추후결정	시스템 매뉴얼	추후 결정	수급사업자

6.6 투입인력의 구성

3) 투입인력의 구성

- 투입인력 중 정직원과 프리랜서의 구분은 다음과 같다.

구분	정직원	프리랜서	재하도
투입인력 비율	*100%*	*0%*	*0%*

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

협력회사 보안준수약정서

당사는 SK주식회사(이하 '귀사'라 함)의 업무를 수행함에 있어 다음 각호의 사항 및 '협력회사 보안요구사항'을 보장하고 준수할 것을 서약합니다.

1. 비밀정보 유지의무
   당사는 귀사에서 업무를 수행함에 있어 알게 된, 업무와 직·간접적으로 관계되거나 이에 부수되는 각종 영업상의 비밀 및 경영, 재무/회계, 조직/인사, 개인정보(임직원 및 협력직원, 고객 등), 소프트웨어, 공정, 설계, 산출물 등을 포함한 제반 영업상•경영상•기술상 정보와 자료(이하 총칭하여 "비밀정보"라 함)를 귀사의 업무를 수행하기 위한 목적 외 용도로 보관, 복제, 사용하거나, 제3자에게 직•간접적으로 제공, 공개, 누설하지 않겠습니다. 또한 당사 직원의 개인 컴퓨터, E-mail, 휴대전화, 태블릿 등 업무용도로 허가되지 않은 어떠한 수단으로도 비밀정보를 보관, 복제, 사용하거나, 반출하지 않겠습니다.

2. 시설 및 사무기기의 업무목적 내 사용
   당사는 귀사로부터 업무수행을 위하여 명시적으로 접근을 허가 받은 시설과 정보 및 S/W, 온라인 사이트, E-mail 계정만을 이용하겠습니다. 귀사가 업무를 위하여 제공한 인터넷, E-mail, 팩스, 전화 등은 업무목적을 위한 범위 내에서만 이용하겠으며, 비밀정보 보호를 위하여 귀사가 일정한 제한이나 통제를 할 수 있음을 인정하고 이에 동의하며, 귀사의 통제 환경을 임의로 우회·조작·변경하지 않겠습니다.

서명완료
E-Document

3. 업무파일 및 통신내용 점검 동의
   당사는 귀사 또는 당사의 전산장비를 사용하여 귀사의 업무를 처리하는 경우 생성•저장하는 파일(비밀번호 등으로 보호되는 파일 포함) 또는 귀사 네트워크를 통해 송신하는 E-Mail, 메신저, 인터넷 게시문서 등 모든 통신 내용을 귀사가 정보보호 목적으로 수집하여 분석하고 위 목적을 달성할 때까지 해당 정보를 이용 및 보유하는데 동의합니다.

4. 비밀정보 반출매체 사용 사전 동의
   당사는 업무 수행 기간 중 비밀정보 유출 경로가 될 수 있는 이동저장매체, 개인 컴퓨터(PC/노트북), 태블릿, 모바일기기, 팩스, 스캐너, 복사기, 카메라 등의 반출입 및 사용 시, 혹은 메신저, 웹하드, E-mail, 온라인 사이트, SMS의 사용 시 귀사의 사전 동의 및 허가를 받겠습니다.

5. 당사 인력들의 개인정보에 대한 제3자 제공 동의 취득 확인
   당사는 당사 인력들의 개인정보를 귀사에 제공하는 것에 대하여 "개인정보 제3자 제공 동의"를 받았음을 확인합니다. 이와 관련하여 당사는 귀사의 동의 취득 여부 확인 요청에 즉시 응할 것이며, 개인정보 제3자 제공 동의 미 취득으로 인한 분쟁 발생 시 당사의 책임하에 귀사를 면책시키고, 발생한 일체의 손해를 배상할 것임을 확약합니다.

6. 개인정보의 외부 제공•유출 금지
   당사는 귀사의 사전 동의 및 허가 없이는 어떠한 개인정보도 제3자에게 제공하거나 업무 외의 개인 컴퓨터, 메일계정으로 전송•유출•보관하지 않겠습니다. 단, 업무 수행을 위해 귀사의 사전 동의와 허가를 득한 경우 각 개인정보 주체로부터 유효적법한 동의를 수취한 후 기타 관계 법령에서

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

요구하는 요건을 모두 충족하는 범위 내에서 귀사가 동의한 제휴업체 또는 수탁업체로 전송하고, 해당업체에서 업무 종료와 동시에 삭제 및 안전한 관리가 이루어질 수 있도록 하며, 이후 발생되는 보안사고에 대해 책임을 부담하겠습니다.

7. 비밀정보 및 자산의 반납 및 폐기
당사는 업무가 종결되거나 귀사의 요청이 있는 경우, 전자파일, Hardcopy 등 매체・형태・방법을 불문하고 당사가 보유하고 있는 일체의 비밀정보 및 이와 관련된 제반 자료와 정보, 그 등/사본 일체 및 귀사로부터 제공받은 모든 자산을 귀사에 즉시 반납하겠으며, 귀사가 요청하는 경우 귀사의 참관 하에 정해진 절차에 따라 반드시 폐기하겠습니다.

8. 업무 산출물에 대한 귀사의 권리
당사는 업무수행의 결과 산출된 모든 결과물(보고서, 결과물, 도면, 컴퓨터 프로그램, 방법론 등)에 대한 제반 권리가 귀사에 귀속됨을 인정하고, 귀사가 이에 대한 권리를 행사하는데 협조하겠습니다.

9. 제3자 권리 침해금지
당사는 귀사와 관련된 업무를 수행함에 있어 불법 S/W 등 허용되지 않은 S/W의 설치•사용, 혹은 타사의 영업비밀•지식재산권 침해 등 제3자의 권리를 침해하는 행위를 일절 하지 않겠습니다. 또한, 당사는 귀사와 관련된 업무를 수행함에 있어 타인의 OSS(Open Source Software)를 이용할 경우 관련 라이선스 의무사항을 준수하도록 하겠습니다. 만약 당사가 이를 위반하여 민사·형사·행정상 분쟁/이슈가 발생할 경우 당사는 귀사를 면책시키고 관련된 모든 책임을 지겠습니다. 또한 위 내용을 당사 투입 인력에 주지시킬 것이며, 해당 인력의 고의 또는 과실을 당사의 고의 또는 과실로 보는 것에 동의합니다.

서명완료
E-Document

10. 보안정책 준수의무
당사 및 당사 인력은 귀사와 관련된 업무를 수행함에 있어서 귀사의 보안점검에 협조하겠으며, 귀사의 보안정책(귀사 고객사의 보안정책을 포함. 이하 동일)을 준수하겠습니다.
당사는 당사 및 당사 인력이 귀사의 보안점검에 협조하지 않거나 귀사의 보안정책을 위반하는 경우, 귀사가 사안의 경중·고의성·누적 횟수 등에 따라 당사에게 취하는 조치를 감수하겠으며, 필요시 당사는 당사 인력에 대하여도 귀사의 보안정책에 따른 적절한 조치를 취하겠습니다. 당사는 귀사의 보안정책을 당사 인력에게 분기 1회 이상 주기적으로 전파·공유·교육하겠으며, 그 관리 대장을 보관하고 귀사가 요구하는 경우 이를 제출하겠습니다.

11. 손해배상 등
본 약정을 위반할 경우에 당사는 법령이 정한 바에 따라 민·형사상의 모든 책임을 부담하고 그러한 위반 행위로 인하여 귀사에 발생한 모든 손해를 배상하겠으며, 귀사가 상당한 기간을 정하여 그 이행을 최고하였음에도 당사가 이를 이행하지 아니한 때에는 계약 해제 또는 해지 등 귀사의 조치를 감수하겠습니다.

12. 기타
본 약정 외 사항은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 클라우드 컴퓨팅 및 이용자 보호에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률,

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법 등 정보보호 또는 지식재산권 관련 법령 및 관련 지침을 준수하겠습니다.

위와 같이 약정함이 상위 없음을 확인하고 이 약정서를 작성하여 제출합니다.

SK주식회사 귀중

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

협력회사 보안요구사항

SK주식회사(이하 "SK"라 함)의 협력회사는 사업 수행 중 SK의 정보자산에 대한 기밀성, 무결성, 가용성을 보호하기 위하여 아래의 보안요구사항을 준수하고 적극 실천한다.

1. 대상: 협력회사라 함은 SK와 거래관계를 갖는 모든 회사를 포괄하며, 본 보안요구사항은 모든 협력회사를 적용대상으로 한다.

2. 보안관리 요구사항

□ 정보자산의 기밀성, 무결성, 가용성 보장

- SK 의 정보자산을 허가 없이 경쟁사, 외부 또는 제 3 자에 공개 및 유출하지 말아야 하며, 특히 업무 수행 시 취득한 정보를 소속회사나 다른 협력회사 등에 유출되지 않도록 주의한다.
- SK 의 정보자산을 무단으로 변경하지 말아야 하며, 정확하고 완전한 상태로 유지한다.
- SK 의 정보자산에 대한 접근을 필요로 하는 자가 적정 시간에 이용하는 것을 방해하는 행위를 금한다.

□ 정보자산의 유출 방지

- SK 의 경영계획정보, 조직 및 인사정보, 재무회계정보, 프로젝트산출물 등의 주요 정보 자산을 보호하기 위하여, 허가되지 않은 채 On-Line 이나 Off-Line 경로를 통해 유출하는 것을 금지한다.
- SK 의 주요 정보자산을 메신저, 웹 스토리지 서비스, P2P, FTP, Cloud, 각종 게시판 및 블로그 등의 On-Line 을 통하여 허가되지 않은 채, 외부로 유출하는 것을 금지하도록 한다.
- 사업을 수행하는 도중 허가 없이 PC/노트북의 반출입을 금지하여 주요 정보의 유출을 방지하고, 필요시 별도 장비를 지원하여 이를 준수하도록 한다.
- 개인 컴퓨터, 태블릿을 비롯한 모바일 기기, 이동저장매체, 외장 HDD, 하드카피 문서 등의 사용은 승인을 득한 후에만 가능하며, 이를 통한 정보자산의 유출을 금지한다. 이의 사용을 위한 허가/등록/반출입 등의 절차는 별도의 관리규정을 따른다.

□ 보안 관련 법적 조항 및 보안규정 및 지침 준수 책임

- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률, 클라우드 컴퓨팅 및 이용자 보호에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 개인정보보호법 등 정보보호 또는 지식재산권 관련 법령 및 관련 지침 등의 법적인 요구사항을 준수한다.
- 정보보호 관련 법률에서 금지하고 있는 SK 시스템 및 정보통신망에 대한 해킹 및 침해행위를 금한다.
- SK 보안관련 규정 지침에 대한 설명 교육을 성실히 수강하고 이에 대한 내용을 숙지하여 위반사항이 발생하지 않도록 준수한다.
- SK 지적 재산에 대한 보호의무를 성실히 준수한다.

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

□ 계약 완료 시 정보자산 반환 및 폐기 의무

- 사업 수행을 위해 이용한 모든 SK 의 정보자산은 해당 사업 종료 시 반드시 SK 에 귀속되어야 한다.
- 계약 완료 시 정보자산의 반환 및 폐기는 해당 사업의 SK 책임자에 의해 확인되어야 한다.

□ 바이러스 확산 방지

- SK 사내에서 사용할 모든 PC/장비는 관련 SK 임직원의 협조를 얻어 SK 사내 네트워크 사용 승인을 사전에 득해야 하며, 당사에서 제공하는 백신 및 보안 소프트웨어가 설치되어 있어야 SK 사내 네트워크에 연결할 수 있다.
- 수시로 반출입되는 장비에 대한 관리 책임은 협력회사 측에 있으며, 백신의 정상 작동 여부와 바이러스 엔진의 업데이트 여부를 반드시 확인한다.
- SK 사내 네트워크에 연결된 상태로 E-mail 을 이용하거나 인터넷을 통한 자료를 다운로드 받는 경우 반드시 바이러스 점검을 수행한다.

□ 보안위반사항 발생 시 책임

- 보안요구사항 및 계약서 상에 명시된 준수사항 불이행으로 인해 SK 에 피해가 발생한 경우 손해배상책임은 협력회사 측에 있으며, 현재 사업 및 향후 계약에 불이익이 발생할 수 있다.

서명완료
E-Document

□ 보안사고 보고 및 조사 동의

- 협력회사 직원은 SK 내에서 사업 수행 중 보안사고 발견 시 신속히 해당 사항을 SK 임직원에 보고하여 지속적인 업무 활동이 보장될 수 있도록 협조한다.

□ 보안감사 수용

- 협력회사의 SK 보안정책 준수 현황 감독을 위해 SK 는 정기적으로 보안감사를 실시할 수 있는 권한이 있으며, 협력회사는 이에 적극적으로 협조한다.
- 협력회사 직원들은 자체적인 보안점검을 실시하여 SK 보안정책에 대한 위반사항이 발생하지 않도록 주의한다.
- SK 의 핵심 전산시스템 또는 기밀 정보를 다루는 업무를 수행하는 협력회사 직원에 대해서 E-mail 모니터링 등을 실시할 수 있다.

□ 기타 사항

- SK 출입 시 반드시 출입증 혹은 방문증을 패용하여야 하며, 허가된 지역만 출입한다.
- 사업 수행을 위해 SK 내부 시스템에 대한 사용 권한을 부여받은 경우 협력회사 직원은 부여받은 계정 및 패스워드가 노출되지 않도록 각별히 주의한다.

3. 개인정보 취급에 따른 보안 요구사항

□ 위탁받는 업무의 목적 및 범위

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

- 개인정보 위탁업무 내용 및 목적: 도급업무 범위
- 개인정보 제공 범위 및 제공 항목: 프로젝트 수행 중 업무상 필요에 의해 제공받는 고객의 개인정보
- 개인정보 제공 방법: Soft 및 Hard Copy 로 온/오프라인으로 제공
- 위탁업무 기간: 도급업무 기간 종료 시까지
- 개인정보 파기 방법: 종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각하고, 전자적 파일 형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 파기하는 등 복구 불가능한 방법으로 영구 파기

□ 개인정보 처리 시 관리사항

- SK 의 업무를 수행하면서 알게 된 개인정보(임직원, 협력직원, 고객 등)를 보호할 의무가 있으며, SK 개인정보보호지침 등 관련 사규를 준수함
- 개인정보를 업무 이 외의 용도로 이용하거나 제 3 자에게 제공 또는 누설하지 않으며, 기타 개인정보 보호를 침해하는 행위를 금지하여야 한다.

□ 개인정보의 관리적·기술적·물리적 보호조치에 관한 사항

- 개인정보보호법 및 개인정보의 안전성 확보조치 기준과 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회 고시)에 따라 개인정보가 분실, 도난, 유출, 변조 또는 훼손되지 않도록 아래의 사항을 포함하는 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적·물리적 보호조치를 하여야 한다.

서명완료
E-Document

- 접근권한 관리
- 비밀번호 관리
- 접근통제 시스템 설치 및 운영
- 개인정보의 암호화
- 접속기록의 보관 및 위·변조 방지
- 보안프로그램 설치 및 운영
- 물리적 접근통제

□ 재위탁 제한에 관한 사항

- SK 로부터 위탁받은 개인정보 처리업무를 제 3 자에게 위탁(이하 '재위탁')하는 것을 원칙적으로 금지한다. 그러나, 업무수행을 위해 불가피하게 재위탁이 발생하는 경우, SK 의 승인을 얻어야 한다.

□ 개인정보 관리현황 점검 및 교육

- 협력업체는 개인정보를 취급하는 협력업체 직원에 대하여 교육 및 점검을 아래와 같은 횟수로 정기 수행하고, 그에 따른 결과를 기록·관리하여야 하며, 협력업체는 SK 의 교육 및 점검 결과기록 요구 시 제공할 수 있다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

- 개인정보보호 교육: 연 1 회 이상, 개인정보 보안점검: 연 1 회 이상

  • SK 는 협력업체가 본 약정서에 명시하여 제공한 개인정보를 업무 목적범위 내에서 이용하고, 안전하게 취급하는지 등에 대하여 개인정보보호 실태점검을 실시할 수 있다.

□ 자료 제출 요구에 관한 사항

  • SK 는 협력업체에 개인정보보호 활동에 관한 자료 제출을 요구할 수 있으며, 이 경우 협력업체는 지체 없이 요구에 응하여야 한다.

□ 개인정보보호 유출사고 대응

  • 협력회사는 개인정보(임직원, 협력직원, 고객 등)의 유·노출 사고 및 징후를 인지하는 경우 SK 의 협업부서 임직원 또는 정보보안 주관부서로 즉각 보고한다.

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

1. 비밀정보 및 기술자료 비밀유지계약서

제1장 총칙

제1조(계약의 목적) 이 계약은 원사업자와 수급사업자가 하도급계약과 관련하여 각자 상대방에게 제공하는 비밀정보 및 기술자료를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "비밀정보"라 함은 원사업자 또는 수급사업자가 이 계약에 관한 업무 수행 과정에서 스스로 알게 되거나, 상대방 또는 그 직원(이하 '상대방'이라 한다)으로부터 제공받아 알게 되는 상대방에 관한 일체의 기술상 혹은 경영상의 정보 및 이를 기초로 새롭게 발생한 일체의 기술상 혹은 경영상의 정보를 말하며, 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)·구두 또는 기타 방법으로 제공되는 모든 노하우·공정·도면·설계·실험결과·샘플·사양·데이터·공식·제법·프로그램·가격표·거래명세서·생산단가·아이디어 등 모든 기술상 또는 경영상의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등을 모두 포함한다.
2. "기술자료"라 함은 비밀로 관리되는 제조/작성·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자료를 말한다.
   가. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보
   나. 시공 또는 제품개발 등을 위한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 정보

② 제1항에서 정한 용어에 대한 정의 외의 용어정의는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」등 관련 법령에서 정한 바에 따른다.

서명완료
E-Document

제2장 비밀정보의 보호

제3조(비밀의 표시) ① 각 당사자가 상대방에게 서면으로 비밀정보를 제공하는 경우, 그 서면에 비밀임을 알리는 문구('비밀' 또는 '대외비' 등의 국문 또는 영문 표시)를 표시해야 한다.

② 각 당사자가 상대방에게 구두, 영상 또는 당사자의 시설, 장비 샘플 기타 품목들을 관찰·조사하게 하는 방법으로 비밀정보를 제공할 경우에는, 그 즉시 상대방에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 사실을 고지하여야 한다. 이 경우에 비밀정보를 제공한 당사자는 비밀정보 제공일로부터 15일 이내에 상대방에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하여야 한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

제4조(정보의 사용용도 및 정보취급자 제한) ① 각 당사자는 상대방의 비밀정보를 이 계약에서 정한 목적으로만 사용하여야 한다.

② 각 당사자가 이 계약에서 정한 업무의 수행을 위하여 상대방의 비밀정보를 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 상대방으로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 그 제3자와 사이에 해당 비밀정보의 유지 및 보호를 목적으로 하는 별도의 비밀유지계약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 비밀정보를 제공하여야 한다.

③ 각 당사자는 직접적, 간접적으로 하도급계약을 이행하는 임직원들에 한하여 상대방의 비밀정보를 취급할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 해당 임직원 각자에게 상대방의 비밀정보에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 상대방은 반대 당사자에게 해당 임직원으로부터 비밀유지 서약서를 제출 받는 등의 방법으로 해당 정보의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제5조(비밀유지의무) ① 각 당사자는 상대방의 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 포함하여 이 계약의 체결사실이나 내용, 이 계약의 내용 등을 공표하거나 제3자에게 알려서는 아니 된다. 다만, 객관적인 증거를 통하여 다음 각 호에 해당함이 입증되는 정보는 비밀정보가 아니거나 비밀유지의무가 없는 것으로 간주한다.

1. 상대방의 비밀정보 제공 이전에 다른 당사자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보
2. 비밀정보를 제공받은 당사자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보
3. 비밀정보를 제공받은 당사자가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보
4. 비밀정보를 제공받은 당사자가 비밀정보와 관계없이 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보
5. 제3조 제2항에 의하여 비밀정보임을 고지하지 아니하거나, 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하지 아니한 정보
6. 법원 기타 공공기관의 판결, 명령 또는 관련법령에 따른 공개의무에 따라 공개한 정보

② 각 당사자가 제1항 제6호에 따라 정보를 공개할 경우에는 사전에 상대방에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

제6조(자료의 반환) ① 각 당사자는 상대방의 요청이 있으면 언제든지 상대방의 비밀 정보가 기재되어 있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물(복사본, 복사물, 모방물건, 모방장비 등을 포함)을 즉시 상대방에게 반환하거나, 상대방의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류를 상대방에게 제공하여야 한다.

② 제1항의 자료의 반환 또는 폐기에 소요되는 비용은 각 당사자가 균등하게 부담하기로 한다. 다만, 자료의 반환 또는 폐기 의무자가 우선 그 비용을 지출한 이후 상대방에게 그 부담부분을 정산하여 청구한다.

제7조(권리의 부존재 등) ① 이 계약에 따라 제공되는 비밀정보에 관한 모든 권리는 이를 제공한 당사자에 속한다. 다만, 해당 비밀정보가 제3자에게 속하는 경우에는 그러하지 아니하다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

② 이 계약은 어떠한 경우에도 비밀정보를 제공받는 자에게 비밀정보에 관한 어떠한 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.
③ 이 계약은 어떠한 경우에도 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 계약의 체결, 제조물 또는 작성물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않으며, 기타 이 계약의 당사자가 비밀정보와 관련하여 다른 제3자와 어떠한 거래나 계약관계에 들어가는 것을 금지하거나 제한하지 않는다.
④ 비밀정보의 제공자는 상대방에게 비밀정보를 제공할 적법한 자격이 있음을 보증한다.
⑤ 각 당사자는 이 계약의 목적을 위하여 상대방의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우에는 상대방의 제반 규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.

제3장 기술자료의 보호

제8조(기술자료의 비밀성) ① 수급사업자가 기술자료를 제공함에 있어, 비밀임을 알리는 문구(비밀 또는 대외비 등의 국문 또는 영문 표시 등을 의미)가 표시되어 있지 아니하더라도 비밀로 관리되고 있는지 여부에는 영향을 미치지 아니한다.
② 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지 여부(기술자료에서 제외되는지 여부)에 대해 의문이 있는 때에는 수급사업자에게 그에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 확인 요청을 받은 날로부터 15일 이내에 원사업자에게 해당 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지 여부를 서면으로 발송하여야 한다.

서명완료
E-Document

제9조(기술자료의 목적외 사용금지) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 【첨부】기술자료 비밀유지 명세서(이하 '기술자료 비밀유지 명세서'라고 한다)에서 정한 목적으로만 사용하여야 한다.
② 원사업자가 기술자료 비밀유지 명세서에서 정한 목적 수행을 위하여 수급사업자의 기술자료를 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 수급사업자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 그 제3자와의 사이에 해당 기술자료가 비밀로 유지되어야 함을 목적으로 하는 별도의 비밀유지계약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 기술자료를 제공하여야 한다.
③ 원사업자는 기술자료 비밀유지 명세서에 기재되어 있는 임직원들에 한하여 수급사업자의 기술자료를 보유할 수 있도록 필요한 합리적인 조치를 취하여야 하며, 해당 임직원 각자에게 수급사업자의 기술자료에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 수급사업자는 원사업자에게 해당 임직원으로부터 비밀유지서약서를 제출받는 등의 방법으로 해당 기술자료의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 합리적인 조치를 취해줄 것을 요구할 수 있다.

제10조(기술자료의 비밀유지 의무) ① 수급사업자가 사전에 서면(전자문서 포함)으로 동의하지 아니하는 경우, 원사업자는 제공받은 기술자료를 타인에게 누설하거나 공개하여서는 아니된다.
② 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위하여 물리적 설비 설치 및 내부비밀관리지침 마련, 정보보안교육실시 등 기술자료를 보호하고 관리하는 데에 필요한 합리적인 조치를 취하여야 한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

제11조(기술자료의 반환 또는 폐기방법) 원사업자는 기술자료 비밀유지 명세서에서 정한 기술자료의 반환일까지 수급사업자의 기술자료 원본을 수급사업자에게 반환하여야 하며, 일체의 복사본 등을 보유하여서는 아니된다. 다만, 수급사업자의 선택에 의해 이를 반환하는 대신 폐기하는 경우에는 기술자료 비밀유지 명세서에서 정한 시점까지 이를 폐기하고 원사업자는 그 폐기를 증명하는 서류를 수급사업자에게 제공하여야 한다.

제12조(권리의 부존재 등) ① 이 계약은 수급사업자의 기술자료를 제공받는 원사업자에게 기술자료에 관한 어떠한 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다. 다만, 원사업자가 기술자료 비밀유지 명세서에서 정한 목적에 따라 사용하는 경우에 대해서는 그러하지 아니하다.
② 이 계약은 원사업자와 수급사업자 간에 향후 어떠한 확정적인 계약의 체결, 제조물 또는 작성물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않는다.
③ 수급사업자는 기술자료를 제공할 적법한 자격이 있음을 원사업자에 대하여 보증한다.

원사업자와 수급사업자는 이 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 각각 서명(또는 기명날인)한 후 각자 1부씩 보관한다.

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

4. 비밀유지 계약서

비밀유지 계약서

원사업자와 수급사업자는 비밀정보의 제공과 관련하여 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

다 음

제1조(계약의 목적)

이 계약은 원사업자와 수급사업자가 하도급계약과 관련하여 각자 상대방에게 제공하는 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

서명완료
E-Document

제2조(비밀정보의 정의)

① 이 계약에서 '비밀정보'라 함은 원사업자 또는 수급사업자가 본 업무 수행 과정에서 스스로 알게 되거나, 상대방 또는 그 직원(이하 '상대방'이라 함)으로부터 제공받아 알게 되는 상대방에 관한 일체의 기술상 혹은 경영상의 정보 및 이를 기초로 새롭게 발생한 일체의 기술상 혹은 경영상의 정보를 말한다.

② 제1항의 비밀정보는 서면(전자문서를 포함하며, 이하 같음), 구두 혹은 기타 방법으로 제공되는 모든 노하우, 공정, 도면, 설계, 실험결과, 샘플, 사양, 데이터, 공식, 제법, 프로그램, 가격표, 거래명세서, 생산단가, 아이디어 등 모든 기술상 혹은 경영상의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등을 모두 포함한다.

제3조(비밀의 표시)

① 각 당사자가 상대방에게 서면으로 비밀정보를 제공하는 경우, 그 서면에 비밀임을 알리는 문구('비밀' 또는 '대외비' 등의 국문 또는 영문 표시)를 표시해야 한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

② 각 당사자가 상대방에게 구두나 영상 또는 당사자의 시설, 장비 샘플 기타 품목들을 관찰·조사하게 하는 방법으로 비밀정보를 제공할 경우에는, 그 즉시 상대방에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 사실을 고지하여야 한다. 이때 비밀정보를 제공한 당사자는 비밀정보 제공일로부터 15일 이내에 상대방에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하여야 한다.

제4조(정보의 사용용도 및 정보취급자 제한)

① 각 당사자는 상대방의 비밀정보를 하도급계약에서 정한 목적으로만 사용하여야 한다.

② 각 당사자가 이 계약에서 정한 업무의 수행을 위하여 상대방의 비밀정보를 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 상대방으로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 그 제3자와 사이에 해당 비밀정보의 유지 및 보호를 목적으로 하는 별도의 비밀유지계약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 비밀정보를 제공하여야 한다.

③ 각 당사자는 직접적, 간접적으로 하도급계약을 이행하는 임직원들에 한하여 상대방의 비밀정보를 취급할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 해당 임직원 각자에게 상대방의 비밀정보에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 상대방은 반대 당사자에게 해당 임직원으로부터 비밀유지 서약서를 제출 받는 등의 방법으로 해당 정보의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

서명완료
E-Document

제5조(비밀유지의무)

① 각 당사자는 상대방의 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 포함하여 이 계약의 체결사실이나 내용, 이 계약의 내용 등을 공표하거나 제3자에게 알려서는 아니 된다. 다만, 객관적인 증거를 통하여 다음 각 호에 해당함이 입증되는 정보는 비밀정보가 아니거나 비밀유지의무가 없는 것으로 간주한다.

1. 상대방의 비밀정보 제공 이전에 다른 당사자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보

2. 비밀정보를 제공받은 당사자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보

3. 비밀정보를 제공받은 당사자가 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보

4. 비밀정보를 제공받은 당사자가 비밀정보와 관계없이 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보

5. 제3조 제2항에 의하여 비밀정보임을 고지하지 아니하거나, 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하지 아니한 정보

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

6. 법원 기타 공공기관의 판결, 명령 또는 관련법령에 따른 공개의무에 따라서 공개한 정보

② 각 당사자가 제1항 제6호에 따라 정보를 공개할 경우에는 사전에 상대방에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

제6조(자료의 반환)

① 각 당사자는 상대방의 요청이 있으면 언제든지 상대방의 비밀 정보가 기재되어 있거나 이를 포함 하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물(복사본, 복사물, 모방물건, 모방장비 등을 포함)을 즉시 상대방에게 반환하거나, 상대방의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류를 상대방에게 제공하여야 한다.

② 제1항의 자료의 반환 또는 폐기에 소요되는 비용은 각 당사자가 균등하게 부담하기로 한다. 다만, 자료의 반환 또는 폐기 의무자가 우선 그 비용을 지출한 이후 상대방에게 그 부담부분을 정산하여 청구하기로 한다.

서명완료
E-Document

제7조(권리의 부존재 등)

① 이 계약에 따라 제공되는 비밀정보에 관한 모든 권리는 이를 제공한 당사자에 속한다.

② 이 계약은 어떠한 경우에도 비밀정보를 제공받는 자에게 비밀정보에 관한 어떠한 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.

③ 이 계약은 어떠한 경우에도 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 계약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않으며, 기타 이 계약의 당사자가 비밀정보와 관련하여 다른 제3자와 어떠한 거래나 계약관계에 들어가는 것을 금지하거나 제한하지 않는다.

④ 비밀정보의 제공자는 상대방에게 비밀정보를 제공할 적법한 자격이 있음을 보증한다.

⑤ 각 당사자는 이 계약의 목적을 위하여 상대방의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우에는 상대방의 제반 규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.

제8조(계약기간)

① 이 계약은 전문에서 정한 기간동안 효력을 가진다.

② 제1항에도 불구하고, 제4조, 제5조 및 제7조의 의무는 계약기간이 만료되거나, 이 계약이 해제·해지 등의 사유로 종료된 이후부터 계속하여 유효하게 존속하는 것으로 한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

제9조(손해배상)

① 이 계약을 위반한 당사자는 이로 인하여 상대방이 입은 모든 손해를 배상하여야 한다. 다만, 그 당사자가 고의 또는 과실없음을 증명한 경우에는 그러하지 않는다.

제10조(권리의무의 양도, 계약의 변경)

① 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 이 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.

② 이 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면합의로만 이루어질 수 있다.

서명원료
E-Document

제11조(일부무효의 특칙)

이 계약의 내용 중 일부가 법원에 의하여 위법, 무효 또는 집행 불가능하다고 선언될 경우에도 이는 이 계약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 않는다.

제12조(분쟁의 해결)

이 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 원사업자 또는 수급사업자의 주된 사무소를 관할하는 지방법원에 소송을 제기할 수 있다.

원사업자와 수급사업자는 이 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 각각 서명(또는 기명날인)한 후 각자 1부씩 보관한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

표준비밀유지계약서

수급사업자의 기술자료 제공과 관련하여 원사업자와 수급사업자는 다음과 같이 비밀유지계약을 체결한다.

제1조(계약의 목적) 이 계약은 수급사업자가 원사업자에게 수급사업자의 기술자료를 제공하는 경우 해당 기술자료를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(기술자료의 정의) ① 이 계약에서 '기술자료'라 함은 수급사업자에 의해 비밀로 관리되고 있는 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 정보.자료를 말한다.

가. 제조.수리.시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보.자료

나. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 기술정보.자료로서 수급사업자의 기술개발(R&D).생산.영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

다. 시공프로세스 매뉴얼, 장비 제원, 설계도면, 연구자료, 연구개발보고서 등 가목 또는 나목에 포함되지 않는 기타 사업자의 정보.자료로서 수급사업자의 기술개발(R&D).생산.영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 것

서명완료 E-Document

② 수급사업자가 기술자료를 제공함에 있어, 비밀임을 알리는 문구(비밀 또는 대외비 등의 국문 또는 영문 표시 등을 의미)가 표시되어 있지 아니하더라도 비밀로 관리되고 있는지 여부에는 영향을 미치지 아니한다.

③ 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지 여부(기술자료에서 제외되는지 여부)에 대해 의문이 있는 때에는 수급사업자에게 그에 대한 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 수급사업자는 확인 요청을 받은 날로부터 15일 이내에 원사업자에게 해당 기술자료가 비밀로 관리되고 있는지 여부를 서면으로 발송하여야 한다.

제3조(기술자료의 목적외 사용금지) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 사내기술자료협력시스템(이하 "시스템")에서 정한 목적으로만 사용하여야 한다.

② 원사업자가 시스템에서 정한 목적 수행을 위하여 수급사업자의 기술자료를 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 수급사업자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 그 제3자와의 사이에 해당 기술자료가 비밀로 유지되어야 함을 목적으로 하는 별도의 비밀유지계약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 기술자료를 제공하여야 한다.

③ 원사업자는 시스템에 기재되어 있는 임직원들에 한하여 수급사업자의 기술자료를 보유할 수

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

있도록 필요한 합리적인 조치를 취하여야 하며, 해당 임직원 각자에게 수급사업자의 기술자료에 대한 비밀유지의무를 주지시켜야 한다. 이때 수급사업자는 원사업자에게 해당 임직원으로부터 비밀유지서약서를 제출받는 등의 방법으로 해당 기술자료의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 합리적인 조치를 취해줄 것을 요구할 수 있다.

제4조(기술자료의 비밀유지 의무) ① 수급사업자가 사전에 서면(전자문서 포함)으로 동의하지 아니하는 경우, 원사업자는 제공받은 기술자료를 타인에게 누설하거나 공개하여서는 아니된다.
② 원사업자는 수급사업자의 기술자료가 외부로 유출되는 것을 방지하기 위하여 물리적 설비 설치 및 내부비밀관리지침 마련, 정보보안교육실시 등 기술자료를 보호하고 관리하는 데에 필요한 합리적인 조치를 취하여야 한다.

제5조(기술자료의 반환 또는 폐기방법) 시스템에서 정한 기술자료의 반환일까지 원사업자는 수급사업자의 기술자료 원본을 즉시 수급사업자에게 반환하여야 하며, 일체의 복사본 등을 보유하여서는 아니된다. 단, 수급사업자의 선택에 의해 이를 반환하는 대신 폐기하는 경우에는 시스템에서 정한 시점까지 이를 폐기하고 원사업자는 그 폐기를 증명하는 서류를 수급사업자에게 제공하여야 한다.

서명완료
E-Document

제6조(권리의 부존재 등) ① 이 계약은 수급사업자의 기술자료를 제공받는 원사업자에게 기술자료에 관한 어떠한 권리나 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다. 단, 원사업자가 시스템에서 정한 목적에 따라 사용하는 경우에 대해서는 그러하지 아니하다.
② 이 계약은 원사업자와 수급사업자 간에 향후 어떠한 확정적인 계약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않는다.
③ 수급사업자는 기술자료를 제공할 적법한 자격이 있음을 원사업자에 대하여 보증한다.

제7조(비밀유지의무 위반시 배상) 원사업자가 이 계약을 위반한 경우, 이로 인하여 발생한 수급사업자의 손해를 배상하여야 한다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

제8조(권리의무의 양도 및 계약의 변경) ① 수급사업자가 사전에 서면(전자문서 포함)으로 동의하지 아니하는 경우, 원사업자는 이 계약상의 권리의무를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.
② 이 계약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면(전자문서 포함) 합의로만 이루어질 수 있다.
③ 시스템에 기재되어 있는 임직원들의 퇴직, 전직, 조직/업무변경 등으로 인하여 명단이 변경되어야 할 때에는 원사업자는 수급사업자의 사전 동의를 받은 후, 해당 명단을 서면으로 수급사업

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

자에게 통지하는 것으로 이 계약의 변경을 갈음할 수 있다.

제9조(일부무효의 특칙) 이 계약의 내용 중 일부가 무효인 경우에도 이 계약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 않는다. 다만, 유효인 부분만으로 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우에는 전부를 무효로 한다.

이 계약의 체결사실 및 계약내용을 증명하기 위하여 이 계약서를 2통 작성하여 계약 당사자가 각각 서명 또는 기명날인한 후 각자 1통씩 보관한다.

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

협력회사 윤리경영 실천서약

당사는 SK주식회사가 추구하는 지속가능한 발전을 통한 행복한 사회 만들기에 동참하기 위해 귀사와의 거래 관계에 있어 윤리성과 신뢰도의 확보, 유지가 무엇보다 중요하다는 점을 충분히 인식 및 공감하며, 이에 비윤리 행위 방지를 위한 의무이행 및 책임 등에 대하여 아래의 사항에 동의하고 이를 이행할 것을 서약합니다.

1. 당사는 거래를 진행함에 있어 근로자의 안전보건을 보장하는 활동이 필수적이라는 점을 인식하고 근로자가 안전하고 건강한 환경에서 근무할 수 있도록 하겠습니다.

2. 당사는 어떠한 사유로도 강제 근로 및 아동노동을 금지하고 언어 학대, 폭력, 성희롱, 괴롭힘, 차별 등 근로자의 인권이 침해되는 행위를 근절하는데 앞장서겠습니다. 또한 근로자에 대한 대우는 현지 법률 및 규정을 준수하겠습니다.

3. 당사는 기업운영으로 발생되는 환경오염 및 귀사에 제품, 서비스 등을 제공할 시 발생하는 환경영향을 충분히 이해하고 이를 줄이기 위해 노력할 것이며 환경관련 법률 및 규정을 준수하겠습니다.

4. 당사는 (i)귀사와 진행했던 과거의 거래 관계에 있어 관련 법령 및 상관례를 위반하거나 특히 다음과 같은 비윤리 행위(이하 "비윤리 행위")가 없었음을 진술 및 보장하고(비윤리행위로 인해 제재를 받고 제재 기간이 종료된 건은 제외), (ii)향후 거래(현재 귀사와 진행 중인 거래 및 장래 귀사와 체결하는 계약에 따라 이뤄지는 모든 거래를 포함함)를 진행함에 있어 관련 법령 및 상관례 위반이나 비윤리 행위가 발생하지 않도록 할 것을 서약합니다. 또한, 당사는 (iii)타사 및 제3자와의 거래 행위에 있어서도 기업 윤리와 신뢰도에 악영향을 미치는 일체의 비윤리 행위를 하지 않을 것임을 확약합니다.

   가. 귀사 소속 임직원 및 귀사 소속 기업집단(에스케이) 내 계열회사 소속 임직원에 대한 금품, 향응, 접대 및 기타 금전적/비금전적 이익 제공 행위.
   이익 제공과 관련한 비윤리 행위의 구체적인 유형은 다음과 같되, 그에 한정되지 않음
   ① 사회상규에 위배되는 향응 및 접대 행위
   ② 합리적인 근거 없이 화폐, 유가증권, 기타 물품을 제공하는 행위
   ③ 부채의 탕감 또는 제3자에 대한 부채의 상환 행위, 비전형적인 동산/부동산 거래
   * 정당한 근거 없이 통상적인 시가와 상당한 차이가 있는 금액으로 거래가격을 결정하는 거래 또는 이에 준하는 정도의 비전형적인 동산 및 부동산 거래
   ④ 금전소비대차 및 물적, 인적 담보제공 거래
   ⑤ 기타 체결 형태를 불문하고 장래에 대한 보장(퇴직 후 고용 및 취업 알선, 거래 계약 체결 등)에 대한 약속 등
   나. 당사의 동종, 경쟁업체와의 입찰 담합 등 불공정행위

서명완료
E-Document

다. 계약 체결과 관련하여 고의로 중요정보를 허위로 기재하거나 누락하는 행위
라. 기타 귀사 또는 귀사 소속 임직원을 대상으로 하는 형사적 범죄에 해당하는 행위

5. 비윤리 행위 발생(귀사와의 과거 거래와 관련된 비윤리 행위의 사후적 적발을 포함)시, 귀사가 당사의 비윤리 행위 발생 사실 및 당해 비윤리 행위의 구체적인 내용에 관한 정보(이하 "비윤리 행위 관련 정보")를 귀사 및 귀사 소속 기업집단(에스케이) 내 모든 계열회사(이하 "비윤리 행위 관련정보 공유 계열사")에게 통지하는 것에 동의합니다. 당사는 이러한 통지 및 그 결과로 인해 발생하는 비윤리 행위 관련 정보의 공유가 귀사의 비밀유지 의무 위반에 해당하지 않고 당사의 영업비밀에 대한 침해에도 해당하지 않음을 확인합니다.

6. 당사는 귀사 및 비윤리 행위 관련 정보 공유 계열사가 비윤리 행위(타사 및 제3자와의 거래와 관련하여 발생한 것으로서 공개적으로 알려진 당사의 비윤리 행위도 포함)를 근거로, 당사와의 거래(장래 발생되는 입찰에 대한 참가를 포함하되 이에 한정되지 않음)에 대한 제재조치 (계약 갱신 거절, 신규 거래 제한을 의미하되 비윤리 행위가 발생한 거래의 직접적인 당사자인 귀사의 경우에는 반드시 그에 한정되지 않고 해당 비윤리 행위에 상응하는 합당한 제재조치를 의미함)를 할 수 있음에 동의하고 이와 관련하여 귀사 및 비윤리 행위 관련 정보 공유 계열사를 상대로 민사상, 형사상의 책임을 추궁하는 등 어떠한 이의제기도 하지 않을 것임을 확인합니다.

7. 당사는 귀사의 임직원 및 이해관계자로부터 위 내용에 위배되는 행위를 제의받았을 경우 이를 거부할 것이며, 그 내용을 즉시 귀사의 윤리경영팀(http://ethics.sk.co.kr)에 알리겠습니다.

8. 당사는 비윤리 행위가 확인되었거나 의심될 만한 상황이 발생하였을 때, 당사 방문조사 및 AX구성원에 대한 비용지출 내역자료 제출 등 귀사의 조사협조요청에 성실히 응하겠습니다.

서명완료
E-Document

SK주식회사 AX 귀중

년 월 일

소속: _____ 성명: _____ (인)

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

SK주식회사 AX 부패방지 방침

SK주식회사 AX는 구성원과 이해관계자의 지속적인 행복을 추구하고 ESG경영을 통한 사회적 가치 실현을 위해 '부패방지 방침'을 아래와 같이 정하여 운영합니다.

제1조 SK주식회사 AX의 모든 구성원은 부패와 관련된 행위를 금지합니다.

제2조 SK주식회사 AX의 모든 구성원은 업무 활동에 적용되는 부패 관련 국내/외 법률 및 당사의 규정/지침을 준수하여야 합니다.

제3조 회사는 글로벌 기준에 맞는 부패방지경영시스템을 구축하고 이의 실행 및 모니터링을 통해 부패방지경영 수준을 지속적으로 개선합니다.

제4조 회사는 제보시스템을 활성화하고 선의의 제보자에 대한 보호조치를 시행하여 구성원들이 부패방지 활동에 부담없이 참여할 수 있도록 운영합니다.

제5조 회사는 부패방침을 미 준수하는 구성원에 대해 관련 규정에 따라 엄정하게 처리하고 그 결과를 구성원들에게 공개합니다.

제6조 회사는 부패방지를 담당하는 조직 및 구성원의 권한 및 독립성을 보장합니다.

제7조 SK주식회사 AX의 모든 경영진은 부패방지 경영시스템이 효율적으로 실행될 수 있도록 지원을 아끼지 않습니다.

서명완료
E-Document

SK그룹은 윤리경영 제보/상담 Site(http://ethics.sk.co.kr)를 운영하고 있습니다.

Site를 통한 **제보/상담은 별도의 로그인/인증없이 익명으로도 가능**하며,
해당 Site는 개별 회사가 아닌 그룹 차원에서 관리되어 제보조사가 이루어집니다.

제보에 대한 사실 확인과정에서 **제보자의 신원은 본인의 의사에 반하여 공개되는 일이 없도록 내부규정에 따라 엄격히 보호되며 진술, 자료 제공 등 조사에 협조한 구성원도 제보자와 동등하게 보호됩니다**

또한 SK주식회사 AX는 **"자진신고 감면제도"를 운영**하고 있습니다. 협력회사나 협력회사 직원 등이 부정행위에 가담한 경우에도 이를 자진신고한 경우에는 해당 부정행위의 종류, 가담정도, 자진신고 시기 및 신고내용의 정확성 등을 고려하여 그 부정행위에 대한 제재조치를 감면할 수 있음을 알려드립니다.

SK주식회사 AX 윤리경영담당

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

업무재위탁 약정서

원사업자와 수탁사업자는 발주자의 업무를 재위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 업무재위탁 약정서(이하 “본 약정서”라 함)를 체결한다.

제 1 장 총칙

제 1 조 (목적) 본 약정서는 원사업자가 발주자의 업무를 수탁사업자에게 재위탁하고, 수탁사업자는 이를 승낙하여 수탁사업자의 책임 아래 성실하게 업무를 완 성하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

서명완료
E-Document

제 2 조 (용어의 정의) ① 본 약정서에서 별도로 정의되지 아니한 용어는「개인정보 보호법」, 동법 시행령 및 시행규칙,「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시), 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 동법 시행령에서 정의된 바에 따른다.

② 본 약정서 상 기재된 법, 시행령, 시행규칙, 고시, 지침 등은 본 약정서 적용 시점을 기준으로 가장 최신 버전을 의미하며, 본 약정서 상에 이전 버전이 기재되어 있거나 본 약정서 체결 이후 최신 버전이 개정된 경우에도 가장 최신 버전의 적용을 받는다.

제 3 조 (재위탁업무의 목적 및 범위) 수탁사업자는 원 계약의 도급업무내역서에 따른 업무를 수행한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

제 4 조 (재재위탁 제한) 수탁사업자는 발주자와 원사업자의 사전 동의를 얻은 경우를 제외하고 원계약 및 본 약정서(이하 총칭하여 “계약”이라 함)상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도하거나 재재위탁 할 수 없다.

제 5 조 (비밀유지) ① 원사업자와 수탁사업자는 계약 체결로 지득한 업무상 및 기술상의 정보를 제 3 자에게 누설하여서는 아니 된다.

② 원사업자와 수탁사업자는 계약기간 중, 계약의 종료 또는 해제/해지 이후에도 제 1 항의 의무를 부담하고, 제 1 항의 의무에 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우 손해를 배상하여야 한다.

③원사업자와 수탁사업자는 계약의 종료 또는 해제/해지 시 제 1 항에 따른 정보를 반환하거나 파기하여야 한다.

서명완료
E-Document

제 6 조 (손해배상) 수탁사업자가 계약 이행에 있어 계약에 따른 의무를 위반하거나 수탁사업자의 귀책사유로 인하여 계약이 해지되어 발주자, 발주자의 고객 또는 원사업자 기타 제 3 자에게 손해가 발생한 경우 수탁사업자는 그 손해를 배상하여야 한다.

제 7 조 (성과물에 대한 권리) ① 수탁사업자가 제출하는 완성된 산출물(프로그램 포함)의 소유권, 지식재산권(2 차적 저작물 작성권 포함) 등 모든 권리는 원사업 자에게 귀속되고,

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

수탁사업자는 실시·이용·사용권을 가진다. 단, 계약 전부터 수 탁사업자나 제 3 자의 지식재산권이 성립된 경우는 예외로 한다.

② 수탁사업자가 계약 이행에 있어 제 3 자의 지식재산권 등 기타 권리를 사용할 경우, 수탁사업자는 그 사용에 대한 책임을 부담하고, 원사업자 및 발주자를 면책시켜야 한다.

③ 본 조의 권리와 관련하여, 원 계약에서 다르게 정하는 경우, 그에 따른다.

제 8 조 (관련 법령 준수) 수탁사업자는 「개인정보보호법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률」, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「신용정보 보호의 이용 및 보호에 관한 법률」 및 「전자금융거래법」 등 관련 법령을 준수하여야 한다.

서명완료
E-Document

제 9 조 (이의 및 분쟁의 해결) 원사업자와 수탁사업자는 계약에 관하여 상호 이견 이 있을 경우 서면 자료에 따르고, 서면 자료가 없는 경우에는 상관습에 따른다.

제 2 장 개인정보처리 재위탁

제 10 조 (본 장의 적용) 본 장의 조항은 원사업자가 발주자의 개인정보처리업무를 수탁사업자에게 재위탁하는 경우에만 적용된다.

제 11 조 (개인정보처리업무의 목적 및 범위) 수탁사업자는 원 계약의 도급업무내역서에 따른 개인정보처리업무를 수행한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

제 12 조 (개인정보의 안전성 확보조치) 수탁사업자는 「개인정보 보호법」 제 29 조, 같은 법 시행령 제 30 조, 「개인정보의 안 전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적·물리적 조치를 취하여야 한다.

제 13 조 (개인정보의 처리제한 및 파기) ① 수탁사업자는 계약기간 동안은 물론 계약 종료 후에도 재위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제 3 자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② 수탁사업자는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 재위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제 16 조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시)에 따라 즉시 파기하거나 발주자 및 원사업자에게 반납하여야 한다.

③ 제 2 항에 따라 수탁사업자가 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 발주자 및 원사업자에게 그 결과를 통보하여야 한다.

서명완료
E-Document

제 14 조 (재수탁자에 대한 관리·감독 등) ① 원사업자는 수탁사업자에 대하여 개인정보의 처리 재위탁과 관련하여 다음 각 호의 사항을 관리하도록 요구할 수 있으며, 수탁사업자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자

4. 목적 외 이용·제공 및 재재위탁 금지 준수여부

5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부

6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② 원사업자는 수탁사업자에 대하여 제 1 항 각 호의 사항에 대한 현황을 점검하거나 수탁사업자 또는 제 3 자에 의한 현황 점검을 요구할 수 있고, 점검 사항에 대하여 시정을 요구할 수 있다. 수탁사업자는 특별한 사유가 없는 한 원 사업자의 요구를 이행하여야 한다.

③ 수탁사업자가 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러한 사정을 원사업자에게 알리고 재위탁받은 개인정보의 처리 업무에 대한 점검 결과를 원사업자에게 다음 각 호에서의 점검 주기에 따라 정기적으로 보고하는 것으로 위 각항에 따른 원사업자와 수탁사업자의 의무 이행에 갈음할 수 있다. 원사업자에 대한 수탁사업자의 보고의 시기 등에 대해서는 원사업자와 수탁사업자가 협의하여 정할 수 있다.

서명완료
E-Document

1. 개인정보보호법 제 32 조의 2 에 따른 개인정보보호인증(ISMS-P)을 취득하여 주기적으로 점검을 받고 있는 경우

2. 그 외 위 1 호에 준하는 경우로서, 원사업자와 수탁사업자가 합의하여 개인정보보호법 제 31 조 제 7 항의 개인정보 보호책임자 협의회 등에 의한 점검 등을 주기적으로 받고 있는 경우

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

④ 제 3 항의 경우에도 수탁사업자는 수탁사업자의 처리위탁 업무와 관련하여 개인정보 보호법 위반 또는 본 계약 위반의 사항이 발생한 경우에는 즉시 이를 원사업자에게 통지하여야 하고, 원사업자의 지시에 따라야 한다.

제14조의2 (재수탁자에 대한 교육) ① 원사업자는 개인정보 보호법 제26조 제4항에 따라 개인정보 처리 업무의 재위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 수탁사업자를 교육할 수 있으며, 수탁사업자는 이에 응하여야 한다. 수탁사업자는 원사업자와 협의하여 수탁사업자의 책임 하에 그의 개인정보 취급자 등에게 교육을 실시할 수 있다.

② 제1항에 따른 교육은 집합교육, 온라인 교육 등의 방식 등 교육 목적을 달성할 수 있는 범위 내에서 다양한 방식으로 진행될 수 있으며, 구체적인 방식에 대하여는 원사업자와 수탁사업자는 별도로 협의하여 정할 수 있다. 다만, 수탁사업자가 자체적으로 또는 제3자인 전문업체를 통해 교육을 실시하는 경우에는 수탁사업자는 교육의 시행 여부 및 결과 등을 원사업자에게 증빙자료와 함께 보고하여야 하고, 원사업자는 보고 내용을 주기적으로 점검할 수 있다.

③ 그 밖에 구체적으로 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 원사업자는 수탁사업자와 협의하여 시행한다.

서명완료
E-Document

제 15 조 (손해배상의 특칙) 제 6 조와 관련하여 개인정보주체 기타 제 3 자에게 발생한 손해에 대하여 원사업자와 수탁사업자는 공동으로 그 손해를 배상하기로 하며, 손해를 배상한 당사자는 상대방에게 자신의 부담비율을 초과하는 부분에 대하여 구상할 수 있다.

제 3 장 금융업무 재위탁

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

제 16 조 (본 장의 적용) 본 장의 조항은 원사업자가 발주자의 금융업무를 수탁사 업자에게 재위탁하는 경우에만 적용된다.

제 17 조 (이해상충방지) 수탁사업자는 계약 이행에 있어 발주자의 고객의 이익을 해할 행위를 해서는 아니 된다.

제 18 조 (비상계획 및 재해복구계획) ① 수탁사업자는 비상사태로 인한 영업중단에 대비하기 위하여 계약 이행 중 업무 수행 내역에 대한 기록을 작성·보관하 여야 한다.

② 수탁사업자는 발주자와 원사업자가 수립한 백업계획 및 재해복구 계획을 숙지 하여야 하고, 이에 따른 해당 시스템 구축에 적극 협조하여야 한다.

서명완료
E-Document

제 19 조 (관리·감독 및 검사 수용) ① 수탁사업자는 계약 이행과 관련하여 발주자의 감독·검사 및 자료요구에 성실히 협조하여야 한다. 단, 기술자료 등 관계 법 령에서 보호하는 자료는 제외한다.

② 원사업자와 수탁사업자는 계약서 사본의 감독기관 제출 의무를 준수하여야 한 다.

③ 원사업자와 수탁사업자는 금융감독기관의 자료 요구 및 감독·검사 요구에 대 하여 상호 협조하여 성실히 대응하여야 한다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

협력사 ESG 행동규범

SK주식회사는 협력사의 사업장 근로환경에 대해 높은 수준의 운영기준을 기대합니다. 따라서, SK주식회사는 협력사와 SK주식회사 간 동반성장의 근간이 되는 준법경영을 강화하기 위해 협력사 ESG 행동규범(이하 "규범"이라 함)을 제정하였습니다. 또한 SK주식회사의 협력사는 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 철저히 준수하고, 안전한 작업환경을 확보하며 근로자들이 존중받을 수 있는 경영환경을 구축하고, 윤리적으로 기업을 운영해야 합니다.

본 규범은 SK주식회사가 협력사들에게 요구하는 바를 제시하고 있습니다. 규범의 적용은 SK주식회사의 서비스/제품을 생산하는 데 사용되는 재료 및 서비스를 설계, 판매, 제조 또는 제공하는 모든 형태의 조직을 포함합니다. 모든 협력사는 규범을 준수해야 하며, 해당 협력사에 재료 및 서비스를 제공하는 모든 하위 공급망에도 이를 준수하도록 요구해야 합니다.

SK주식회사 또는 SK주식회사가 지정한 외부기관은 협력사가 본 규범을 준수하고 있는지 평가하기 위해 협력사를 방문할 수 있습니다. 본 규범에 대한 협력사의 중대 위반사항이 요청기한 내 개선되지 않을 경우 SK주식회사와의 거래가 중단되거나 계약이 해지될 수 있습니다.

또한 SK주식회사 협력사 관리정책 및 기준 변경 등에 따라 규범은 개정될 수 있습니다. 본 규범과 현지 법규의 내용이 상충될 시에는 보다 엄격한 기준이 우선 적용됩니다.

서명화료
E-Document

1. 인권 및 노동

협력사는 국제사회에서 통용되는 수준으로 근로자 인권을 보호하고 이들의 존엄성을 보장해야 합니다. 이는 임시근로자, 이주근로자, 실습생, 파견 근로자 등 모든 형태의 근로자에게 적용됩니다. 근로자는 현지 법규에 따라 합법적인 근로와 권리 보호를 보장받아야 합니다.

1-1. 강제 근로금지

모든 근로는 자발적이어야 합니다. 강제근로자, 인신구속 계약(채무변제를 위한 속박 포함)에 따른 근로자, 비자발적 죄수근로자, 인신매매근로자를 고용해서는 안 됩니다. 여기에는 노동력 착취를 목적으로 협박, 강요, 강제, 납치, 사기 등으로 사회적 약자를 이동, 채용, 전근시키는 등의 모든 행위가 포함됩니다. 근로자에게 고용조건으로, 정부가 발행한 신분증, 여권 또는 근로허가증의 양도를 요구해서는 안 됩니다. 협력사 또는 인력 파견회사는 근로자에게 수수료(예: 취업알선 등) 또는 보증금을 요구해서는 안됩니다. 또한 반드시 근로자가 이해할 수 있는 언어로 근로조건을 문서화하고 전달해야 합니다.

1-2. 미성년 근로자보호

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

아동 근로자 고용은 엄격하게 금지됩니다. "아동"은 15세, 의무교육이 끝나는 연령, 현지 법령에 따른 법정 고용 최저연령 중 가장 높은 연령 미만의 사람을 의미합니다. 아동 근로자가 발견된 경우, 협력사는 즉각적인 대응조치를 취해야 합니다. 즉시 아동 근로자 고용을 중지하고 고용과정에서 근로자들의 연령 검증프로세스를 개선해야 합니다. 실습생 프로그램 등을 운용할 경우 현지 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 법정 고용 최저연령보다 높은 청소년근로자를 고용할 수 있으나, 18세 미만의 근로자들은 안전보건 측면에서 위험한 업무(잔업, 야간근무 포함)를 수행해서는 안 됩니다.

1-3. 근로시간 준수

주당 근로시간은 법으로 규정한 최대 근무시간을 초과해서는 안 됩니다. 나아가, 비상 사태 또는 특수상황을 제외하고 주당 근로시간은 연장근로시간을 포함하여 근로기준법에서 제시하는 근로시간을 넘어서는 안 됩니다.

1-4. 임금 및 복리후생

근로자에게 지급되는 임금은 최저임금, 초과근로수당, 법으로 정해진 복리후생 항목 등을 포함해야 하며 현지 법률 및 규정을 모두 준수해야 합니다. 모든 초과근로는 근로자의 동의 하에 자발적으로 이루어져야 하며, 현지 법률 및 규정에 따라 정규 근로시간에 적용되는 시간당 급여보다 높은 초과 근로수당을 지급해야 합니다. 징계조치의 수단으로 임금 삭감은 허용되지 않습니다. 근로자의 임금 지급 기준 및 항목은 급여명세서 또는 급여지급 내역이 기록된 서면, 사내 인트라넷 등을 통해 근로자들이 이해할 수 있는 언어로 제공되어야 합니다.

서명완료
E-Document

1-5. 인도적 대우

근로자에 대한 성희롱, 성적학대, 체벌, 정신적 또는 신체적 강압, 욕설을 포함한 거칠고 비인도적인 대우가 있어서는 안 되며, 또한 그러한 대우를 하겠다는 위협이 있어서도 안 됩니다. 협력사는 근로자에 대한 인도적 대우를 보장하는 방침과 절차를 규정하고 근로자에게 이를 충분히 설명해야 합니다.

1-6. 차별금지

근로자가 괴롭힘이나 불법적인 차별을 받지 않도록 조치해야 합니다. 채용 과정과 임금, 승진, 보상, 교육기회 등의 고용관행에 있어 인종, 피부색, 나이, 성별, 성적 성향, 민족성, 장애, 임신, 종교, 정치 성향, 조합원신분, 결혼 여부 등에 근거해 차별을 두어서는 안 됩니다. 현지 법률 또는 작업장 안전을 위해 요구되는 예외의 경우를 제외하고, 근로자 또는 채용후보자에게 차별의 근거로 사용될 수 있는 의료검사를 요구할 수 없습니다.

1-7. 결사의 자유

현지 국가의 법규에 따라, 근로자가 사원협의회 또는 노동조합을 조직, 가입하고, 단체협약과 평화적 집회를 위해 다른 근로자와 자유롭게 결사할 권리를 존중해야 하며, 근로자가 이와 같은 활

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

동에 참여하지 않을 권리도 존중해야 합니다. 또한 근로자 및 근로자대표가 차별대우, 보복조치, 위협행위, 괴롭힘 등에 대한 걱정 없이 근로조건과 경영방침에 대한 의견 및 애로사항을 협력사와 자유롭게 소통하고 의견을 나눌 수 있어야 합니다.

2. 안전보건

협력사는 회사 업무상 이루어지는 모든 활동에서 근로자의 안전보건을 보장하는 활동이 필수적이라는 점을 인식해야 합니다. 협력사는 현지 법률 및 규정에 따라 안전하고 건강한 작업장을 구축하고 유지하기 위해 노력해야 합니다.

2-1. 산업안전

근로자가 잠재적 안전 위험요인(예: 감전, 화재, 차량, 추락위험 등)에 노출되는 것을 통제하기 위해 적절한 행정적 통제, 예방적 차원의 유지관리와 동시에 지속적인 안전 교육을 실시해야 합니다. 상기 명시된 수단으로 위험요인을 충분히 통제할 수 없는 경우에는 근로자에게 적절한 개인보호장비를 제공해야 합니다. 또한 임산부가 위험환경에 배치되지 않도록 해야 합니다.

2-2. 비상사태 대비

잠재적으로 발생 가능한 비상사태와 사고를 사전에 파악하고 평가해야 합니다. 비상사태 발생 시 보고, 근로자 공지 및 대피절차 등을 마련하고, 비상사태예방을 위한 근로자 대상 비상대피훈련, 탈출시설, 화재감지 및 소화장비확보 등을 통하여 비상사태로 인한 피해를 최소화해야 합니다.

2-3. 산업재해 및 질병예방

근로자의 산업재해, 질병을 예방하고 관리 및 추적하여 보고할 수 있는 절차와 시스템을 갖추어야 합니다. 여기에는 근로자가 자유롭게 보고할 수 있도록 장려하고, 산업재해 및 질병을 분류하고 기록하며, 필요한 의학적 치료를 제공하고, 각 사례를 조사하여 그 원인을 제거하는 시정조치를 이행함으로써 산업재해 및 질병으로 인해 휴직한 근로자들의 복귀를 지원하는 조항들이 포함되어야 합니다.

2-4. 신체 부담업무

근로자가 오랜 시간 반복적으로 수작업을 해야 하거나, 무거운 것을 들거나 서있는 작업, 그리고 체력소모가 많은 조립업무를 포함하여 근로자가 육체적으로 힘든 작업에 노출되는 것을 파악하고, 평가하며, 통제해야 합니다.

2-5. 위험기계, 기구 및 설비 안전관리

생산에 필요한 기계, 기구 및 설비를 사용하는 데 있어 안전성 여부를 평가해야 합니다. 근로자들이 상해 위험에 노출될 수 있는 기계를 사용할 경우, 물리적 보호장치, 연동장치, 방벽을 제공하고 적절히 유지해야 합니다.

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

2-6. 작업환경 내 유해인자 노출관리

유해화학물질, 소음, 분진 등의 인자에 대한 직원의 노출도를 정기적으로 측정해 영향을 파악하고 기준치 이상 노출되지 않도록 기술적 조치와 관리감독을 시행해야 합니다. 관련 위험에 대해 직원 교육을 실시하고, 위험이 적절히 통제되지 않는 경우에는 개인보호구를 제공하도록 조치해야 합니다.

2-7. 안전보건교육

근로자를 대상으로 적절한 안전보건 교육을 실시해야 하며, 교육은 근로자가 주로 사용하는 언어로 이루어져야 합니다. 사업장 내 안전보건 관련 정보는 눈에 잘 띄는 곳에 게시되어야 합니다.

3. 환경경영

협력사는 기업운영으로 발생되는 환경오염 및 SK주식회사에 제품, 서비스 등을 제공할 시 발생하는 환경영향을 충분히 이해하고 이를 줄이기 위해 노력해야 합니다. 폐기, 재활용, 산업용수 관리와 재사용, 온실가스 및 대기배출 물질 관리 등 환경관련 법률 및 규정을 준수해야 합니다.

3-1. 환경 인허가 취득 및 보고

기업 운영상 필요한 모든 환경 인허가 및 등록사항을 취득, 유지, 관리하고 최근 개정사항을 반영해야 합니다. 그리고 인허가 과정에 필요한 운영 및 보고 등의 요구사항을 준수해야 합니다.

3-2. 오염방지 및 자원사용 저감

오염원의 배출 및 폐기물 발생은 오염원 제어 설비 추가 등을 통해 최소화 또는 제거되어야 합니다. 물, 화석연료, 광물 및 원시림을 포함한 천연자원의 사용은 생산 프로세스 개선, 유지관리 강화, 설비공정의 변경, 대체자재, 재사용, 보존, 자재 재활용 등의 방법을 통해 보전되어야 합니다.

3-3. 유해물질 관리

사람이나 환경에 유해한 화학물질 및 기타물질은 안전취급, 운송, 보관, 사용, 재활용 또는 재사용 및 폐기의 안전보장을 위해 식별표기, 라벨링 등 별도로 관리되어야 합니다.

3-4. 폐수 및 폐기물

고형폐기물(非 유해성)을 체계적으로 파악, 관리, 저감 및 폐기/재활용해야 합니다. 기업의 다양한 활동, 생산공정, 위생시설에서 발생된 폐수와 고형폐기물은 그 특성을 파악하여, 모니터링하고, 규제에 따라 관리/처리한 뒤 배출/폐기되어야 합니다. 또한 폐수발생을 줄이기 위한 조치를 취해야 하며, 폐수처리공정의 처리효율을 상시 모니터링 해야 합니다.

3-5. 에너지소비와 온실가스 배출

서명완료
E-Document

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

단계적으로 전사 및 사업장 단위로 에너지 소비량과 온실가스 배출량을 파악해야 합니다. 또한 에너지효율을 높이는 동시에 에너지 소비와 온실가스배출을 최소화할 수 있는 비용 대비 효과적인 방법을 찾아야 합니다. 궁극적으로, 국제사회 요구에 부합하는 '과학기반 온실가스 감축목표'(Science Based Target)를 수립하는 등의 매년 온실가스 배출을 감축하기 위한 노력을 지속해야 합니다. SK주식회사는 이와 관련된 자료(온실가스 배출량/감축계획 등 제조사의 자료 포함)를 요구할 수 있으며, 협력사는 이에 대해 적극 협조해야 합니다.

3-6. 대기오염물질

휘발성 유기화합물질, 에어로졸, 부식성 가스, 분진, 오존층 파괴물질과 공정에서 발생된 연소 부산물은 그 특성을 파악하여 상시 모니터링하고, 국내외 법규에 따라 관리/처리한 뒤 배출해야 합니다.

3-7. 친환경 제품 확대

원부재료 구매부터 환경위험요소를 고려하여 특별한 사유가 없는 경우 환경오염을 줄일 수 있는 친환경 제품을 우선 활용하고, 지속적으로 친환경 제품 및 서비스 확대를 위해 노력해야 합니다.

3-8. 수자원 보호

체계적으로 우수오염을 예방해야 합니다. 수자원 사용 및 배출을 모니터링하는 수자원 관리 프로그램을 구현하고, 오염 경로를 통제해야 하며, 모든 폐수는 배출 및 폐수처리를 모니터링 해야 합니다.

시멘와묘
E-Document

3-9. 토양/소음진동/악취 및 원부자재 관리

사업장 인근 생태계의 부정적인 영향을 줄이기 위해 소음, 토양오염, 악취, 생물다양성 등을 모니터링하고, 원자재 사용량 절감을 위해 관련 시스템을 도입하고, 측정하는 등 별도로 관리되어야 합니다.

3-10. 생물 다양성 보전

생물다양성 보전 지역 및 인근 지역에서 사업활동 시 부정적 영향을 최소화하기 위한 시스템을 갖추어야 합니다. 기존 사업 수행 및 신규 사업 검토 시 사업장 주변 생물다양성의 현황을 파악하고 영향을 모니터링 해야 합니다.

3-11. 산림파괴 금지

사업활동으로 발생하는 산림파괴의 위험과 부정적 영향을 최소화하기 위한 시스템을 갖추어야 합니다. 산림보호와 함께 지속적인 조림을 통해 탄소 저감에 기여하며, 숲 보전과 기후위기 해결에 동참해야 합니다.

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

4. 윤리경영

협력사는 경영활동에 있어 모든 현지 법률 및 규정을 준수해야 하며, SK주식회사는 협력사가 가장 높은 수준의 윤리 기준을 유지할 것을 요구합니다.

4-1. 청렴성 및 반부패

모든 기업과의 거래 관계에서 최고 수준의 청렴성을 유지해야 합니다. 의사결정에 영향을 주기 위해 관련자에게 금품이나 기타 형태의 이득을 제공하는 등 어떠한 형태의 부패 행위(갈취, 횡령, 뇌물 수수, 상납, 선물 제공 등)도 해서는 안 됩니다.

4-2. 부당이익 금지

부당하거나 부적절한 이득을 취할 수 있는 수단을 제공하거나, 그 제공을 허가하거나, 이를 수령해서는 안 되며, 이에 대한 감시 및 단속 절차를 이행해야 합니다.

4-3. 이해관계 상충 방지

정해진 업무규정에 따라 책임의식을 가지고 업무를 처리해야 합니다. 또한 협력사의 임직원은 개인의 이익을 위해 회사에 손해를 끼치거나 제3자를 통해 개인의 이익을 약속 받는 일체의 행위를 해서는 안됩니다.

서명완료
E-Document

4-4. 정보공개(공시)

노무/안전보건/환경관리실태, 경영활동, 지배구조, 재무상태, 성과에 대한 정보는 해당 법규 및 일반적인 산업계 관행에 따라 공개되어야 합니다. 공급망 내 관련 분야 실태 및 관행에 대한 기록 위조나 부실 표기는 용인될 수 없습니다.

4-5. 지적재산보호

지적재산권은 존중되어야 합니다. 기술 및 노하우의 이전은 지적재산권을 보호하는 방식으로 이루어져야 하며 SK주식회사의 정보를 안전하게 보호해야 합니다.

4-6. 반경쟁 행위 금지

적용 가능한 공정거래(담합 금지), 광고, 경쟁에 관한 규제 및 기준을 준수해야 합니다. 시장에서의 경쟁을 제한하거나 억제할 수 있는 일체의 반 경쟁 행위를 해서는 안 됩니다.

4-7. 개인정보보호

사업과 관련된 협력사, 고객사, 소비자 및 임직원을 포함한 모든 사람들의 개인 정보를 보호하기 위해 합당한 노력을 기울여야 합니다.

4-8. 데이터 보안

사업수행 과정에서 스스로 알게 되거나, 제공받는 데이터에 대해 비밀유지의무를 준수해야 합니

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

다. 또한 데이터 침해 사례 발견시 당사에 신고/통지해야 하며, 침해 사실 확인 과정에서 수행되는 데이터 처리 시스템 접근 등에 적극 협조해야 합니다.

4-9. 내부고발자 보호

행동규범의 위반 또는 내부고발에 대한 보복행위(괴롭힘, 차별, 부당행위 등)와 관련한 모든 사항을 신고해야 합니다. SK주식회사는 내부고발 사실을 비밀로 유지하며, 내부고발에 대한 보복행위가 적발될 경우 엄정한 조치를 취할 것입니다. 또한 제기된 문제사항에 대해 공정하게 규명하고, 해결방안을 강구할 것입니다.

4-10. 분쟁광물 사용금지

불법적이고 비윤리적인 방법을 통해 취득한 원자재(예: 무장세력이 점거한 광산 채굴광물 등)를 사용하지 않겠다는 사용 금지정책을 수립하고 이행해야 합니다.

4-11. 지역 사회공헌

회사 특성을 고려하여 전략을 수립하고, 다양한 임직원 참여 프로그램을 운영 등을 통해 사회공헌 활동에 노력해야 합니다.

서명완료
E-Document

5. 경영시스템

협력사는 본 규범과 관련법, 고객의 요구사항 준수를 위해 지속적인 개선을 할 수 있는 경영시스템을 구축하여 최대한 이행하고 유지해야 합니다. 여기에는 명확한 목적 및 목표, 정기적인 측정 및 성과 평가, 그리고 지속적 개선수행이 포함되어야 합니다.

5-1. 준수의지 표명

경영진이 승인한 기업의 준수의지 및 지속적 개선의지를 문서로 표명하고, 이를 사업장에 게시해야 합니다.

5-2. 경영진의 의무와 책임

경영시스템과 규범관련 프로그램 이행 및 상태에 대한 주기적인 점검을 담당하는 책임자를 선정하고, 회사의 대표이사는 정기적으로 경영시스템 현황을 검토해야 합니다.

5-3. 법규 및 고객 요구사항 대응

본 규범의 요구사항을 포함하여 최신 법규와 고객 요구사항을 파악, 모니터링, 이해하는 프로세스를 구축해야 합니다.

5-4. 리스크 평가 및 관리

환경, 산업안전보건, 인권 및 노동, 윤리 측면의 잠재 리스크를 파악하고, 발생가능성과 파급효과

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.

가 큰 리스크는 관리계획을 수립해 이행현황을 경영진에 보고해야 합니다.

5-5. 목표 수립과 관리

환경, 산업안전보건, 인권 및 노동, 윤리 측면의 목표와 실행계획을 수립하고 달성현황을 주기적으로 평가해야 합니다.

5-6. 교육훈련과 의사소통

회사의 정책, 절차, 개선목표를 이행하고 해당 법률과 규정을 준수하도록 관리자와 근로자를 교육하기 위한 프로그램을 구축, 운영해야 하며, 정책, 관행, 기대사항 및 성과와 관련한 정보에 대해 근로자, 회사 및 고객과 소통하기 위한 프로세스를 구축해야 합니다.

5-7. 임직원 피드백, 참여 및 고충처리

본 규범을 비롯해 현지 관련법과 규정의 준수여부 등 확인을 위해 독립적인 감사조직 및 보고체계를 보유하고, 정기 자가평가를 실시해야 합니다.

5-8. 감사와 평가

본 규범을 비롯해 현지 관련법과 규정의 준수여부를 확인하기 위한 정기적인 자가평가를 실시해야 합니다.

서명완료
E-Document

5-9. 시정조치 프로세스

내부 평가와 검사, 조사, 검토를 통해 확인된 결함을 적절하게 시정하기 위한 절차가 구축되어야 합니다.

5-10. 공급업체 참여 및 책임이행(협력사 관리)

SK주식회사와 거래하는 협력사는 하위 협력사에게도 본 규범을 전달하고 준수를 요구하며, 준수평가를 실시해야 합니다.

당사는 SK주식회사가 요구하는 바를 제시하고 있는 협력사 ESG 행동규범 세부 사항에 동의하고, 이를 적극적으로 이행할 것을 서약합니다.

SK주식회사 귀중

본 문서는 SK주식회사 전자계약시스템에서 생성한 문서입니다.
본 문서에 대한 효력은 계약주체인 양사가 전자서명해야 합니다.
양사 전자서명 여부는 SK주식회사 전자계약시스템에서 확인하시기 바랍니다.